06 नवीन संवैधानिक विकास, न्यायिक निर्णय एवं संवैधानिक नैतिकता

संवैधानिक नैतिकता | ऐतिहासिक निर्णय 2017-2026 | न्यायिक सक्रियता, संयम एवं अतिरेक | जनहित याचिका और अनुच्छेद 142

📖 शुरुआत एक कहानी से

(यह दृश्य काल्पनिक है, पर इसमें आए सभी तथ्य असली हैं।) जयपुर के एक विधि महाविद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता चल रही है। विषय है — **"क्या अदालत को बहुमत की राय के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने का हक़ है?"** पहला वक्ता कहता है, "जनता ने सरकार चुनी है, न्यायाधीश तो चुने ही नहीं जाते!" दूसरी वक्ता **नेहा** खड़ी होती है और तीन उदाहरण देती है — **6 सितंबर 2018** को समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 का आंशिक अंत, **15 फ़रवरी 2024** को गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना का रद्द होना, और **12 मई 2026** को सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना कि राजस्थान के बच्चों को अपनी **मातृभाषा राजस्थानी** में पढ़ने का हक़ अनुच्छेद 19(1)(क) से मिलता है।

फिर वह पूछती है, "पर क्या अदालत हमेशा सही होती है? 2016 में अदालत ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया और 2018 में ख़ुद ही उसे वैकल्पिक कर दिया। 2023 में समलैंगिक विवाह का प्रश्न उसने संसद पर छोड़ दिया।" सभागार में बैठे प्रोफ़ेसर मुस्कुराते हैं — नेहा ने अनजाने में इस अध्याय के तीनों बड़े विचार छू लिए हैं: **संवैधानिक नैतिकता**, **ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय** और **न्यायिक सक्रियता, संयम व अतिरेक** की महीन रेखा।

✨ **4 नवंबर 1948** — संविधान सभा में डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar) संविधान का मसौदा पेश करते हुए एक ऐसा शब्द बोलते हैं जो अगले 75 से ज़्यादा वर्षों तक भारतीय न्यायपालिका के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक बन जाएगा — **"संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)"**। वे 19वीं सदी के ब्रिटिश इतिहासकार **जॉर्ज ग्रोट (George Grote)** को उद्धृत करते हैं, जिनके अनुसार संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है — संविधान के रूपों (नियमों और प्रक्रियाओं) के प्रति **सर्वोपरि श्रद्धा**, सत्ता के प्रति आज्ञाकारिता, फिर भी उसी सत्ता की खुली आलोचना की आदत। आंबेडकर का मूल भाव यह था कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है — भले ही वे मूल्य समाज की प्रचलित नैतिकता से टकराएँ। उस समय शायद ही किसी को अंदाज़ा था कि यह विचार 70 साल बाद **2018** में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फ़ैसलों — **धारा 377 का आंशिक अपराधमुक्तिकरण, सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश और व्यभिचार (धारा 497) का अपराधमुक्तिकरण** — की नींव बनेगा। संविधान केवल एक स्थिर दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक **"जीवंत वृक्ष (Living Tree)"** है जो समय के साथ नई शाखाएँ फैलाता है — निजता से लेकर गरिमा तक, समानता से लेकर स्वायत्तता तक। आइए समझें — पिछले कुछ वर्षों में भारतीय संविधान की व्याख्या कैसे बदली है, और न्यायपालिका ने अपनी भूमिका को कैसे नया आकार दिया है।

यह अध्याय तीन भागों में है। **भाग A** में संवैधानिक नैतिकता — अर्थ, उत्पत्ति, तत्व, संबद्ध सिद्धांत, न्यायिक प्रयोग, सार्वजनिक नैतिकता से अंतर और आलोचनाएँ। **भाग B** में 2017 से 2026 तक के ऐतिहासिक निर्णय और नवीन संवैधानिक विकास — निजता, तीन तलाक, धारा 377, सबरीमाला, अयोध्या, अनुच्छेद 370, दिल्ली व महाराष्ट्र के संघीय विवाद, चुनावी बॉन्ड, समलैंगिक विवाह, 2024 के बड़े फ़ैसले, राज्यपाल-राज्य विवाद, महिला आरक्षण, नए क़ानून और 2026 के निर्णय (राजस्थान संदर्भ सहित)। **भाग C** में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, अनुच्छेद 142, संयम बनाम सक्रियता बनाम अतिरेक, न्यायिक जवाबदेही और अंत में महत्वपूर्ण तथ्य।

📋 विषय-सूची

1	भाग A — संवैधानिक नैतिकता: संवैधानिक नैतिकता — अर्थ एवं उत्पत्ति
2	संवैधानिक नैतिकता के तत्व एवं संबद्ध सिद्धांत
3	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या — प्रमुख निर्णय
4	संवैधानिक नैतिकता बनाम सार्वजनिक/बहुसंख्यक नैतिकता
5	आलोचनाएँ एवं चुनौतियाँ
6	भाग B — नवीन संवैधानिक विकास एवं ऐतिहासिक निर्णय (2017-2026): ऐतिहासिक निर्णयों की पृष्ठभूमि — संविधान पीठ, बाध्यकारी निर्णय और कालरेखा
7	निजता का अधिकार — के.एस. पुट्टस्वामी केस 2017 (आधार निर्णय 2018 सहित)
8	तीन तलाक असंवैधानिक — शायरा बानो केस 2017
9	धारा 377 का अपराधीकरण समाप्त — नवतेज सिंह जौहर केस 2018 (जोसेफ शाइन और कॉमन कॉज सहित)
10	सबरीमाला मंदिर — महिला प्रवेश निर्णय 2018 और नौ-न्यायाधीश संदर्भ
11	अयोध्या भूमि विवाद — एम. सिद्दीक केस 2019 (इंटरनेट और ज़मानत के निर्णय सहित)
12	अनुच्छेद 370 का निरसन — निर्णय 2023
13	दिल्ली और महाराष्ट्र — संघवाद एवं संसदीय लोकतंत्र के निर्णय (2018-2023)
14	चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक — एडीआर केस 2024 (चुनाव आयुक्त नियुक्ति और सीता सोरेन सहित)
15	समलैंगिक विवाह — सुप्रियो बनाम भारत संघ केस 2023
16	2024 के अन्य ऐतिहासिक निर्णय — उप-वर्गीकरण, अल्पसंख्यक संस्थान, निजी संपत्ति, प्रस्तावना, बुलडोज़र और खनिज कर
17	राज्यपाल-राज्य विवाद — तमिलनाडु बनाम राज्यपाल 2025 और राष्ट्रपति संदर्भ
18	महिला आरक्षण अधिनियम 2023 और अन्य नवीन संवैधानिक विकास
19	2026 के महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्थान संदर्भ एवं निर्णय-अनुच्छेद तालिका
20	भाग C — न्यायिक सक्रियता, संयम एवं अतिरेक: न्यायिक पुनरावलोकन — सक्रियता की नींव
21	न्यायिक सक्रियता — अर्थ एवं विकास
22	जनहित याचिका — विकास, सिद्धांत, दुरुपयोग एवं दिशा-निर्देश

NEOM ACADEMY — New India Education by Omkar Sir

📋 विषय-सूची

23	सक्रियता के उपकरण — अनुच्छेद 142, सतत परमादेश एवं स्वतः संज्ञान
24	न्यायिक संयम बनाम न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिरेक
25	न्यायिक अतिरेक — चिंताएँ, उदाहरण, जवाबदेही एवं सुधार
26	निष्कर्ष — महत्वपूर्ण तथ्य, शब्दावली, कालरेखा एवं अंतिम बात

📜 भाग A — संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)

इस भाग में खंड 1 से 5 तक — संवैधानिक नैतिकता का अर्थ और उत्पत्ति (जॉर्ज ग्रोट से डॉ. आंबेडकर तक), इसके तत्व और इससे जुड़े आधुनिक सिद्धांत (परिवर्तनकारी संविधानवाद, जीवंत वृक्ष, गैर-प्रतिगमन, आनुपातिकता), सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय, सार्वजनिक/बहुसंख्यक नैतिकता से इसका अंतर, और इसकी आलोचनाएँ व चुनौतियाँ।

1. संवैधानिक नैतिकता — अर्थ एवं उत्पत्ति (Meaning and Origin)

संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) का सीधा अर्थ है — संविधान के **मूल मूल्यों** और उसकी **भावना** के प्रति सच्ची निष्ठा। यह केवल संविधान के शब्दों का पालन नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे आदर्शों — स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, बहुलवाद और व्यक्ति की गरिमा — को रोज़मर्रा के शासन और आचरण में उतारना है। संविधान में यह शब्द कहीं लिखा नहीं है; यह संविधान सभा की बहसों से निकला और बाद में अदालतों की व्याख्या से विकसित हुआ।

इसे दो स्तरों पर समझा जाता है। **पहला स्तर संस्थागत** है — सरकार, संसद, राज्यपाल, अदालत और अफ़सर अपने-अपने संवैधानिक दायरे में रहें, नियम-प्रक्रियाओं का सम्मान करें और सत्ता का दुरुपयोग न करें। **दूसरा स्तर अधिकार-आधारित** है — जब समाज की बहुसंख्यक या परंपरागत सोच किसी व्यक्ति या अल्पसंख्यक समूह की गरिमा और समानता के रास्ते में आए, तो संविधान के मूल्य ऊपर रखे जाएँ। पहले स्तर पर ज़ोर आंबेडकर का था, दूसरे स्तर का विकास 2009 के बाद अदालतों ने किया।

🔍 आसान परिभाषा: संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)

📘 **परिभाषा:** संविधान के मूल मूल्यों — स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, बहुलवाद और व्यक्ति की गरिमा — के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, भले ही यह समाज की प्रचलित बहुसंख्यक/पारंपरिक नैतिकता (Popular/Societal Morality) से टकराए; साथ ही संवैधानिक संस्थाओं द्वारा संविधान के नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं का ईमानदार पालन।

💡 **आसान भाषा में:** बहुमत जो चाहे वह हमेशा सही नहीं होता; सही वही है जो संविधान की भावना (गरिमा, समानता, स्वतंत्रता) के अनुरूप हो, चाहे समाज का बड़ा हिस्सा उससे असहमत ही क्यों न हो। 🏠 **उदाहरण:** जब समाज का एक बड़ा वर्ग समलैंगिकता को अनैतिक मानता था, तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में धारा 377 को आंशिक रूप से "संवैधानिक नैतिकता" के आधार पर रद्द किया — क्योंकि व्यक्ति की गरिमा और स्वायत्तता संविधान का मूल मूल्य है।

1.1 उत्पत्ति — एथेंस से संविधान सभा तक

स्रोत/घटना	विवरण
जॉर्ज ग्रोट (George Grote) — ब्रिटिश इतिहासकार, 19वीं सदी	"संवैधानिक नैतिकता" शब्द सबसे पहले अपनी पुस्तक "यूनान का इतिहास (History of Greece, 1846)" में प्राचीन यूनानी लोकतंत्र (एथेंस के लोकतंत्र — Athenian Democracy) के संदर्भ में प्रयोग किया — लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरी निष्ठा आवश्यक।
ग्रोट की परिभाषा	संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा; उन्हीं रूपों के भीतर काम करने वाली सत्ता की आज्ञा मानना; फिर भी खुलकर बोलने, केवल निश्चित क़ानूनी नियंत्रण में काम करने और सत्ता के हर सार्वजनिक काम की बेरोक आलोचना की आदत; और हर नागरिक में यह भरोसा कि दलगत कटुता के बीच भी विरोधी के लिए संविधान उतना ही पवित्र है जितना उसके अपने लिए।
डॉ. भीमराव आंबेडकर — 4 नवंबर 1948	संविधान सभा में मसौदा पेश करते हुए ग्रोट को उद्धृत किया — भारत जैसे विविधतापूर्ण, नए लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता "स्वाभाविक भावना (Natural Sentiment)" नहीं है — इसे सायास विकसित (Cultivate) करना होगा।
आंबेडकर की चेतावनी	"संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लोगों को अभी इसे सीखना है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत में लोकतंत्र भारतीय धरती पर केवल एक **ऊपरी परत (top-dressing)** है, जो मूलतः अलोकतांत्रिक है — यानी व्यवस्था का स्वरूप लोकतांत्रिक है, पर समाज की गहराई में अभी ऊँच-नीच और निरंकुशता बची है।
इसी तर्क से विस्तृत संविधान	आंबेडकर ने इसी आधार पर समझाया कि प्रशासन का ढाँचा (जैसे लोक सेवाएँ, चुनाव तंत्र) संविधान में ही विस्तार से क्यों लिखा गया — क्योंकि जहाँ संवैधानिक नैतिकता अभी कमज़ोर हो, वहाँ प्रशासन का रूप बदलकर संविधान की आत्मा को बिगाड़ा जा सकता है।
आधुनिक न्यायिक पुनर्जीवन	1990 के दशक तक यह अवधारणा लगभग निष्क्रिय रही; 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाज़ फ़ाउंडेशन (Naz Foundation) केस में इसका प्रयोग किया और मनोज नरूला केस 2014 से सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सक्रिय रूप से पुनर्जीवित और विस्तारित किया।

> *"संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लोगों को अभी इसे सीखना है। भारत में लोकतंत्र भारतीय धरती पर केवल एक ऊपरी परत है, जो मूलतः अलोकतांत्रिक है। (Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it.)"* — **डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar) — संविधान सभा, 4 नवंबर 1948**

🌟 क्या आप जानते हैं? — आंबेडकर की तीन चेतावनियाँ — 25 नवंबर 1949

अंतिम भाषण में आंबेडकर ने कहा — (1) केवल **संवैधानिक तरीक़े** अपनाएँ; (2) राजनीति में **नायक-पूजा** तानाशाही का रास्ता है; (3) राजनीतिक लोकतंत्र को **सामाजिक लोकतंत्र** बनाएँ।

📖 एथेंस का पत्थर-पत्र और दिल्ली की संविधान सभा

प्राचीन एथेंस में एक अनोखी प्रथा थी — **"ऑस्ट्रासिज़्म (Ostracism)"**। साल में एक बार नागरिक मिट्टी के टुकड़ों पर उस नेता का नाम लिखते थे जिससे लोकतंत्र को ख़तरा लगता हो; सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले को दस वर्ष के लिए नगर छोड़ना पड़ता था — पर उसकी संपत्ति और सम्मान बने रहते थे। 19वीं सदी के ब्रिटिश इतिहासकार **जॉर्ज ग्रोट** ने अपनी पुस्तक "यूनान का इतिहास" में लिखा कि इस व्यवस्था के पीछे एक गहरी भावना थी — हर नागरिक के मन में संविधान के रूपों के प्रति **"सर्वोपरि श्रद्धा"**, और यह भरोसा कि विरोधी भी इन नियमों को उतना ही पवित्र मानेगा। इसी भावना को उन्होंने **"संवैधानिक नैतिकता"** कहा।

लगभग सौ साल बाद, **4 नवंबर 1948** को नई दिल्ली के संविधान सभा भवन (आज का संविधान सदन) में डॉ. आंबेडकर ने यही अंश पढ़ा। कुछ सदस्य शिकायत कर रहे थे कि मसौदे में प्रशासन के इतने विवरण क्यों हैं — लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, केंद्र-राज्य संबंधों के बारीक नियम। आंबेडकर ने कहा कि जहाँ संवैधानिक नैतिकता गहराई तक फैली हो, वहाँ ये बातें विधायिका पर छोड़ी जा सकती हैं; पर भारत में यह भावना **अभी सीखनी है** — इसलिए प्रशासन का रूप भी संविधान में लिखना पड़ा, ताकि कोई सरकार बिना संविधान बदले उसकी आत्मा न बिगाड़ सके।

आंबेडकर की चिंता केवल क़ानून की नहीं, **आदत** की थी — नियम मानने की, असहमति सहने की, और सत्ता में रहकर भी मर्यादा रखने की। यही कारण है कि आज जब अदालत राज्यपाल को विधेयक दबाए रखने से रोकती है, या किसी मुख्यमंत्री से "संवैधानिक विश्वास" की अपेक्षा करती है, तो वह इसी 1948 के भाषण की ओर लौटती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** ग्रोट की "सर्वोपरि श्रद्धा" और आंबेडकर का "सीखना होगा" — यही संवैधानिक नैतिकता के **संस्थागत अर्थ** की जड़ है; आगे के खंड इसके **अधिकार-आधारित अर्थ** की ओर ले जाते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** संवैधानिक नैतिकता शब्द — **जॉर्ज ग्रोट**; संविधान सभा में प्रयोग — **आंबेडकर, 4 नवंबर 1948**।

1.2 संवैधानिक नैतिकता का दायरा — किस पर लागू?

1. **संवैधानिक पदाधिकारियों पर:** राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष — सबसे अपेक्षा है कि वे केवल अक्षर नहीं, भावना के अनुसार काम करें। जैसे राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक न रोकें, अध्यक्ष दल-बदल याचिकाओं पर समय से निर्णय दें।
2. **विधायिका पर:** क़ानून बनाते समय अल्पसंख्यकों के अधिकार और संघीय संतुलन का ध्यान; जल्दबाज़ी या बिना बहस के क़ानून पारित न करना।
3. **न्यायपालिका पर:** क़ानून की व्याख्या संविधान के मूल्यों के प्रकाश में; साथ ही अपनी सीमाओं (शक्तियों के पृथक्करण) का सम्मान।
4. **नागरिकों पर:** असहमति का सम्मान, क़ानून का पालन, हिंसा और भीड़-न्याय से दूरी — यही आंबेडकर का "सीखने" वाला पक्ष है।

📌 ध्यान दें — दो अर्थ, एक आत्मा

आंबेडकर के लिए संवैधानिक नैतिकता मुख्य रूप से **शासकों और संस्थाओं का संयम** थी — नियमों के भीतर रहकर सत्ता चलाना।

आधुनिक अदालतों ने इसे **व्यक्ति के अधिकारों की ढाल** भी बनाया — बहुसंख्यक नैतिकता के विरुद्ध गरिमा और समानता की रक्षा।

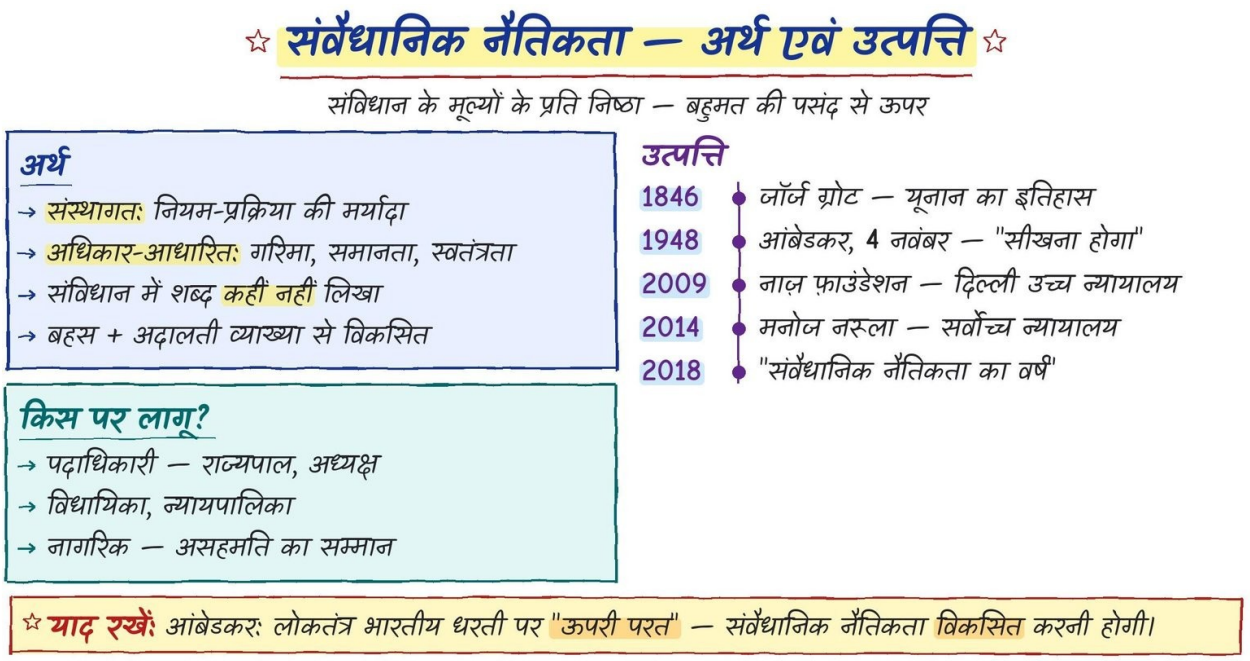
पूरी तस्वीर के लिए दोनों अर्थ साथ समझें: "संस्थागत मर्यादा + अधिकार-आधारित मूल्य"।

📊 संविधान सभा में मसौदे की यात्रा — प्रमुख तिथियाँ

1. **29 अगस्त 1947** — प्रारूप समिति का गठन; डॉ. आंबेडकर अध्यक्ष।
2. **4 नवंबर 1948** — आंबेडकर ने मसौदा पेश किया (पहला वाचन); इसी भाषण में "संवैधानिक नैतिकता" का उल्लेख।
3. **15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949** — दूसरा वाचन, अनुच्छेदवार चर्चा।
4. **14 से 26 नवंबर 1949** — तीसरा वाचन; 25 नवंबर को आंबेडकर का समापन भाषण।
5. **26 नवंबर 1949** — संविधान अंगीकृत; 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अदालत से पहले विद्वानों ने उठाया शब्द

संवैधानिक नैतिकता शब्द को भारत में दोबारा चर्चा में लाने का श्रेय पहले विधि-जगत से बाहर के विद्वानों को जाता है — समाजशास्त्री **आंद्रे बेते** ने 2008 में "संवैधानिक नैतिकता" पर लेख लिखा, और राजनीति-विज्ञानी **प्रताप भानु मेहता** ने 2010 में "संवैधानिक नैतिकता क्या है?" शीर्षक से। इसके बाद ही यह शब्द अदालतों और विधि-लेखन में तेज़ी से फैला।



चित्र 6.1: संवैधानिक नैतिकता — अर्थ एवं उत्पत्ति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. संवैधानिक नैतिकता के तत्व एवं संबद्ध सिद्धांत

संवैधानिक नैतिकता कोई एक नियम नहीं, बल्कि कई मूल्यों का गुच्छा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों — विशेषकर **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018)**, **नवतेज सिंह जौहर (2018)** और **इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (2018)** — में इसके तत्व बार-बार गिनाए गए हैं।

2.1 प्रमुख तत्व

तत्व	अर्थ और उदाहरण
विधि का शासन (Rule of Law)	किसी व्यक्ति या वर्ग की इच्छा के बजाय विधि की सर्वोच्चता; सरकार भी क़ानून से बँधी है। उदाहरण — 2024 के बुलडोज़र दिशा-निर्देश: बिना नोटिस और सुनवाई के घर गिराना असंवैधानिक।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मानवीय गरिमा	हर नागरिक के आत्मनिर्णय और स्वायत्तता का सम्मान — खान-पान, साथी का चुनाव, निजता। उदाहरण — पुट्टस्वामी 2017, शफ़ीन जहाँ (हादिया) 2018।
समानता एवं सामाजिक न्याय	किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध और वंचितों का सशक्तीकरण; केवल औपचारिक नहीं, **वास्तविक समानता**। उदाहरण — जोसेफ शाइन 2018, दविंदर सिंह 2024।
बहुलवाद और सहिष्णुता	विविधता और असहमति का सम्मान; "भारत अनेक धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों का घर है।" उदाहरण — मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार (पद्म मेहता 2026)।
संस्थागत संतुलन और संयम	विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति-पृथक्करण, परस्पर मर्यादा; निर्वाचित सरकार की "सहायता और सलाह" का सम्मान। उदाहरण — दिल्ली सरकार केस 2018 व 2023, तमिलनाडु राज्यपाल केस 2025।
असहमति का अधिकार	लोकतंत्र में असहमति "सुरक्षा कपाट (safety valve)" है; उसे दबाना संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध। उदाहरण — रोमिला थापर केस 2018 में असहमति वाले निर्णय में यही कथन।
पारदर्शिता एवं जवाबदेही	सार्वजनिक सत्ता गोपनीय न हो; मतदाता को जानने का हक़। उदाहरण — चुनावी बॉन्ड निर्णय 2024।

2.2 संवैधानिक नैतिकता से जुड़े आधुनिक व्याख्या-सिद्धांत

अदालतें संवैधानिक नैतिकता को अकेले नहीं, कुछ और व्याख्या-सिद्धांतों के साथ प्रयोग करती हैं। इन्हें एक साथ समझना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी निर्णय का गहरा विश्लेषण इन्हीं से बनता है।

◆ ◆ परिवर्तनकारी संविधानवाद (Transformative Constitutionalism)

संविधान का उद्देश्य केवल सत्ता को सीमित करना नहीं, बल्कि **समाज को बदलना** है — जाति, लिंग और धर्म पर आधारित पुरानी ऊँच-नीच को मिटाकर समतामूलक समाज बनाना। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में विकसित यह विचार भारत में नवतेज (2018), इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (2018) और जोसेफ शाइन (2018) में खुलकर अपनाया गया। संवैधानिक नैतिकता इसका **केंद्रीय उपकरण** मानी जाती है।

🔍 आसान परिभाषा: परिवर्तनकारी संविधानवाद (Transformative Constitutionalism)

📘 **परिभाषा:** संविधान को एक ऐसे दस्तावेज़ के रूप में देखना जिसका लक्ष्य समाज की अन्यायपूर्ण संरचनाओं (जाति, पितृसत्ता, भेदभाव) को बदलकर वास्तविक समानता और गरिमा स्थापित करना है।

💡 **आसान भाषा में:** संविधान केवल "पहरेदार" नहीं, "सुधारक" भी है — जो कल था उसे बचाने के साथ-साथ जो ग़लत था उसे बदलने का औज़ार। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई बुज़ुर्ग पुराने घर की नींव तो बचाते हैं, पर टूटी दीवारें और अँधेरे कमरे बदलकर उसे सबके रहने लायक बनाते हैं।

◆ ◆ जीवंत वृक्ष एवं जीवंत दस्तावेज़ (Living Tree / Living Document)

संविधान स्थिर नहीं; उसकी व्याख्या बदलते समय और ज़रूरतों के अनुसार बढ़ती है — जैसे पेड़ की जड़ें वही रहती हैं, पर शाखाएँ नई निकलती हैं। यह विचार 1929 में कनाडा के **"व्यक्ति केस" (Edwards v. Attorney General for Canada)** से प्रसिद्ध हुआ। भारत में अनुच्छेद 21 का विस्तार — निजता, स्वच्छ पर्यावरण, इंटरनेट, जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा — इसी दृष्टि का परिणाम है।

📖 18 अक्टूबर 1929 — जब "व्यक्ति" शब्द में महिलाएँ भी आ गईं

कनाडा के 1867 के संविधान (ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम) में लिखा था कि सीनेट में योग्य **"व्यक्ति (persons)"** नियुक्त होंगे। 1920 के दशक में पाँच महिलाओं — जिन्हें बाद में **"प्रसिद्ध पाँच (Famous Five)"** कहा गया — ने पूछा: क्या "व्यक्ति" में महिलाएँ भी आती हैं? कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने 1928 में कहा — नहीं, क्योंकि 1867 में किसी ने महिलाओं को सीनेट में सोचा ही नहीं था।

मामला लंदन की **प्रिवी काउंसिल** पहुँचा। **18 अक्टूबर 1929** को लॉर्ड सैंकी (Lord Sankey) ने फ़ैसला पलटते हुए एक प्रसिद्ध वाक्य लिखा — संविधान ने कनाडा में **"एक जीवंत वृक्ष (a living tree)"** लगाया है, जो अपनी प्राकृतिक सीमाओं के भीतर बढ़ने और फैलने में सक्षम है। यानी शब्द वही रहें, पर उनका अर्थ बदलते समाज के साथ बढ़ सकता है। महिलाएँ "व्यक्ति" हैं।

भारत में यही दृष्टि बार-बार दिखी — 1950 में ए.के. गोपालन केस में अनुच्छेद 21 का अर्थ संकीर्ण था, पर मेनका गांधी (1978) से पुट्टस्वामी (2017) और 2026 में फ़ुटपाथ व इंटरनेट तक उसकी शाखाएँ फैलती चली गईं। संविधान की जड़ें वही, पर पेड़ लगातार बढ़ रहा है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** जीवंत वृक्ष का विचार बताता है कि संवैधानिक नैतिकता **समय के साथ विकसित** होती है — गैर-प्रतिगमन और प्रगतिशील व्याख्या इसी से जुड़े हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** "जीवंत वृक्ष" — **एडवर्ड्स बनाम कनाडा के महान्यायवादी (1929)**, प्रिवी काउंसिल; भारत में अनुच्छेद 21 का विस्तार इसका उदाहरण।

◆ ◆ प्रगतिशील एवं उद्देश्यपरक व्याख्या (Progressive / Purposive Interpretation)

अदालत शब्दों के शाब्दिक अर्थ में अटकने के बजाय यह देखती है कि प्रावधान **किस उद्देश्य** से बनाया गया था और आज उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए। जैसे "जीवन" का अर्थ केवल "साँस लेना" नहीं, बल्कि **गरिमा के साथ जीना** माना गया (फ़्रांसिस कोरली मुलिन, 1981)।

◆ ◆ गैर-प्रतिगमन का सिद्धांत (Doctrine of Non-Retrogression)

एक बार जो अधिकार मान्यता पा गए, राज्य उन्हें **पीछे नहीं ले जा सकता** — संवैधानिक व्यवस्था आगे बढ़ती है, पीछे नहीं लौटती। नवतेज सिंह जौहर (2018) में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इसे स्पष्ट रूप से कहा। यही कारण है कि 2013 के कौशल (Koushal) निर्णय को 2018 में पलटना "प्रगति" माना गया।

◆ ◆ आनुपातिकता का सिद्धांत (Doctrine of Proportionality)

जब राज्य किसी मौलिक अधिकार पर रोक लगाए, तो चार प्रश्न पूछे जाते हैं — (1) क्या उद्देश्य **वैध** है? (2) क्या उपाय उस उद्देश्य से **तार्किक रूप से जुड़ा** है? (3) क्या इससे **कम कठोर** कोई विकल्प था? (4) क्या अधिकार पर पड़ने वाला असर और जनहित का लाभ **संतुलित** है? पुट्टस्वामी (2017), आधार (2018), अनुराधा भसीन (2020) और चुनावी बॉन्ड (2024) — चारों इसी कसौटी पर तय हुए।

◆ ◆ मूल ढाँचा सिद्धांत से संबंध

केशवानंद भारती (1973) का **आधारभूत ढाँचा सिद्धांत** संसद की संशोधन-शक्ति पर सीमा लगाता है, जबकि संवैधानिक नैतिकता मुख्य रूप से साधारण क़ानूनों, प्रथाओं और संस्थाओं के आचरण की कसौटी है। दोनों का स्रोत एक ही है — संविधान की **आत्मा**। कई न्यायविद संवैधानिक नैतिकता को आधारभूत ढाँचे का "नैतिक आधार" मानते हैं।

सिद्धांत	मूल प्रश्न	प्रमुख निर्णय
संवैधानिक नैतिकता	क्या यह संविधान के मूल्यों के अनुरूप है?	नवतेज 2018, दिल्ली सरकार 2018
परिवर्तनकारी संविधानवाद	क्या यह अन्यायपूर्ण सामाजिक ढाँचे को बदलता है?	इंडियन यंग लॉयर्स 2018
जीवंत दस्तावेज़	क्या पुरानी व्याख्या आज के समय में न्याय करती है?	पुट्टस्वामी 2017
गैर-प्रतिगमन	क्या अधिकार पीछे ले जाए जा रहे हैं?	नवतेज 2018
आनुपातिकता	क्या रोक ज़रूरत से ज़्यादा है?	मॉडर्न डेंटल कॉलेज 2016, पुट्टस्वामी 2017
आधारभूत ढाँचा	क्या संशोधन संविधान की पहचान नष्ट करता है?	केशवानंद 1973, NJAC 2015



चित्र 6.2: संवैधानिक नैतिकता के तत्व एवं संबद्ध सिद्धांत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या — प्रमुख निर्णय

2009 से 2023 के बीच अदालतों ने संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग तीन तरह के मामलों में किया — (क) **संस्थाओं के आचरण** पर (मनोज नरूला, दिल्ली सरकार केस), (ख) **व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक नैतिकता** पर (नवतेज, जोसेफ शाइन, सबरीमाला), और (ग) **संवैधानिक मर्यादा** पर (राज्यपाल-विधेयक विवाद)। नीचे की तालिका में प्रमुख निर्णय दिए गए हैं।

केस	वर्ष	संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग कैसे हुआ
मनोज नरूला बनाम भारत संघ (Manoj Narula v. Union of India)	2014 (27 अगस्त)	सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार आधुनिक संदर्भ में सिद्धांत को पुनर्जीवित किया — मंत्रिपरिषद में दागी (आपराधिक पृष्ठभूमि वाले) व्यक्तियों की नियुक्ति के संदर्भ में; पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अदालत प्रधानमंत्री को रोक नहीं सकती, पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से "संवैधानिक नैतिकता" और "संवैधानिक विश्वास" के तहत सदाचार की अपेक्षा है।
नाज़ फ़ाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (मूल)	2009 (बाद में पलटा)	दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहली बार धारा 377 पर संवैधानिक नैतिकता बनाम सार्वजनिक नैतिकता का प्रश्न उठाया — 2013 में सुरेश कुमार कौशल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पलटा; 2018 में नवतेज ने कौशल को पलट दिया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ	2018 (4 जुलाई)	पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने संवैधानिक नैतिकता को "संवैधानिक मानदंडों के प्रति निष्ठा" बताते हुए कहा कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बँधे हैं; यह संस्थागत संवैधानिक नैतिकता का प्रमुख उदाहरण।
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ	2018 (6 सितंबर)	धारा 377 (समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला क़ानून) वयस्कों के बीच सहमति वाले संबंधों तक असंवैधानिक घोषित — पाँच न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का सार: बहुसंख्यक नैतिकता अल्पसंख्यक के मूल अधिकार नहीं छीन सकती; संवैधानिक नैतिकता ही सर्वोच्च है।
इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (सबरीमाला)	2018 (28 सितंबर)	10-50 वर्ष की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर प्रवेश प्रतिबंध को 4:1 बहुमत से असंवैधानिक घोषित — बहुमत ने कहा: अनुच्छेद 25 में लिखे "सदाचार (morality)" का अर्थ संवैधानिक नैतिकता है; धार्मिक प्रथाएँ भी समानता और गरिमा के अधीन। असहमत न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने भी संवैधानिक नैतिकता का ही प्रयोग कर धार्मिक स्वायत्तता का पक्ष लिया।
जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (आधार निर्णय)	2018 (26 सितंबर)	आधार योजना की संवैधानिक वैधता तय करते समय (4:1) निजता, व्यक्तिगत स्वायत्तता और डेटा सुरक्षा को आनुपातिकता की कसौटी पर परखा; बैंक खाते और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की अनिवार्यता हटी।
जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (व्यभिचार)	2018 (27 सितंबर)	भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (व्यभिचार — केवल पुरुष दंडनीय, महिला पति की "संपत्ति" जैसी) को असंवैधानिक घोषित — पितृसत्तात्मक सामाजिक नैतिकता को संवैधानिक नैतिकता से नीचे रखा।
शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ	2018 (27 मार्च)	खाप पंचायतों द्वारा अंतरजातीय/सगोत्र विवाह करने वाले जोड़ों पर हमले और "सम्मान" के नाम पर हिंसा को अवैध ठहराया; दो वयस्कों का साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा।

केस	वर्ष	संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग कैसे हुआ
सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ	2023 (17 अक्टूबर)	अल्पमत (मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति कौल) ने नागरिक संघ की मान्यता में संवैधानिक नैतिकता का सहारा लिया, जबकि बहुमत ने इसे संसद का क्षेत्र मानते हुए संयम दिखाया।

📊 राजनीति में शुचिता — नरूला के आसपास के निर्णय

1. **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (10 जुलाई 2013):** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) रद्द — दो वर्ष या अधिक सज़ा होते ही सांसद/विधायक तुरंत अयोग्य।
2. **मनोज नरूला (27 अगस्त 2014):** मंत्रियों के चयन में "संवैधानिक विश्वास" की अपेक्षा।
3. **लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (16 फ़रवरी 2018):** उम्मीदवार अपनी, पति/पत्नी और आश्रितों की आय के स्रोत भी बताएँ।
4. **पब्लिक इंटरेस्ट फ़ाउंडेशन (25 सितंबर 2018):** उम्मीदवार अपने आपराधिक मामलों का समाचार-पत्रों और टीवी पर प्रचार करें।
5. **रामबाबू सिंह ठाकुर (13 फ़रवरी 2020):** दल अपनी वेबसाइट पर बताएँ कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को क्यों चुना।

📖 27 अगस्त 2014 — "प्रधानमंत्री से अपेक्षा" वाला फ़ैसला

2004 में अधिवक्ता **मनोज नरूला** ने एक जनहित याचिका दायर की — केंद्रीय मंत्रिपरिषद में गंभीर आपराधिक मुक़दमों का सामना कर रहे लोगों को मंत्री बनाया गया है; अदालत इसे रोके। प्रश्न कठिन था — संविधान में मंत्री की योग्यता के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी, और मंत्री चुनना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है।

दस साल बाद, **27 अगस्त 2014** को मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया। अदालत ने कहा कि वह अनुच्छेद 75 में कोई नई अयोग्यता "पढ़" नहीं सकती — यह संसद का काम है। पर साथ ही उसने लिखा कि प्रधानमंत्री "संविधान के संरक्षक" जैसी स्थिति में हैं और उनसे अपेक्षा है कि वे **"संवैधानिक नैतिकता"**, **"सुशासन"** और **"संवैधानिक विश्वास (constitutional trust)"** के सिद्धांतों के अनुसार ऐसे लोगों को मंत्री न बनाएँ जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप तय हो चुके हों।

यह निर्णय दिलचस्प है — अदालत ने **आदेश नहीं दिया, अपेक्षा जताई**। यानी यहाँ संवैधानिक नैतिकता अदालत की तलवार नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की अंतरात्मा के लिए एक आईना थी — ठीक वैसे ही जैसे आंबेडकर चाहते थे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मनोज नरूला में संवैधानिक नैतिकता का **संस्थागत अर्थ** (पदाधिकारियों का सदाचार) दिखता है; 2018 के निर्णयों में इसका **अधिकार-आधारित अर्थ** उभरता है।

📌 **याद रखने लायक बात: मनोज नरूला बनाम भारत संघ, 2014** — सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक नैतिकता का आधुनिक पुनर्जीवन; न्यायिक संयम + नैतिक अपेक्षा।

⚠️ भ्रम से बचें

संवैधानिक नैतिकता शब्द का **सबसे पहला आधुनिक न्यायिक प्रयोग** दिल्ली उच्च न्यायालय (नाज़ फ़ाउंडेशन, 2009) में हुआ; **सर्वोच्च न्यायालय** में इसका पुनर्जीवन **मनोज नरूला (2014)** से माना जाता है।

2018 को "संवैधानिक नैतिकता का वर्ष" कहा जाता है — दिल्ली सरकार (जुलाई), नवतेज (सितंबर), जोसेफ शाइन (सितंबर), सबरीमाला (सितंबर) — सब उसी वर्ष।

आधार निर्णय (26 सितंबर 2018) को **पुट्टस्वामी-II** भी कहते हैं; निजता वाला निर्णय (24 अगस्त 2017) **पुट्टस्वामी-I** है।

📊 2018 के बाद संवैधानिक नैतिकता — कुछ और प्रयोग

1. **शफ़ीन जहाँ बनाम अशोकन (हादिया केस, 8 मार्च 2018):** वयस्क महिला का अपनी पसंद से विवाह और धर्म चुनना अनुच्छेद 21; उच्च न्यायालय का विवाह रद्द करने का आदेश पलटा।
2. **कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017):** अध्यादेशों को बार-बार दोबारा जारी करना "संविधान के साथ धोखा"; संस्थागत संवैधानिक नैतिकता।
3. **सबरीमाला संदर्भ (2026 की सुनवाई):** सात प्रश्नों में एक — क्या अनुच्छेद 25-26 में "सदाचार" का अर्थ संवैधानिक नैतिकता है।
4. **तमिलनाडु राज्यपाल (2025):** राज्यपाल से संवैधानिक मर्यादा और "मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक" की भूमिका की अपेक्षा।

New India Education by Omkar Sir

🌟 क्या आप जानते हैं? — "संवैधानिक विश्वास" क्या है?

मनोज नरूला केस में अदालत ने कहा कि जनता संवैधानिक पदाधिकारियों पर एक "विश्वास (trust)" रखती है — कि वे पद का प्रयोग जनहित में और संविधान की भावना से करेंगे। इसे **संवैधानिक विश्वास** कहा गया, जो संवैधानिक नैतिकता का संस्थागत रूप है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — दिल्ली सरकार केस (2018) की परिभाषा

पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है **संविधान के मानदंडों के प्रति निष्ठा** — ऐसा कोई काम न करना जो विधि के शासन का उल्लंघन करे या मनमाना हो; यह सभी संवैधानिक पदाधिकारियों पर लागू है और संस्थाओं के बीच परस्पर सम्मान व सहयोग माँगती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इसे संविधान के "आत्मा" से जोड़ा।

☆ संवैधानिक नैतिकता — प्रमुख निर्णय ☆

संस्थाओं का आचरण + व्यक्ति की स्वतंत्रता

केस	वर्ष	प्रयोग
मनोज नरूला	2014	प्रधानमंत्री से सदाचार की अपेक्षा
दिल्ली सरकार	2018	उपराज्यपाल सलाह से बँधे
नवतेज	2018	धारा 377 आंशिक रद्द
सबरीमाला	2018	"सदाचार" = संवैधानिक
जोसेफ शाइन	2018	धारा 497 रद्द
शक्ति वाहिनी	2018	खाप फ़रमान अवैध
सुप्रियो	2023	अल्पमत ने सहारा लिया

☆ **याद रखें:** पहला प्रयोग: नाज़ (2009); सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्जीवन: नरूला (2014)।

चित्र 6.3: संवैधानिक नैतिकता के प्रमुख न्यायिक निर्णय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — "असहमति लोकतंत्र का सुरक्षा कपाट है"

भीमा-कोरेगाँव मामले से जुड़े **रोमिला थापर बनाम भारत संघ (28 सितंबर 2018)** में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने असहमति वाले निर्णय में लिखा — असहमति लोकतंत्र का "सुरक्षा कपाट" है; अगर असहमति को जगह न मिली तो प्रेशर कुकर फट सकता है। यह वाक्य संवैधानिक नैतिकता के "असहमति के अधिकार" वाले तत्व का सबसे अधिक उद्धृत उदाहरण बन गया।

4. संवैधानिक नैतिकता बनाम सार्वजनिक/बहुसंख्यक नैतिकता

सार्वजनिक या सामाजिक नैतिकता (Public/Popular/Social Morality) समाज की प्रचलित परंपराओं, रीति-रिवाजों और बहुसंख्यक सोच पर टिकी होती है। यह समय और स्थान के साथ बदलती है और कई बार पूर्वाग्रहों को भी "नैतिकता" का नाम दे देती है — जैसे कभी छुआछूत, सती, बाल-विवाह या दहेज को सामाजिक मान्यता थी। **संवैधानिक नैतिकता** इसके उलट संविधान के मूल्यों पर टिकी है और अदालत की कसौटी यही है।

संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)	सार्वजनिक/बहुसंख्यक नैतिकता (Public/Popular Morality)
● संविधान के मूल मूल्यों पर आधारित — समानता, स्वतंत्रता, गरिमा	● समाज की प्रचलित परंपराओं, रीति-रिवाजों पर आधारित
● अल्पसंख्यकों और हाशिए के समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है	● बहुसंख्यक समूह के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित कर सकती है
● समय के साथ प्रगतिशील रूप से विकसित (जीवंत दस्तावेज़ दृष्टिकोण)	● समय और स्थान के अनुसार बदलती है — स्थिर नहीं
● बहुमत की राय से स्वतंत्र — कभी-कभी उसके विरुद्ध भी	● बहुमत की सहमति पर निर्भर
● न्यायपालिका द्वारा व्याख्यायित एवं संरक्षित	● सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं से प्रभावित

🔍 आसान परिभाषा: सार्वजनिक/सामाजिक नैतिकता (Public/Social Morality)

📘 **परिभाषा:** किसी समाज में किसी समय प्रचलित वे मान्यताएँ, रीति-रिवाज और व्यवहार-नियम जिन्हें बहुसंख्यक लोग "सही" मानते हैं, चाहे वे संविधान के मूल्यों से मेल खाएँ या नहीं।

💡 **आसान भाषा में:** "लोग क्या कहेंगे" वाली नैतिकता — जो भीड़ की पसंद-नापसंद से तय होती है, न कि अधिकारों से। 🏠 **उदाहरण:** किसी गाँव में अगर लड़कियों का कॉलेज जाना "ठीक नहीं" माना जाए, तो वह सामाजिक नैतिकता है; पर संविधान कहता है कि शिक्षा और बराबरी हर लड़की का हक़ है — यह संवैधानिक नैतिकता है।

4.1 संविधान में "नैतिकता (morality)" शब्द कहाँ है?

संविधान में "सदाचार" या "नैतिकता (morality)" शब्द **अनुच्छेद 19(2)** (शिष्टाचार या सदाचार के आधार पर अभिव्यक्ति पर उचित निर्बंधन), **अनुच्छेद 19(4)**, **अनुच्छेद 25(1)** और **अनुच्छेद 26** (धार्मिक स्वतंत्रता "लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य" के अधीन) में आता है। सबरीमाला (2018) और नवतेज (2018) में अदालत ने स्पष्ट किया कि इन अनुच्छेदों में "सदाचार" का अर्थ **संवैधानिक सदाचार** है, न कि भीड़ की नैतिकता।

सामाजिक प्रथा	संवैधानिक कसौटी / निर्णय
छुआछूत	अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का अंत; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
सगोत्र/अंतरजातीय विवाह पर खाप पंचायतों के फ़रमान	शक्ति वाहिनी 2018 — अवैध; साथी चुनना अनुच्छेद 21
महिला को पति की "संपत्ति" मानना (धारा 497)	जोसेफ शाइन 2018 — असंवैधानिक
समलैंगिकता को "प्रकृति के विरुद्ध" मानना	नवतेज 2018 — सहमति वाले वयस्क संबंध अपराध नहीं

सामाजिक प्रथा	संवैधानिक कसौटी / निर्णय
तत्काल तीन तलाक	शायरा बानो 2017 — स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
मासिक धर्म के आधार पर मंदिर-प्रवेश निषेध	सबरीमाला 2018 — असंवैधानिक (नौ-न्यायाधीश संदर्भ लंबित)

💡 इतिहास से उदाहरण — जब क़ानून ने सामाजिक नैतिकता बदली

जो प्रथाएँ कभी "समाज की मर्यादा" मानी जाती थीं, उन्हें क़ानून ने बदला — **सती प्रथा** पर रोक (बंगाल नियम XVII, 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक), **हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856**, **बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929** (शारदा अधिनियम), **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961**। आज ये बदलाव स्वाभाविक लगते हैं, पर उस समय इनका भारी सामाजिक विरोध हुआ था — यही संवैधानिक नैतिकता का "परिवर्तनकारी" पक्ष है।

📖 झुंझुनूँ की पंचायत और संविधान की किताब (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। राजस्थान के झुंझुनूँ ज़िले के एक गाँव में **सुनीता** और **विकास** ने अलग-अलग जातियों से होते हुए आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। दोनों वयस्क थे, पढ़े-लिखे थे। पर गाँव की जाति-पंचायत ने फ़रमान सुनाया — "दोनों परिवारों का हुक्का-पानी बंद, और लड़का-लड़की गाँव में क़दम न रखें।" कुछ लोग कहने लगे कि यही "गाँव की मर्यादा" है, यही "हमारी नैतिकता"।

सुनीता ने ज़िला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा के लिए आवेदन दिया। अधिकारी ने उसे बताया कि **27 मार्च 2018** को सर्वोच्च न्यायालय ने **शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ** केस में साफ़ कहा है — दो वयस्कों का अपनी पसंद से विवाह करना अनुच्छेद 21 का हिस्सा है; जाति या गोत्र के नाम पर कोई पंचायत उन्हें धमका नहीं सकती; और पुलिस को ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए हर ज़िले में विशेष प्रकोष्ठ बनाने होंगे।

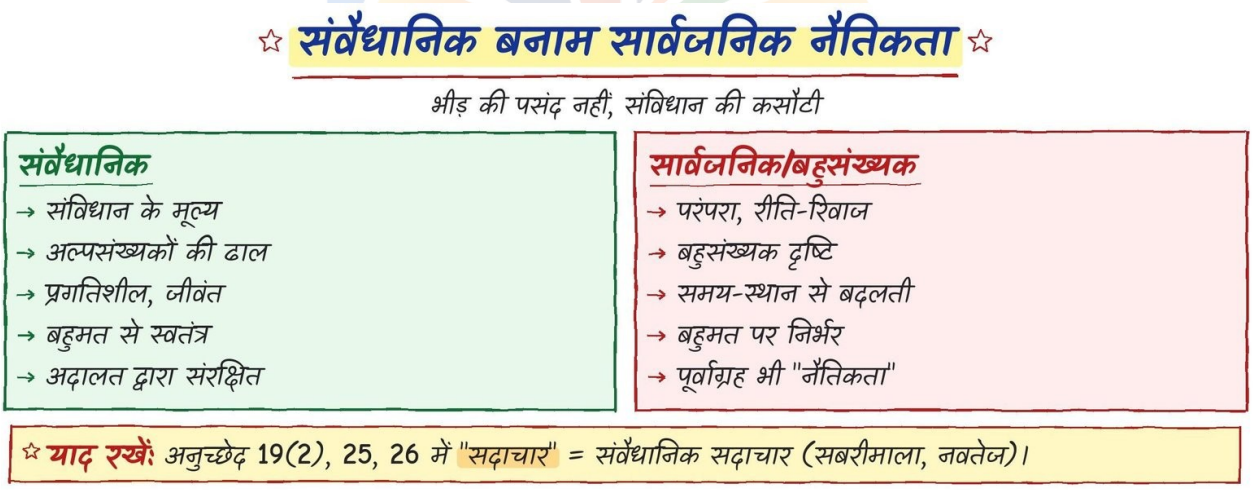
गाँव की "नैतिकता" और संविधान की "नैतिकता" यहाँ आमने-सामने थीं। पहली भीड़ की थी, दूसरी व्यक्ति की गरिमा की। पुलिस ने दूसरी का साथ दिया — क्योंकि भारत में अंतिम कसौटी **संवैधानिक नैतिकता** है, न कि बहुमत की पसंद।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सामाजिक नैतिकता अक्सर पूर्वाग्रहों को "मर्यादा" कहती है; संवैधानिक नैतिकता व्यक्ति की **गरिमा और चुनाव** की रक्षा करती है।

📌 **याद रखने लायक बात: शक्ति वाहिनी (2018)** — खाप पंचायतों के फ़रमान अवैध; साथी चुनना अनुच्छेद 21।

💡 एक ही प्रश्न, दो नैतिकताएँ

मान लीजिए किसी कॉलोनी की बैठक में बहुमत तय करे कि एक धर्म या जाति के लोगों को मकान किराए पर न दिया जाए। **सामाजिक नैतिकता** कहेगी — "बहुमत की इच्छा है, यही मर्यादा है।" **संवैधानिक नैतिकता** कहेगी — गरिमा, समानता और बंधुत्व के विरुद्ध ऐसा भेदभाव स्वीकार नहीं; अनुच्छेद 15 और प्रस्तावना का बंधुत्व इसकी कसौटी हैं। अदालत और राज्य से अपेक्षा है कि वे दूसरी कसौटी पर चलें।



चित्र 6.4: संवैधानिक नैतिकता बनाम सार्वजनिक नैतिकता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. आलोचनाएँ एवं चुनौतियाँ (Criticisms and Challenges)

संवैधानिक नैतिकता जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही विवादित भी। आलोचक कहते हैं कि जो सिद्धांत संविधान में कहीं परिभाषित नहीं, उसके आधार पर निर्वाचित संसद के बनाए क़ानून रद्द करना लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक हो सकता है। समर्थक कहते हैं कि "स्वतंत्रता", "समानता", "गरिमा" भी परिभाषित नहीं, फिर भी अदालतें रोज़ उनकी व्याख्या करती हैं।

आलोचना	तर्क
अस्पष्ट एवं व्यक्तिपरक (Vague and Subjective)	संविधान में कहीं परिभाषित नहीं — इसकी व्याख्या पूरी तरह न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर; अलग-अलग पीठ अलग-अलग व्याख्या कर सकती है (सबरीमाला में बहुमत और असहमति — दोनों ने इसी शब्द का सहारा लिया)।
न्यायिक अतिरेक की आशंका (Risk of Judicial Overreach)	आलोचकों का तर्क — इस अस्पष्ट सिद्धांत की आड़ में न्यायपालिका विधायी क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है — जो शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है।

आलोचना	तर्क
लोकतांत्रिक वैधता का प्रश्न	निर्वाचित न होने वाले न्यायाधीश — निर्वाचित बहुमत की इच्छा के विरुद्ध निर्णय कैसे दे सकते हैं? यह "बहुमत-विरोधी कठिनाई (Counter-Majoritarian Difficulty)" कहलाती है।
सांस्कृतिक-धार्मिक स्वायत्तता से टकराव	सबरीमाला जैसे मामलों में — धार्मिक समुदायों का तर्क कि उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप — धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-26) का उल्लंघन है।
आंबेडकर के मूल अर्थ से भटकाव	कुछ विद्वान कहते हैं कि आंबेडकर के लिए यह शासकों का संयम था, अदालत द्वारा क़ानून परखने की कसौटी नहीं।
अनिश्चितता	नागरिक और सरकार पहले से नहीं जान पाते कि कौन-सा क़ानून टिकेगा — इससे नीति-निर्माण में अनिश्चितता।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — नेहरू की आशंका**
>
> वेणुगोपाल ने 2018 में नेहरू की जिस आशंका का ज़िक्र किया, वह संविधान सभा के दिनों से जुड़ी है — कि सर्वोच्च न्यायालय कहीं संसद के ऊपर "तीसरा सदन" न बन जाए। यही आशंका आज "न्यायिक अतिरेक" की बहस में बार-बार लौटती है।

🔍 आसान परिभाषा: बहुमत-विरोधी कठिनाई (Counter-Majoritarian Difficulty)

📘 **परिभाषा:** यह प्रश्न कि जनता द्वारा न चुने गए न्यायाधीश, जनता द्वारा चुनी गई विधायिका के बनाए क़ानूनों को रद्द करके किस आधार पर लोकतांत्रिक माने जा सकते हैं; यह शब्द अमेरिकी विद्वान अलेक्ज़ेंडर बिकेल (Alexander Bickel) ने 1962 में दिया।

💡 **आसान भाषा में:** क्या खेल के अंपायर को यह हक़ होना चाहिए कि वह टीम के कप्तान का फ़ैसला पलट दे? हाँ — अगर कप्तान नियम-पुस्तिका तोड़ रहा हो। 🏠 **उदाहरण:** मोहल्ले की बैठक में बहुमत कहे कि "किराएदारों का पानी बंद कर दो", तब सोसायटी का नियम-पत्र (संविधान) और उसका निष्पक्ष संरक्षक बहुमत को रोकता है।

📖 8 दिसंबर 2018 — "मुझे आशा है यह विचार जन्म के साथ ही मर जाए"

सितंबर 2018 में लगातार कई निर्णयों — नवतेज, जोसेफ शाइन, सबरीमाला — में संवैधानिक नैतिकता का सहारा लिया गया। तीन महीने बाद, **8 दिसंबर 2018** को नई दिल्ली में **"द्वितीय जे. दादाचानजी स्मृति वाद-विवाद"** में तत्कालीन **अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल** बोलने खड़े हुए। उनकी बात ने पूरे विधि-जगत में हलचल मचा दी।

वेणुगोपाल ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग **"बहुत, बहुत ख़तरनाक"** हो सकता है — कोई नहीं जानता कि यह कहाँ ले जाएगा। उन्होंने सबरीमाला का उदाहरण दिया: बहुमत ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देती है, और असहमत न्यायाधीश ने कहा कि वही संवैधानिक नैतिकता आस्था में दख़ल से रोकती है — "अगर अदालत दो अलग आवाज़ों में बोले, तो यह एक **ख़तरनाक हथियार** है।" उन्होंने आशा जताई कि यह विचार **"जन्म के साथ ही मर जाए"**, वरना नेहरू की यह आशंका सच हो सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद का "तीसरा सदन" बन जाएगा।

कुछ दिनों बाद विधिवेत्ता गौतम भाटिया ने लिखा कि "स्वतंत्रता", "समानता", "गरिमा" भी अलग-अलग व्याख्या के लिए खुले हैं, फिर भी कोई उन्हें "ख़तरनाक" नहीं कहता। यही बहस आज भी जारी है — संवैधानिक नैतिकता अधिकारों की ढाल है या न्यायिक विवेक की खुली छूट?

🎯 **इस कहानी से समझें:** यह प्रसंग खंड 5 की तीनों बड़ी आलोचनाएँ — **अस्पष्टता, न्यायिक अतिरेक** और **लोकतांत्रिक वैधता** — एक साथ दिखाता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** आलोचना: **के.के. वेणुगोपाल (अटॉर्नी जनरल), 8 दिसंबर 2018** — "ख़तरनाक हथियार"; सबरीमाला के बहुमत और असहमति दोनों ने यही शब्द प्रयोग किया।

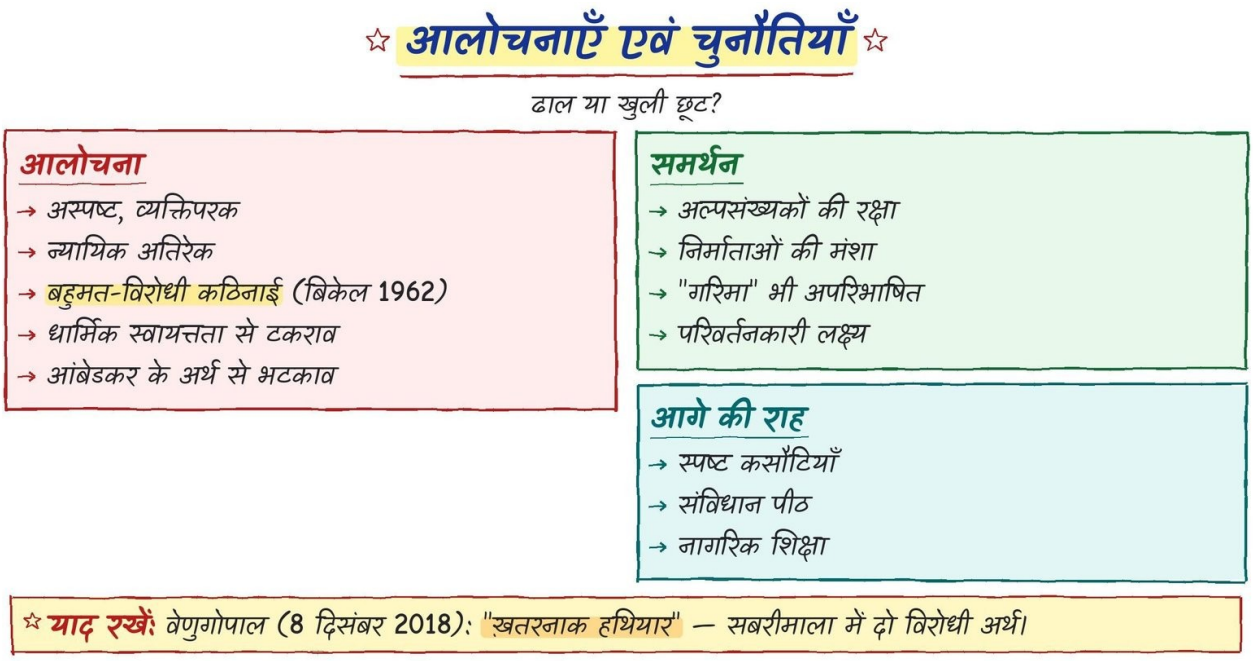
5.1 समर्थन के तर्क

1. **अल्पसंख्यकों की ढाल:** लोकतंत्र का अर्थ "51% का 49% पर राज" नहीं; मौलिक अधिकार बहुमत से बचाने के लिए ही बने हैं।
2. **संविधान-निर्माताओं की मंशा:** आंबेडकर ने ख़ुद कहा था कि भारत का समाज अलोकतांत्रिक है और संवैधानिक नैतिकता को विकसित करना होगा — अदालत यही काम करती है।
3. **अन्य शब्द भी अपरिभाषित:** "गरिमा", "उचित निर्बंधन", "स्वतंत्रता" भी परिभाषित नहीं; न्यायिक व्याख्या संविधान का स्वाभाविक काम है।
4. **परिवर्तनकारी लक्ष्य:** छुआछूत, पितृसत्ता, जाति-आधारित हिंसा जैसी समस्याएँ केवल बहुमत की इच्छा पर नहीं छोड़ी जा सकतीं।

5.2 चुनौतियाँ और आगे की राह

- **स्पष्ट मानदंड:** संवैधानिक नैतिकता के प्रयोग के लिए अदालत को स्पष्ट कसौटियाँ (जैसे गरिमा, समानता, आनुपातिकता) बतानी चाहिए, ताकि यह व्यक्तिपरक न लगे।
- **बड़ी पीठ:** इतने बड़े सामाजिक प्रश्न अनुच्छेद 145(3) के तहत कम से कम पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ही तय करे।
- **संवाद:** अदालत, संसद और समाज के बीच संवाद — जैसे सुप्रियो (2023) में संसद पर छोड़ना और समिति बनवाना।
- **नागरिक शिक्षा:** आंबेडकर के शब्दों में संवैधानिक नैतिकता "सीखनी" है — इसलिए विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा ज़रूरी।

> *"संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले बुरे हों तो वह बुरा सिद्ध होगा; और संविधान कितना भी बुरा हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे हों तो वह अच्छा सिद्ध होगा। (however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot)"* — **डॉ. भीमराव आंबेडकर — संविधान सभा, 25 नवंबर 1949**



चित्र 6.5: संवैधानिक नैतिकता — आलोचनाएँ, समर्थन एवं चुनौतियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📜 भाग B — नवीन संवैधानिक विकास एवं ऐतिहासिक निर्णय (2017-2026)

इस भाग में खंड 6 से 19 तक — संविधान पीठ और बाध्यकारी निर्णयों की पृष्ठभूमि, फिर एक-एक कर निजता, तीन तलाक, धारा 377, सबरीमाला, अयोध्या, अनुच्छेद 370, दिल्ली-महाराष्ट्र विवाद, चुनावी बॉन्ड, चुनाव आयुक्त नियुक्ति, समलैंगिक विवाह, 2024 के बड़े निर्णय, राज्यपाल-राज्य विवाद, महिला आरक्षण, नए आपराधिक क़ानून, डेटा संरक्षण क़ानून और 2026 के निर्णय। हर निर्णय में — तिथि, पीठ, अनुपात, मुख्य बिंदु और महत्व।

6. ऐतिहासिक निर्णयों की पृष्ठभूमि — संविधान पीठ, बाध्यकारी निर्णय और कालरेखा

भाग B के सभी निर्णय समझने से पहले तीन संवैधानिक प्रावधान जानना ज़रूरी है। **अनुच्छेद 141** — सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। **अनुच्छेद 145(3)** — संविधान की व्याख्या से जुड़े सारवान प्रश्न और अनुच्छेद 143 के संदर्भ कम से कम **पाँच न्यायाधीशों** की पीठ (संविधान पीठ) सुनेगी। **अनुच्छेद 137** — सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का **पुनर्विलोकन (review)** कर सकता है; और उसके बाद **उपचारात्मक याचिका (curative petition)** का रास्ता भी है (रूपा अशोक हुर्रा, 2002)।

पीठ का आकार	नियम/परंपरा	उदाहरण
2-3 न्यायाधीश (खंडपीठ)	साधारण अपीलें, कई महत्वपूर्ण निर्णय भी	तमिलनाडु राज्यपाल केस 2025 (2 न्यायाधीश), पद्म मेहता 2026
5 न्यायाधीश (संविधान पीठ)	संविधान की व्याख्या, अनुच्छेद 143 संदर्भ	नवतेज 2018, अनुच्छेद 370 (2023), चुनावी बॉन्ड 2024, राष्ट्रपति संदर्भ 2025
7 न्यायाधीश	पाँच-न्यायाधीश निर्णय पलटने के लिए	सीता सोरेन 2024, दविंदर सिंह 2024, AMU 2024
9 न्यायाधीश	सात-न्यायाधीश निर्णय पलटने/बड़े प्रश्न	पुट्टस्वामी 2017, खनिज रॉयल्टी 2024, निजी संपत्ति (39ख) 2024, सबरीमाला संदर्भ
13 न्यायाधीश	अब तक की सबसे बड़ी पीठ	केशवानंद भारती 1973

🔍 आसान परिभाषा: संविधान पीठ एवं बाध्यकारी पूर्व-निर्णय (Constitution Bench & Binding Precedent)

📘 **परिभाषा:** संविधान की व्याख्या से जुड़े प्रश्न सुनने वाली कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ (अनुच्छेद 145(3)); और अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश की सभी अदालतों के लिए क़ानून बन जाता है; बड़ी पीठ का निर्णय छोटी पीठ पर बाध्यकारी होता है।

💡 **आसान भाषा में:** जितना बड़ा प्रश्न, उतनी बड़ी पीठ; और जो सर्वोच्च न्यायालय कह दे, वह नीचे की हर अदालत के लिए "नियम-पुस्तिका" बन जाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे स्कूल में प्रधानाचार्य का बनाया नियम हर कक्षा-अध्यापक को मानना पड़ता है; उसे बदलना हो तो बड़ी समिति बैठती है।

2017 से 2026 का दौर इसलिए ख़ास है कि इसमें नौ-न्यायाधीश पीठों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ी — निजता (2017), खनिज रॉयल्टी (2024), निजी संपत्ति (2024), उद्योग की परिभाषा (2026) — और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संघवाद तथा चुनावी पारदर्शिता — तीनों क्षेत्रों में बुनियादी निर्णय आए। साथ ही 27 सितंबर 2022 से संविधान पीठ की सुनवाई का **सीधा प्रसारण** भी शुरू हुआ, जिसकी नींव **स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सर्वोच्च न्यायालय (26 सितंबर 2018)** ने रखी।

ऐतिहासिक निर्णयों की कालरेखा (2017-2026)

2017 — **पुट्टस्वामी (24 अगस्त) • शायरा बानो (22 अगस्त)**
निजता मौलिक अधिकार (9:0); तत्काल तीन तलाक शून्य (3:2)

2018 — **संवैधानिक नैतिकता का वर्ष**
कॉमन कॉज (मार्च), दिल्ली सरकार (जुलाई), नवतेज (6 सितंबर), आधार (26 सितंबर), जोसेफ शाइन (27 सितंबर), सबरीमाला (28 सितंबर)

2019 — **अयोध्या (9 नवंबर)**
2.77 एकड़ देवता को; 5 एकड़ मस्जिद के लिए — अनुच्छेद 142; सबरीमाला बड़ी पीठ को (14 नवंबर)

2020 — **अनुराधा भसीन (10 जनवरी) • अर्नब गोस्वामी (नवंबर)**
इंटरनेट बंदी आनुपातिक हो; ज़मानत नियम, जेल अपवाद

2023 — **बरनवाल, दिल्ली सेवाएँ, सुभाष देसाई, 370, सुप्रियो**
निर्वाचन आयुक्त समिति (2 मार्च); सेवाएँ निर्वाचित सरकार की (11 मई); 370 निरसन वैध (11 दिसंबर); समलैंगिक विवाह संसद पर (17 अक्टूबर)

2024 — **बड़ी पीठों का वर्ष**
चुनावी बॉन्ड रद्द (15 फ़रवरी); सीता सोरेन (4 मार्च); खनिज रॉयल्टी (25 जुलाई); दविंदर सिंह (1 अगस्त); 39(ख), AMU, बुलडोज़र, बलराम सिंह (नवंबर)

2025 — **तमिलनाडु राज्यपाल (8 अप्रैल) • राष्ट्रपति संदर्भ (20 नवंबर)**
एक से तीन माह की समय-सीमा और "स्वीकृत माना" — फिर राय: अदालत समय-सीमा नहीं थोप सकती

2026 — **हरीश राणा, फलोदी, पद्म मेहता, इंटरनेट**
निष्क्रिय इच्छामृत्यु का पहला प्रयोग; राजमार्ग सुरक्षा; राजस्थानी में शिक्षा; सबरीमाला निर्णय सुरक्षित (14 मई)

चित्र 6.6: ऐतिहासिक निर्णयों की कालरेखा (2017-2026)

📊 सर्वोच्च न्यायालय — कुछ मूल तथ्य

1. उद्घाटन **28 जनवरी 1950**; मूल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित **8**; आज स्वीकृत संख्या **34** (2019 के संशोधन अधिनियम से)।
2. अनुच्छेद **124** — स्थापना और गठन; **130** — दिल्ली में स्थान (मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से अन्यत्र भी बैठक कर सकते हैं)।
3. अनुच्छेद **129** — अभिलेख न्यायालय; **137** — पुनर्विलोकन; **141** — घोषित विधि बाध्यकारी।
4. **उपचारात्मक याचिका** — रूपा अशोक हुर्रा (2002); पुनर्विलोकन ख़ारिज होने के बाद अंतिम उपाय।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सीधा प्रसारण

स्वप्निल त्रिपाठी केस (2018) में अदालत ने सिद्धांततः सीधा प्रसारण स्वीकार किया; **27 सितंबर 2022** से संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू हुआ। आज सबरीमाला संदर्भ जैसी सुनवाइयाँ लाखों लोग देखते हैं।

☆ ऐतिहासिक निर्णयों की पृष्ठभूमि ☆

अनुच्छेद 141, 145(3), 137 — पीठ जितनी बड़ी, प्रश्न उतना बड़ा

पीठ	काम	उदाहरण
2-3	साधारण अपीलें	तमिलनाडु राज्यपाल 2025
5	संविधान की व्याख्या, 143	नवतेज, 370, चुनावी बॉन्ड
7	5 का निर्णय पलटना	सीता सोरेन, दविंदर, AMU
9	7 का निर्णय पलटना	पुट्टस्वामी, खनिज, 39(ख)
13	सबसे बड़ी	केशवानंद 1973

☆ **याद रखें:** सीधा प्रसारण: स्वप्निल त्रिपाठी (2018) → संविधान पीठ 27 सितंबर 2022 से।

चित्र 6.7: ऐतिहासिक निर्णयों की पृष्ठभूमि — पीठ, बाध्यकारी निर्णय, कालरेखा — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. निजता का अधिकार — जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी केस 2017

24 अगस्त 2017 को 9 न्यायाधीशों की पीठ (मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता में) ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया — **निजता का अधिकार (Right to Privacy)** अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के तहत, और भाग 3 की स्वतंत्रताओं के अंतर्निहित हिस्से के रूप में, एक **मौलिक अधिकार** है। इस निर्णय ने एम.पी. शर्मा (1954, आठ न्यायाधीश) और खड़क सिंह (1962, छह न्यायाधीश) के पुराने निर्णयों के उन अंशों को पलटा जिनमें निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था; साथ ही ए.डी.एम. जबलपुर (1976) के बहुमत-निर्णय को "गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण" कहा।

📖 86 वर्ष के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की याचिका

2012 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश **के.एस. पुट्टस्वामी** ने, जो तब 86 वर्ष के थे, आधार योजना के विरुद्ध याचिका दायर की। उनका प्रश्न सीधा था — क्या सरकार बिना किसी क़ानून के नागरिकों की उँगलियों के निशान और आँखों की पुतली का डेटा इकट्ठा कर सकती है? उस समय आधार के लिए कोई संसदीय क़ानून था ही नहीं (वह 2016 में आया)।

सुनवाई में केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि निजता तो **मौलिक अधिकार है ही नहीं** — एम.पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के पुराने निर्णयों का हवाला दिया गया। प्रश्न इतना बड़ा था कि पहले पाँच, फिर **नौ न्यायाधीशों** की पीठ बनी। **24 अगस्त 2017** को नौ में से नौ न्यायाधीशों ने कहा — निजता मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय में 1976 के ए.डी.एम. जबलपुर के बहुमत को "गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण" बताया — वही केस जिसमें उनके पिता, तत्कालीन न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़, बहुमत में थे।

पुट्टस्वामी 2024 में 98 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए। उनकी याचिका ने न केवल आधार का रूप बदला, बल्कि नवतेज, जोसेफ शाइन और डेटा संरक्षण क़ानून तक का रास्ता खोला।

🎯 **इस कहानी से समझें:** एक बुज़ुर्ग नागरिक की याचिका से **"निजता = मौलिक अधिकार"** का सिद्धांत निकला — यह "जीवंत दस्तावेज़" दृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण है।

📌 **याद रखने लायक बात: पुट्टस्वामी-I (24.08.2017)** — 9 न्यायाधीश, सर्वसम्मति; एम.पी. शर्मा और खड़क सिंह के संबंधित अंश पलटे; ए.डी.एम. जबलपुर की आलोचना।

7.1 निर्णय के मुख्य बिंदु

1. **निजता के तीन रूप:** शारीरिक निजता (शरीर पर अधिकार), सूचनात्मक निजता (अपने डेटा पर नियंत्रण) और निर्णय की निजता (खान-पान, विवाह, लैंगिक पहचान जैसे निजी चुनाव)।
2. **पूर्ण नहीं:** निजता असीमित (absolute) नहीं; उस पर रोक के लिए **त्रिसूत्रीय परीक्षण** — (क) **वैधानिकता** — कोई क़ानून हो; (ख) **वैध उद्देश्य/आवश्यकता** — राज्य का उचित लक्ष्य (राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध-निवारण, कल्याण योजनाओं का वितरण); (ग) **आनुपातिकता** — साधन और लक्ष्य के बीच तार्किक संबंध, सबसे कम हस्तक्षेप वाला उपाय।
3. **डेटा संरक्षण क़ानून की ज़रूरत:** अदालत ने सरकार से डेटा संरक्षण का ढाँचा बनाने को कहा; इसी से न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (2017) बनी, और अंततः **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** आया।
4. **जीवंत संविधान:** अधिकारों की सूची बंद नहीं; बदलते समय और तकनीक के साथ अनुच्छेद 21 की व्याख्या बढ़ती है।

🔍 आसान परिभाषा: निजता का अधिकार एवं त्रिसूत्रीय परीक्षण (Right to Privacy & Three-fold Test)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 21 और भाग 3 में निहित वह मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के शरीर, व्यक्तिगत सूचना और निजी निर्णयों को राज्य व अन्य के अनुचित हस्तक्षेप से बचाता है; इस पर रोक केवल तब वैध जब वह क़ानून पर आधारित, वैध उद्देश्य के लिए और आनुपातिक हो।

💡 **आसान भाषा में:** मेरी ज़िंदगी के कुछ हिस्से "मेरे" हैं — सरकार उनमें तभी झाँक सकती है जब क़ानून हो, ठोस कारण हो और ज़रूरत से ज़्यादा दख़ल न हो। 🏠 **उदाहरण:** घर का दरवाज़ा — पुलिस भी बिना वारंट (क़ानूनी आधार) और ठोस वजह के अंदर नहीं घुस सकती।

💡 उदाहरण: इस केस का व्यापक प्रभाव

इस केस का सीधा प्रभाव आधार (Aadhaar) योजना, डेटा संरक्षण क़ानून (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023), समलैंगिकता (नवतेज सिंह जौहर 2018), व्यभिचार (जोसेफ शाइन 2018), इच्छामृत्यु और व्यक्तिगत स्वायत्तता से जुड़े बाद के सभी बड़े फ़ैसलों पर पड़ा — यह "मौलिक अधिकार-क्रांति" का आधार-स्तंभ बना।

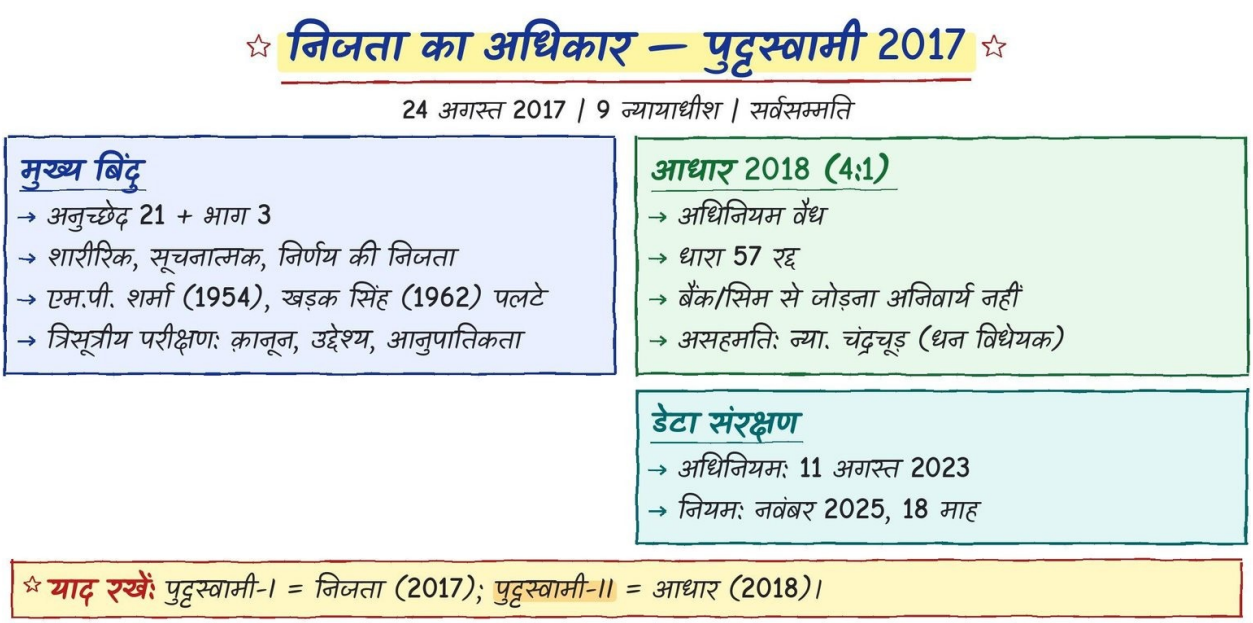
7.2 आधार निर्णय (पुट्टस्वामी-II), 26 सितंबर 2018

पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **4:1** बहुमत से **आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016** को वैध ठहराया — कहा कि जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी देना निजता का उल्लंघन नहीं और अधिनियम "व्यापक निगरानी का ढाँचा" नहीं बनाता। पर कुछ प्रावधान रद्द हुए — **धारा 57** (निजी कंपनियों द्वारा आधार से सत्यापन), बैंक खाते और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की अनिवार्यता, और बच्चों के स्कूल-प्रवेश के लिए आधार की शर्त। अधिनियम को **धन विधेयक** के रूप में पारित करने को भी बहुमत ने सही माना; **न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़** ने असहमति में कहा कि इसे धन विधेयक बनाना "संविधान के साथ धोखा" है। इसके बाद **आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2019** बना।

7.3 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 — पुट्टस्वामी का विधायी परिणाम

पहलू	विवरण
अधिनियमन	संसद ने पारित किया; **11 अगस्त 2023** को राष्ट्रपति की स्वीकृति (अधिनियम संख्या 22, 2023)।

पहलू	विवरण
नियम	**डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025** — 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना (14 नवंबर 2025 को घोषित); अनुपालन के लिए **18 महीने** का चरणबद्ध समय; भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन।
मुख्य अवधारणाएँ	डेटा प्रधान (Data Principal — जिसका डेटा है), डेटा न्यासी (Data Fiduciary — जो डेटा संसाधित करता है), सहमति प्रबंधक (Consent Manager)।
अधिकार	जानकारी पाने, सुधार और मिटाने का अधिकार, शिकायत निवारण, नामांकन (मृत्यु/अक्षमता की स्थिति में)।
बच्चे	18 वर्ष से कम के डेटा के लिए माता-पिता की सत्यापन-योग्य सहमति।
आलोचना	सरकार को व्यापक छूट; सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) में बदलाव से निजी जानकारी देने पर रोक कड़ी हुई।



चित्र 6.8: निजता का अधिकार — पुट्टस्वामी 2017, आधार 2018, डेटा संरक्षण 2023 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. तीन तलाक असंवैधानिक — शायरा बानो केस 2017

22 अगस्त 2017 को पाँच न्यायाधीशों की पीठ (मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर) ने निर्णय दिया। इस पीठ में पाँच अलग-अलग धर्मों के न्यायाधीश थे — यह अपने आप में प्रतीकात्मक था।

पहलू	विवरण
निर्णय	5 न्यायाधीशों की पीठ ने **3:2** बहुमत से "तलाक-ए-बिद्दत" (एक साथ तीन बार तलाक बोलकर तुरंत विवाह-विच्छेद) को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया।
बहुमत	न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और यू.यू. ललित — यह प्रथा **"स्पष्ट रूप से मनमानी (Manifestly Arbitrary)"** है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन; मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) लागू करने वाला अधिनियम, 1937 जिस हद तक इसे मान्यता देता है, उस हद तक शून्य। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ — यह प्रथा क़ुरान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध; "जो धर्मशास्त्र में बुरा है, वह क़ानून में भी बुरा है।"
आधार	यह प्रथा अनुच्छेद 14 (समानता) का उल्लंघन करती है — महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण; न्यायमूर्ति जोसेफ के अनुसार यह इस्लाम धर्म का "अनिवार्य धार्मिक अभ्यास (Essential Religious Practice)" नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 25 का संरक्षण नहीं।
अल्पमत	मुख्य न्यायाधीश खेहर और न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर — यह व्यक्तिगत विधि का हिस्सा है और अनुच्छेद 25 से संरक्षित; अदालत ने छह महीने के लिए रोक लगाकर संसद से क़ानून बनाने को कहा।
बाद का विधायी कदम	**मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019** — तत्काल तीन तलाक को शून्य और दंडनीय अपराध (3 वर्ष तक कारावास) बनाया; पत्नी को गुज़ारा भत्ता और नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार; अपराध संज्ञेय पर पत्नी/रिश्तेदार की शिकायत पर ही, और ज़मानत मजिस्ट्रेट दे सकते हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पाँच धर्मों के पाँच न्यायाधीश

तीन तलाक की सुनवाई करने वाली पीठ में पाँच अलग-अलग धर्मों के न्यायाधीश थे — मुख्य न्यायाधीश **जे.एस. खेहर** (सिख), न्यायमूर्ति **कुरियन जोसेफ** (ईसाई), **रोहिंटन नरीमन** (पारसी), **यू.यू. ललित** (हिंदू) और **एस. अब्दुल नज़ीर** (मुस्लिम)। इसे भारत की बहुलता का प्रतीक माना गया।

📖 उत्तराखंड की शायरा बानो — एक चिट्ठी से शुरू हुई लड़ाई

उत्तराखंड के काशीपुर की **शायरा बानो** का विवाह 2002 में हुआ था। अक्टूबर 2015 में, जब वे अपने मायके में इलाज करा रही थीं, उन्हें डाक से पति का एक पत्र मिला — उसमें तीन बार "तलाक" लिखा था। पंद्रह साल का विवाह एक काग़ज़ के टुकड़े से ख़त्म हो गया। दो बच्चों से मिलना भी कठिन हो गया।

फ़रवरी 2016 में शायरा बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की — तत्काल तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित किया जाए। उनके साथ और भी महिलाएँ जुड़ीं, और कई मुस्लिम महिला संगठनों ने भी समर्थन किया। सुनवाई गर्मी की छुट्टियों में भी चली — मई 2017 में छह दिन लगातार।

22 अगस्त 2017 को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 से तत्काल तीन तलाक को शून्य घोषित किया। निकाह हलाला और बहुविवाह के प्रश्न इस निर्णय में तय नहीं हुए — वे अलग याचिकाओं में आज भी लंबित हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** यह केस दिखाता है कि **व्यक्तिगत विधि (पर्सनल लॉ)** भी मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 14 की कसौटी से बाहर नहीं।

📌 **याद रखने लायक बात: शायरा बानो (22.08.2017)** — 3:2; केवल तलाक-ए-बिद्दत शून्य; बाद में 2019 का क़ानून।

🔍 आसान परिभाषा: स्पष्ट मनमानी का सिद्धांत (Doctrine of Manifest Arbitrariness)

📘 **परिभाषा:** कोई क़ानून या प्रथा जो बिना तर्कसंगत आधार के, सनक या मनमर्ज़ी से अधिकार छीनती हो, वह अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन है — चाहे वह किसी क़ानून में हो या व्यक्तिगत विधि में।

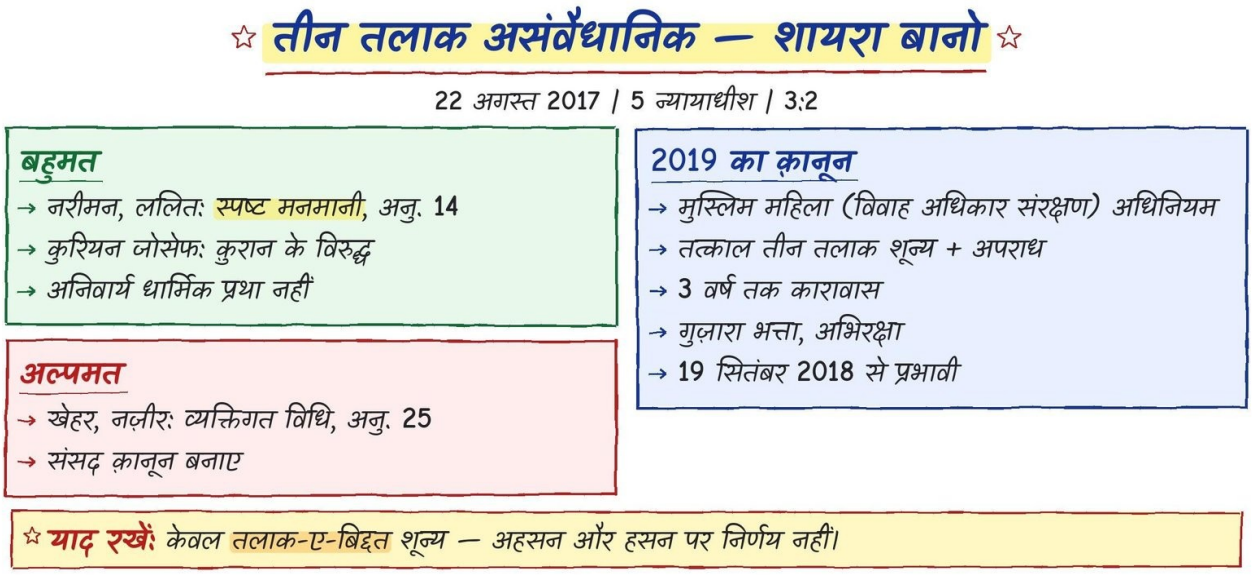
💡 **आसान भाषा में:** जो नियम "बस यूँ ही", बिना किसी ठोस कारण के किसी को नुकसान पहुँचाए, वह बराबरी के ख़िलाफ़ है। 🏠 **उदाहरण:** अगर कोई दुकानदार किसी ग्राहक को बिना कारण, केवल मूड के हिसाब से सामान देने से मना कर दे — यही मनमानी है।

⚠️ भ्रम से बचें

निर्णय ने **सभी प्रकार के तलाक** नहीं, केवल **तलाक-ए-बिद्दत** (तत्काल, एक साथ तीन तलाक) को अमान्य किया; तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-हसन पर यह निर्णय नहीं था।

अनुपात **3:2** था — पर "स्पष्ट मनमानी" का तर्क केवल दो न्यायाधीशों (नरीमन, ललित) का था; तीसरे (कुरियन जोसेफ) का आधार धार्मिक-ग्रंथ आधारित था।

2019 का क़ानून **19 सितंबर 2018** से लागू माना गया (अध्यादेश की तिथि)।



चित्र 6.9: तीन तलाक असंवैधानिक — शायरा बानो 2017 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

9. धारा 377 का अपराधीकरण समाप्त — नवतेज सिंह जौहर केस 2018

6 सितंबर 2018 को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन, ए.एम. खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा) ने सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (जो सहमति से समलैंगिक संबंधों को "प्रकृति के विरुद्ध अपराध" मानती थी) को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया — वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं। यह 2013 के सुरेश कुमार कौशल निर्णय (जिसने नाज़ फ़ाउंडेशन के 2009 के प्रगतिशील फ़ैसले को पलट दिया था) को स्वयं पलटने वाला ऐतिहासिक निर्णय था।

अनुच्छेद	नवतेज में क्या कहा गया
अनुच्छेद 14	लैंगिक रुझान (Sexual Orientation) के आधार पर भेदभाव मनमाना; "प्रकृति के विरुद्ध" की कोई स्पष्ट कसौटी नहीं।
अनुच्छेद 15	"लिंग" के आधार पर भेदभाव के निषेध में यौन अभिरुचि भी शामिल।
अनुच्छेद 19(1)(क)	अपनी पहचान व्यक्त करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद	नवतेज में क्या कहा गया
अनुच्छेद 21	गरिमा, निजता और अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन जीने का अधिकार।
जो अपराध रहा	असहमति वाले संबंध, नाबालिगों के साथ संबंध और पशुओं के साथ कृत्य — ये धारा 377 के तहत अपराध बने रहे। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 जैसी कोई धारा नहीं रखी गई।

📖 भरतनाट्यम नर्तक नवतेज जौहर और "इतिहास से माफ़ी"

दिसंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेश कुमार कौशल** केस में दिल्ली उच्च न्यायालय का 2009 का निर्णय पलट दिया था और कहा था कि देश की आबादी का "बहुत छोटा अंश" ही समलैंगिक है, इसलिए धारा 377 बनी रहेगी। इसके बाद 2016 में प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक **नवतेज सिंह जौहर**, पत्रकार सुनील मेहरा, शेफ़ रितु डालमिया, होटल व्यवसायी अमन नाथ और व्यवसायी आयशा कपूर ने नई याचिका दायर की।

6 सितंबर 2018 को पाँचों न्यायाधीशों ने एक स्वर में कौशल को पलट दिया। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने लिखा कि **इतिहास इस समुदाय और उनके परिवारों से माफ़ी माँगने का ऋणी है** — सदियों के अपमान और भय के लिए। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जर्मन दार्शनिक गोएथे के शब्दों से शुरुआत की — "मैं जो हूँ, वही हूँ, इसलिए मुझे वैसे ही स्वीकार करो।"

अदालत ने साफ़ कहा कि मौलिक अधिकार **बहुमत की स्वीकृति** पर निर्भर नहीं; "बहुत छोटा अंश" होना किसी के अधिकार छीनने का आधार नहीं हो सकता। यही संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता का सबसे स्पष्ट उदाहरण बना।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नवतेज ने **गैर-प्रतिगमन** (अधिकार पीछे नहीं जाएँगे) और **बहुमत से स्वतंत्र मौलिक अधिकार** — दोनों सिद्धांत स्थापित किए।

📌 **याद रखने लायक बात: नवतेज (06.09.2018)** — 5:0; कौशल (2013) पलटा; वयस्कों के सहमति वाले संबंध अपराध नहीं।

9.1 2018 की "स्वतंत्रता त्रयी" — जोसेफ शाइन और कॉमन कॉज

◆ ◆ जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ — 27 सितंबर 2018

पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से **धारा 497 (व्यभिचार)** को रद्द किया, जिसमें केवल पुरुष को दंडित किया जाता था और पति की "सहमति" होने पर अपराध नहीं माना जाता था — यानी पत्नी को पति की संपत्ति जैसा माना गया था। साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की **धारा 198(2)** भी व्यभिचार की सीमा तक रद्द। अदालत ने अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना। व्यभिचार अब अपराध नहीं, पर तलाक का आधार (दीवानी ग़लती) बना रहा। इसने 1954 (यूसुफ़ अब्दुल अज़ीज़), 1985 (सौमित्री विष्णु) और 1988 (वी. रेवती) के निर्णय पलटे।

◆ ◆ कॉमन कॉज बनाम भारत संघ — 9 मार्च 2018, संशोधित 24 जनवरी 2023

पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **गरिमा के साथ मरने के अधिकार** को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना; **निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)** और **अग्रिम चिकित्सा निर्देश (Living Will)** को मान्यता दी और विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। **24 जनवरी 2023** को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने इन दिशा-निर्देशों को सरल बनाया — मजिस्ट्रेट की अनुमति की शर्त हटाई और चिकित्सा बोर्ड के डॉक्टरों के अनुभव की शर्त 20 से घटाकर 5 वर्ष की। इसी आधार पर **11 मार्च 2026** को **हरीश राणा** केस में पहली बार 13 वर्षों से अचेत अवस्था में पड़े व्यक्ति के लिए कृत्रिम पोषण हटाने की अनुमति दी गई।

निर्णय	तिथि	पीठ	मूल संदेश
पुट्टस्वामी	24.08.2017	9 (सर्वसम्मति)	निजता मौलिक अधिकार
कॉमन कॉज	09.03.2018	5	गरिमा से मरने का अधिकार
नवतेज	06.09.2018	5 (सर्वसम्मति)	समलैंगिक संबंध अपराध नहीं
आधार	26.09.2018	5 (4:1)	आधार वैध, धारा 57 रद्द
जोसेफ शाइन	27.09.2018	5 (सर्वसम्मति)	व्यभिचार अपराध नहीं
सबरीमाला	28.09.2018	5 (4:1)	सभी आयु की महिलाओं का प्रवेश

☆ 2018 की स्वतंत्रता त्रयी ☆

धारा 377 · धारा 497 · गरिमा से मरना

निर्णय	तिथि	मूल संदेश
नवतेज (5:0)	06.09.2018	सहमति वाले वयस्क संबंध अपराध नहीं
जोसेफ शाइन (5:0)	27.09.2018	व्यभिचार अपराध नहीं
कॉमन कॉज	09.03.2018	निष्क्रिय इच्छामृत्यु, लिविंग विल
कॉमन कॉज संशोधन	24.01.2023	प्रक्रिया सरल
हरीश राणा	11.03.2026	पहली बार पोषण हटाया

☆ याद रखें: नवतेज ने कौशल (2013) पलटा; न्या. मल्होत्रा: "इतिहास माफ़ी का ऋणी"।

चित्र 6.10: धारा 377, व्यभिचार और इच्छामृत्यु — 2018 की स्वतंत्रता त्रयी — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. सबरीमाला मंदिर — महिला प्रवेश निर्णय 2018

इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य केस में **28 सितंबर 2018** को सर्वोच्च न्यायालय ने **4:1** बहुमत से केरल के सबरीमाला मंदिर में 10-50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं (मासिक धर्म योग्य आयु) के प्रवेश प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया। **केरल हिंदू सार्वजनिक उपासना स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) नियम, 1965 का नियम 3(ख)** रद्द हुआ। बहुमत (मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति खानविलकर, नरीमन, चंद्रचूड़) ने यह प्रतिबंध अनुच्छेद 14 (समानता), 15, 21 और 25(1) (धार्मिक स्वतंत्रता — जो व्यक्तिगत भी है, केवल सामूहिक नहीं) का उल्लंघन माना; न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इसे अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता) का रूप भी बताया।

पक्ष	तर्क
बहुमत	अयप्पा भक्त अलग "धार्मिक संप्रदाय" नहीं; यह प्रथा "अनिवार्य धार्मिक प्रथा" नहीं; अनुच्छेद 25 में "सदाचार" = संवैधानिक नैतिकता; शारीरिक कारण से बहिष्कार गरिमा के विरुद्ध।
असहमति (न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा)	धार्मिक आस्था के गहरे प्रश्नों में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; बहुलवादी समाज में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ धार्मिक विविधता का सम्मान भी है; अनुच्छेद 14 को धार्मिक प्रथाओं पर इस तरह लागू करना ठीक नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: अनिवार्य धार्मिक प्रथा का सिद्धांत (Essential Religious Practices Doctrine)

📘 **परिभाषा:** शिरूर मठ (1954) से विकसित यह कसौटी कि अनुच्छेद 25-26 का संरक्षण केवल उन प्रथाओं को मिलेगा जो किसी धर्म का "अनिवार्य और अभिन्न" अंग हैं — जिनके हटने से धर्म का स्वरूप ही बदल जाए; बाक़ी प्रथाएँ राज्य के नियमन के अधीन हैं।

💡 **आसान भाषा में:** धर्म की "जड़" को संविधान बचाता है, पर हर रिवाज़ को नहीं — अदालत देखती है कि कौन-सी चीज़ सच में धर्म का मूल है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी परिवार की पूजा में दीपक जलाना मूल हो सकता है, पर पूजा का समय या थाली का रंग नहीं।

📖 2006 की एक याचिका, जो बीस साल बाद भी चल रही है

2006 में **इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन** की कुछ महिला अधिवक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश रोकना भेदभाव है। मंदिर-पक्ष का तर्क था कि भगवान अयप्पा "नैष्ठिक ब्रह्मचारी" रूप में हैं और यह प्रथा उसी आस्था का हिस्सा है; 1991 में केरल उच्च न्यायालय ने भी प्रतिबंध को सही ठहराया था।

बारह साल बाद, **28 सितंबर 2018** को 4:1 से प्रवेश की अनुमति मिली। पर इसके बाद केरल में बड़े विरोध-प्रदर्शन हुए; जनवरी 2019 में जब दो महिलाएँ पुलिस सुरक्षा में मंदिर पहुँचीं, तो राज्य में हड़ताल और हिंसा हुई। निर्णय के विरुद्ध 60 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएँ आईं।

नवंबर 2019 में मामला सात बड़े प्रश्नों के साथ नौ न्यायाधीशों को सौंपा गया — जिनमें मस्जिदों और अग्नि-मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश भी शामिल था। **14 मई 2026** को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा गया; अक्टूबर 2026 तक प्रतीक्षा जारी है। एक याचिका बीस वर्ष बाद भी भारत के धार्मिक स्वतंत्रता-क़ानून को नए सिरे से गढ़ने की कगार पर है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सबरीमाला संवैधानिक नैतिकता की **सबसे कठिन परीक्षा** है — समानता बनाम धार्मिक स्वायत्तता।

📌 **याद रखने लायक बात: सबरीमाला (28.09.2018)** — 4:1 (असहमति: न्या. इंदु मल्होत्रा); संदर्भ 14.11.2019; निर्णय सुरक्षित 14.05.2026।

10.1 पुनर्विचार और नौ-न्यायाधीश संदर्भ — ताज़ा स्थिति

यह निर्णय अत्यंत विवादास्पद रहा — व्यापक सामाजिक विरोध हुआ। **14 नवंबर 2019** को पाँच न्यायाधीशों की पुनर्विचार पीठ ने **3:2** बहुमत से 2018 का निर्णय रद्द किए बिना, धार्मिक स्वतंत्रता के व्यापक प्रश्न (मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश, दाऊदी बोहरा समुदाय में ख़तना, पारसी महिलाओं का अग्नि-मंदिर प्रवेश आदि) **बड़ी पीठ** को भेजे। फ़रवरी 2020 में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने संदर्भ को स्वीकार्य माना और सात प्रश्न तय किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीश पीठ ने **7 अप्रैल से 14 मई 2026** तक 16 दिन सुनवाई कर **निर्णय सुरक्षित** रखा; अक्टूबर 2026 तक निर्णय नहीं आया है, इसलिए **2018 का निर्णय ही लागू क़ानून** है। यह मामला धार्मिक स्वायत्तता बनाम संवैधानिक नैतिकता के व्यापक प्रश्नों पर अभी भी विचाराधीन है।

New India Education by Omkar Sir

📌 ध्यान दें — सात संदर्भित प्रश्न (सार)

धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) और धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों (अनुच्छेद 26) के बीच संबंध क्या है?

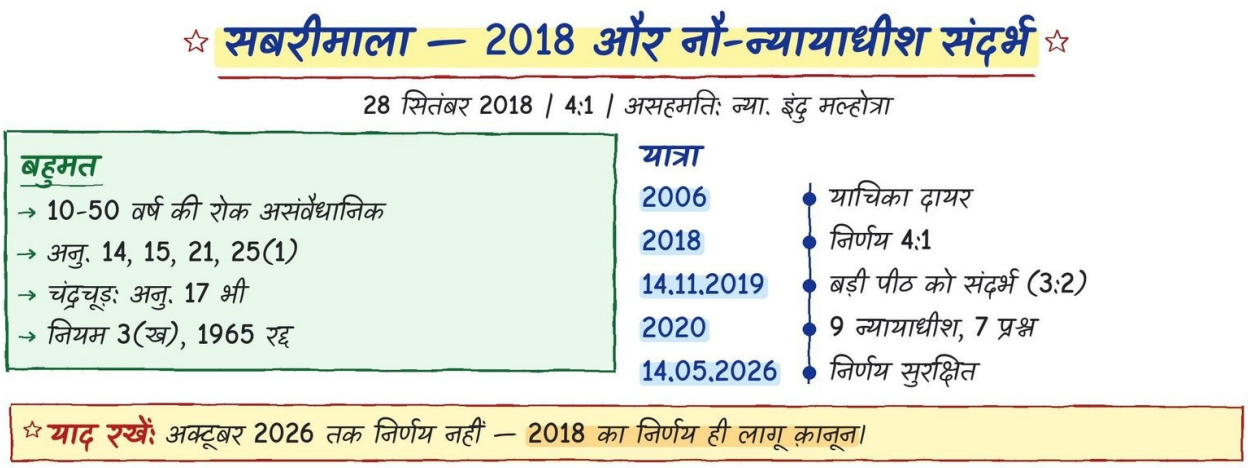
अनुच्छेद 25 और 26 में "लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य" में "सदाचार" का अर्थ क्या है — क्या यह संवैधानिक नैतिकता है?

धार्मिक प्रथाओं की न्यायिक समीक्षा की सीमा क्या है, और "अनिवार्य धार्मिक प्रथा" की कसौटी कौन तय करे?

अनुच्छेद 25(2)(ख) में "हिंदुओं के वर्ग" का अर्थ क्या है; क्या किसी संप्रदाय की प्रथा को उसी धर्म से बाहर का व्यक्ति जनहित याचिका से चुनौती दे सकता है?

📊 धार्मिक स्वतंत्रता — अनुच्छेद 25 से 28 एक नज़र में

1. **अनुच्छेद 25:** अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता — लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन; 25(2)(ख) — सामाजिक सुधार और हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने का क़ानून।
2. **अनुच्छेद 26:** धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार।
3. **अनुच्छेद 27:** किसी धर्म के प्रचार के लिए कर देने की बाध्यता नहीं।
4. **अनुच्छेद 28:** पूर्णतः राज्य-निधि से चलने वाले शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं।



चित्र 6.11: सबरीमाला 2018 और नौ-न्यायाधीश संदर्भ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

11. अयोध्या भूमि विवाद — एम. सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास केस 2019

9 नवंबर 2019 को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस. अब्दुल नज़ीर) ने सर्वसम्मति से — भारत के सबसे लंबे और संवेदनशील भूमि-विवाद का निपटारा करते हुए — विवादित **2.77 एकड़** भूमि **"राम लला विराजमान"** (देवता) को सौंपी और केंद्र सरकार को तीन महीने में मंदिर-निर्माण के लिए एक **ट्रस्ट** बनाने का आदेश दिया; मुस्लिम पक्ष (उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक़्फ़ बोर्ड) को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही प्रमुख स्थान पर वैकल्पिक **5 एकड़** भूमि देने का निर्देश दिया।

पहलू	विवरण
आधार	यह निर्णय पुरातात्विक साक्ष्य (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट — ढाँचे के नीचे ग़ैर-इस्लामिक संरचना के अवशेष), ऐतिहासिक दस्तावेज़ों, राजस्व-अभिलेखों और लगातार उपासना के साक्ष्य का संतुलन साधने वाला माना जाता है; भूमि का स्वामित्व "आस्था" से नहीं, साक्ष्य के आधार पर तय हुआ।
अनुच्छेद 142	वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि का निर्देश "पूर्ण न्याय" के लिए अनुच्छेद 142 की शक्ति से।
विधि का शासन	अदालत ने 1949 में मूर्तियाँ रखने और 6 दिसंबर 1992 को ढाँचा गिराने को **विधि के शासन का गंभीर उल्लंघन** कहा।
पूजा स्थल अधिनियम, 1991	अदालत ने इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने वाला बताया; अयोध्या विवाद इसके दायरे से बाहर रखा गया था।
प्रभाव	इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 2010 का तीन-भाग वाला बँटवारा पलटा; श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (फ़रवरी 2020) बना; 5 एकड़ भूमि धन्नीपुर (अयोध्या) में दी गई।

11.1 इंटरनेट का अधिकार — अनुराधा भसीन केस 2020

10 जनवरी 2020 को तीन न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति एन.वी. रमना) ने जम्मू-कश्मीर में अगस्त 2019 से जारी इंटरनेट बंदी पर निर्णय दिया — **इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति** और **व्यापार-व्यवसाय** की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(छ) से संरक्षित है; इंटरनेट को **अनिश्चितकाल** के लिए बंद करना अस्वीकार्य; हर बंदी-आदेश **आनुपातिक**, अस्थायी और समीक्षा-योग्य हो तथा प्रकाशित किया जाए; धारा 144 के आदेश भी बार-बार यांत्रिक ढंग से नहीं दिए जा सकते। अक्टूबर 2026 में एक दूसरी पीठ (जस्ट राइट्स फ़ॉर चिल्ड्रन अलायंस केस) ने इंटरनेट तक पहुँच को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा जाने वाला मौलिक अधिकार कहा।

📖 श्रीनगर की एक संपादक और बंद इंटरनेट

5 अगस्त 2019 से जम्मू-कश्मीर में मोबाइल, इंटरनेट और कई जगह लैंडलाइन सेवाएँ बंद कर दी गईं। श्रीनगर से प्रकाशित **"कश्मीर टाइम्स"** की कार्यकारी संपादक **अनुराधा भसीन** ने पाया कि उनका अख़बार न समाचार जुटा पा रहा है, न छप पा रहा है। अगस्त 2019 में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधी चोट है।

10 जनवरी 2020 को अदालत ने कहा कि इंटरनेट के ज़रिए बोलने और व्यापार करने की स्वतंत्रता संवैधानिक संरक्षण पाती है; इंटरनेट को अनिश्चितकाल तक बंद रखना स्वीकार्य नहीं; हर आदेश प्रकाशित हो, उसकी समय-समय पर समीक्षा हो और वह आनुपातिक हो। पर अदालत ने स्वयं इंटरनेट बहाल करने का आदेश नहीं दिया — सरकार को आदेशों की समीक्षा करने को कहा।

यह निर्णय सक्रियता और संयम का मिला-जुला उदाहरण है — **सिद्धांत** साहसिक, पर **राहत** सीमित। जम्मू-कश्मीर में 4G सेवाएँ फ़रवरी 2021 में बहाल हुईं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुराधा भसीन **आनुपातिकता** की कसौटी का व्यावहारिक प्रयोग है — राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम अभिव्यक्ति।

📌 **याद रखने लायक बात: अनुराधा भसीन (10.01.2020)** — इंटरनेट से अभिव्यक्ति/व्यापार 19(1)(क), 19(1)(छ) में संरक्षित; अनिश्चितकालीन बंदी अस्वीकार्य।

11.2 "ज़मानत नियम है, जेल अपवाद" — व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निर्णय

अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य में **11 नवंबर 2020** को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम ज़मानत दी और **27 नवंबर 2020** के विस्तृत निर्णय में कहा कि एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता छिनना बहुत है; उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में संकोच नहीं करना चाहिए। **सतेंद्र कुमार अंतिल (2022)** में ज़मानत के लिए दिशा-निर्देश दिए गए और अलग ज़मानत क़ानून की सिफ़ारिश हुई। इसके विपरीत, कठोर क़ानूनों (जैसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम) में ज़मानत की सख़्त शर्तों पर बहस जारी है — जनवरी 2026 में दिल्ली दंगा षड्यंत्र केस में अदालत ने कुछ अभियुक्तों को ज़मानत दी, कुछ को नहीं।



चित्र 6.12: अयोध्या 2019, इंटरनेट 2020 और ज़मानत के निर्णय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

क्या आप जानते हैं? — पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991

यह क़ानून कहता है कि **15 अगस्त 1947** को किसी पूजा-स्थल का जो धार्मिक स्वरूप था, वही बना रहेगा; उसे बदलने के लिए नया मुक़दमा नहीं चल सकता। अयोध्या विवाद को इससे बाहर रखा गया था। इस अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं; **12 दिसंबर 2024** को अदालत ने आदेश दिया कि सुनवाई पूरी होने तक देश की अदालतें ऐसे स्थलों पर नए मुक़दमे दर्ज न करें और सर्वेक्षण जैसे प्रभावी आदेश न दें।

12. अनुच्छेद 370 का निरसन — निर्णय 2023

पहलू	विवरण
पृष्ठभूमि	**5 अगस्त 2019** को राष्ट्रपति के आदेश (संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 — सं. आ. 272) और संसद के प्रस्ताव के बाद **6 अगस्त 2019** के आदेश (सं. आ. 273) से अनुच्छेद 370 (जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा) निष्प्रभावी किया गया; **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** से राज्य को 31 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर विधानमंडल सहित, लद्दाख बिना विधानमंडल) में पुनर्गठित किया गया।
चुनौती	कई याचिकाओं में तर्क दिया गया कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक थी — विशेषकर बिना राज्य विधानसभा की सहमति के (राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद ने विधानसभा की शक्ति का प्रयोग किया), और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा 1957 में भंग हो चुकी थी।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय — 11 दिसंबर 2023	5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.के. कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत) ने सर्वसम्मति से निरसन को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया — कहा कि अनुच्छेद 370 एक **"अस्थायी प्रावधान"** थी (भाग 21 में, युद्ध जैसी परिस्थितियों में अंतरिम व्यवस्था); जम्मू-कश्मीर के पास भारत में विलय और संविधान लागू होने के बाद कोई **आंतरिक संप्रभुता** शेष नहीं थी; संविधान सभा भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370(3) की शक्ति बनी रही।
बारीक बिंदु	अदालत ने अनुच्छेद 367 में बदलाव करके अनुच्छेद 370 संशोधित करने का तरीक़ा (सं. आ. 272 का एक भाग) अमान्य माना, पर सं. आ. 273 को वैध माना; लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाना वैध ठहराया; राज्य को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के प्रश्न पर केंद्र के आश्वासन के कारण निर्णय नहीं दिया।
निर्देश	सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को जम्मू-कश्मीर में **30 सितंबर 2024** तक विधानसभा चुनाव कराने तथा केंद्र को राज्य का दर्जा (Statehood) यथाशीघ्र बहाल करने का निर्देश दिया।
सत्य एवं सुलह आयोग	न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने अपने पूरक निर्णय में 1980 के दशक से हुए मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच के लिए दक्षिण अफ्रीका की तर्ज़ पर निष्पक्ष "सत्य एवं सुलह आयोग" की सिफ़ारिश की।
बाद की स्थिति	पुनर्विचार याचिकाएँ 1 मई 2024 को ख़ारिज; विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2024 में तीन चरणों में हुए (परिणाम 8 अक्टूबर 2024); 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला केंद्रशासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने; अक्टूबर 2026 तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ — 28 सितंबर 2026 को विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत लौटाने का प्रस्ताव पारित किया।

🔍 आसान परिभाषा: असममित संघवाद एवं आंतरिक संप्रभुता (Asymmetric Federalism & Internal Sovereignty)

📘 **परिभाषा:** असममित संघवाद — संघ के कुछ राज्यों को उनकी विशेष परिस्थितियों के कारण दूसरों से अलग विशेष प्रावधान (जैसे अनुच्छेद 371 से 371-ञ); आंतरिक संप्रभुता — किसी इकाई का अपने भीतर सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता होने का दावा, जो अदालत के अनुसार भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के पास नहीं बचा।

💡 **आसान भाषा में:** संघ के सब सदस्य बराबर हैं, पर ज़रूरत के हिसाब से किसी को "विशेष सुविधा" मिल सकती है; फिर भी कोई सदस्य संघ से ऊपर "अपना अलग राजा" नहीं हो सकता। 🏠 **उदाहरण:** संयुक्त परिवार में बीमार सदस्य को अलग कमरा और सुविधा मिल सकती है, पर घर का मालिकाना हक़ पूरे परिवार का ही रहता है।

📊 अनुच्छेद 370 — पृष्ठभूमि के तथ्य

1. **26 अक्टूबर 1947** — महाराजा हरि सिंह ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
2. अनुच्छेद 370 संविधान के **भाग 21** ("अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध") में था।
3. **1954** के राष्ट्रपति आदेश से अनुच्छेद **35क** (स्थायी निवासियों के विशेष अधिकार) जोड़ा गया था।
4. जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान **26 जनवरी 1957** से लागू हुआ और उसकी संविधान सभा भंग हो गई।

📖 5 अगस्त 2019 से 11 दिसंबर 2023 तक — चार साल की प्रतीक्षा

5 अगस्त 2019 की सुबह गृह मंत्री ने राज्यसभा में घोषणा की कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान निष्प्रभावी किए जा रहे हैं और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बाँटा जाएगा। उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन था, विधानसभा भंग थी, इसलिए राज्य की "सहमति" संसद ने ही दी। कुछ ही दिनों में 20 से ज़्यादा याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय पहुँचीं।

मार्च 2020 में पाँच न्यायाधीशों ने बड़ी पीठ को मामला भेजने से इनकार किया, पर सुनवाई अगस्त 2023 में ही शुरू हो पाई — 16 दिन तक चली। **11 दिसंबर 2023** को तीन निर्णय (मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का मुख्य निर्णय, और न्यायमूर्ति कौल व खन्ना के सहमत निर्णय) आए — सबने निरसन को वैध माना। अदालत ने चुनाव की समय-सीमा तय की, पर राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदलने की वैधता पर निर्णय नहीं दिया, क्योंकि केंद्र ने राज्य का दर्जा लौटाने का आश्वासन दिया था।

चुनाव अक्टूबर 2024 में हो गए और निर्वाचित सरकार बनी, पर राज्य के दर्जे का प्रश्न अक्टूबर 2026 तक अनसुलझा है — 28 सितंबर 2026 को विधानसभा ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया। अदालत का एक "आश्वासन पर टिका" निर्णय अब राजनीति के पाले में है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 370 निर्णय **संघवाद**, **अनुच्छेद 3 (राज्यों का पुनर्गठन)** और **न्यायिक संयम** — तीनों का संगम है।

📌 **याद रखने लायक बात: अनुच्छेद 370 (11.12.2023)** — 5:0 वैध; चुनाव 30.09.2024 तक; राज्य का दर्जा यथाशीघ्र।



चित्र 6.13: अनुच्छेद 370 का निरसन — निर्णय 2023 और बाद की स्थिति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

NewIndia Education by Omkar Sir

13. दिल्ली और महाराष्ट्र — संघवाद एवं संसदीय लोकतंत्र के निर्णय (2018-2023)

निर्वाचित सरकार और नियुक्त संवैधानिक प्रमुख (उपराज्यपाल, राज्यपाल) के बीच टकराव इस दौर का बड़ा संवैधानिक विषय रहा। अदालत ने बार-बार दोहराया कि संसदीय लोकतंत्र में **वास्तविक शक्ति निर्वाचित सरकार** के पास है और नियुक्त प्रमुख **सहायता और सलाह (Aid and Advice)** से बँधे हैं।

अनुच्छेद	
239कक	**दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (69वाँ संशोधन, 1991)** केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र** कहा गया; उपराज्यपाल प्रशासक; निर्वाचित विधानसभा। विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर क़ानून बना सकती है, सिवाय राज्य सूची की प्रविष्टि **1 (लोक व्यवस्था), 2 (पुलिस) और 18 (भूमि)** तथा उनसे जुड़ी प्रविष्टियों के। खंड (4) — उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करेंगे; मतभेद होने पर मामला राष्ट्रपति को भेजेंगे।

13.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ — 2018 और 2023

निर्णय	मुख्य बिंदु
4 जुलाई 2018 (पाँच न्यायाधीश)	अनुच्छेद 239कक की व्याख्या — उपराज्यपाल के पास **स्वतंत्र निर्णय-शक्ति नहीं**; वे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बँधे, सिवाय तीन आरक्षित विषयों (लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि) के; मतभेद होने पर हर मामले को राष्ट्रपति के पास भेजना "अपवाद" होना चाहिए, नियम नहीं; दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं, पर सहकारी संघवाद की भावना लागू। संवैधानिक नैतिकता पर विस्तृत चर्चा।
11 मई 2023 (पाँच न्यायाधीश, सर्वसम्मति)	**"सेवाओं"** (अफ़सरों के तबादले-तैनाती) पर नियंत्रण दिल्ली की निर्वाचित सरकार का — लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर; "जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला" — अफ़सर मंत्री के प्रति, मंत्री विधायिका के प्रति, विधायिका जनता के प्रति।
19 मई 2023 — अध्यादेश	आठ दिन बाद केंद्र ने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023** जारी किया — "सेवाएँ" विधानसभा के क्षेत्र से बाहर; **राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण** (मुख्यमंत्री अध्यक्ष, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य) बना, जिसकी सिफ़ारिश पर अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का।
11 अगस्त 2023 — अधिनियम	संसद ने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023** पारित किया (लोकसभा 3 अगस्त, राज्यसभा 7 अगस्त); 19 मई 2023 से प्रभावी। इसकी चुनौती पाँच-न्यायाधीश पीठ को भेजी गई। इसके बदलाव 1991 के मूल अधिनियम में समाहित हो चुके हैं, इसलिए दिसंबर 2025 के निरसन और संशोधन अधिनियम ने इस संशोधन-अधिनियम को (अन्य कई पुराने संशोधन-अधिनियमों के साथ) सूची से हटाया — मूल अधिनियम में किए गए बदलाव बने रहते हैं।

📖 दिल्ली जल बोर्ड का एक तबादला (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक घटनाओं पर आधारित कहानी है। मान लीजिए 2022 में दिल्ली के जल मंत्री चाहते हैं कि गर्मियों में पानी की किल्लत के बीच जल बोर्ड के एक लापरवाह मुख्य अभियंता का तबादला हो। फ़ाइल चलती है, पर सेवाओं का विभाग उपराज्यपाल के अधीन है — अफ़सर वहीं रहते हैं। मंत्री विधानसभा में जवाब देते हैं, जनता मंत्री से सवाल करती है, पर अफ़सर पर नियंत्रण मंत्री का नहीं।

11 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि यही "जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला" टूटना है — अफ़सर मंत्री के प्रति, मंत्री विधानसभा के प्रति और विधानसभा जनता के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। सेवाएँ निर्वाचित सरकार के अधीन हों। आठ दिन बाद केंद्र का अध्यादेश आता है, जिससे सेवाओं पर अंतिम निर्णय फिर उपराज्यपाल के पास चला जाता है; अगस्त 2023 में संसद इसे क़ानून बना देती है।

कहानी बताती है कि अदालत का निर्णय अंतिम शब्द नहीं होता — संसद अपनी **विधायी शक्ति** से नई व्यवस्था बना सकती है (दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239कक(3)(ख) संसद को यह शक्ति देता है), और फिर उस क़ानून की वैधता का प्रश्न अदालत में लौटता है। यही नियंत्रण और संतुलन है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** दिल्ली प्रकरण **न्यायपालिका और संसद के संवाद** का उदाहरण है — निर्णय, अध्यादेश, क़ानून और फिर नई चुनौती।

📌 **याद रखने लायक बात: दिल्ली सेवाएँ (11.05.2023)** — निर्वाचित सरकार; अध्यादेश 19.05.2023; अधिनियम 11.08.2023 (अनुच्छेद 239कक)।

13.2 सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल — 11 मई 2023

जून 2022 में शिवसेना में फूट के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को **30 जून 2022** को विश्वास मत (Floor Test) साबित करने को कहा; ठाकरे ने उससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। पाँच न्यायाधीशों की पीठ (मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़) ने सर्वसम्मति से कहा —

1. राज्यपाल के पास ऐसा कोई **वस्तुनिष्ठ आधार नहीं** था जिससे लगे कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया; दल के भीतर का मतभेद विश्वास मत का आधार नहीं हो सकता — इसलिए विश्वास मत बुलाना **ग़लत** था।
2. पर ठाकरे ने विश्वास मत का सामना किए बिना त्यागपत्र दे दिया, इसलिए अदालत पुरानी सरकार **बहाल नहीं** कर सकती।
3. अध्यक्ष द्वारा विधायक दल के व्हिप (सचेतक) की नियुक्ति मान्य करना अवैध — व्हिप **राजनीतिक दल** नियुक्त करता है, केवल विधायक दल नहीं।
4. नबाम रेबिया (2016) — "जिस अध्यक्ष के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लंबित हो, वह अयोग्यता याचिका नहीं सुन सकता" — पर पुनर्विचार के लिए **सात न्यायाधीशों** की पीठ को संदर्भ।

🔍 आसान परिभाषा: सहायता और सलाह का सिद्धांत (Aid and Advice of the Council of Ministers)

📘 **परिभाषा:** संसदीय व्यवस्था का यह मूल नियम कि राष्ट्रपति (अनुच्छेद 74), राज्यपाल (अनुच्छेद 163) और दिल्ली के उपराज्यपाल (अनुच्छेद 239कक(4)) सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं; उनका विवेक केवल संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से दिए गए गिने-चुने मामलों तक सीमित है।

💡 **आसान भाषा में:** नाम संवैधानिक प्रमुख का, पर फ़ैसला जनता की चुनी सरकार का। 🏠 **उदाहरण:** जैसे स्कूल का वार्षिक समारोह मुख्य अतिथि के हाथों होता है, पर कार्यक्रम प्रधानाचार्य और शिक्षक तय करते हैं।



चित्र 6.14: दिल्ली और महाराष्ट्र — संघवाद एवं संसदीय लोकतंत्र — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक — एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स केस 2024

15 फ़रवरी 2024 को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा) ने सर्वसम्मति से (दो सहमत निर्णय — मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति खन्ना) **चुनावी बॉन्ड योजना, 2018** (जनवरी 2018 में अधिसूचित) को असंवैधानिक घोषित किया।

पहलू	विवरण
योजना क्या थी	भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से ₹1,000 से ₹1 करोड़ तक के बॉन्ड ख़रीदकर कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी पात्र राजनीतिक दल को **गुमनाम** चंदा दे सकता था; इसके लिए वित्त अधिनियम 2017 से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में बदलाव हुए थे।
मुख्य आधार	मतदाताओं का **जानने का अधिकार (Right to Information)** अनुच्छेद 19(1)(क) का हिस्सा — राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी इसमें शामिल; गुमनामी से **बदले में लाभ (quid pro quo)** की आशंका; "काले धन पर रोक" का उद्देश्य इस तरीक़े से आनुपातिक नहीं — कम कठोर विकल्प (जैसे चुनावी न्यास) मौजूद थे।
कंपनी अधिनियम संशोधन भी रद्द	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 में बदलाव — जिसने कंपनियों के चंदे की सीमा (पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 7.5%) हटा दी थी — को अनुच्छेद 14 के तहत **स्पष्ट रूप से मनमाना** घोषित किया: घाटे वाली कंपनियाँ भी असीमित चंदा दे सकती थीं, जिससे राजनीतिक समानता ("एक व्यक्ति, एक वोट" का मूल्य) प्रभावित होती।
निर्देश	भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने और 12 अप्रैल 2019 से ख़रीदे गए बॉन्ड का पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को देने का आदेश; आयोग ने मार्च 2024 में यह आँकड़ा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया।

🔍 आसान परिभाषा: मतदाता का जानने का अधिकार (Voter's Right to Know)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 19(1)(क) की अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता में निहित वह अधिकार जिसके तहत मतदाता उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बारे में सूचित निर्णय के लिए ज़रूरी जानकारी — आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, और अब दलों के चंदे के स्रोत — जान सकता है (एडीआर 2002, पीयूसीएल 2003, एडीआर 2024)।

💡 **आसान भाषा में:** वोट देने से पहले यह जानना मेरा हक़ है कि मेरा उम्मीदवार कौन है और उसकी पार्टी को पैसा कौन दे रहा है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे दवा ख़रीदते समय उसके डिब्बे पर बनाने वाले का नाम और सामग्री लिखी होती है, वैसे ही राजनीति के "पैकेट" पर भी।

📖 मार्च 2024 — जब गुमनाम चंदे के नाम सामने आए

2018 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के ज़रिए राजनीतिक दलों को हज़ारों करोड़ रुपये का चंदा मिला, पर किसने किसे दिया — यह किसी को पता नहीं था। **15 फ़रवरी 2024** के निर्णय के बाद अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा कि वह 6 मार्च तक पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को दे।

बैंक ने 30 जून तक का समय माँगा, यह कहते हुए कि ख़रीदार और भुनाने वाले दल का मिलान करने में समय लगेगा। **11 मार्च 2024** को अदालत ने यह माँग ठुकरा दी और अगले ही दिन तक आँकड़े देने का आदेश दिया। आयोग ने **14 मार्च 2024** को आँकड़े अपनी वेबसाइट पर डाल दिए; बाद में अदालत के कहने पर बॉन्ड की **विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या** भी दी गई, जिससे दानदाता और दल का सीधा मिलान संभव हुआ।

इसके बाद मीडिया और शोधकर्ताओं ने कई ऐसे मामलों पर सवाल उठाए जहाँ चंदे और सरकारी ठेकों या जाँच-कार्रवाई के समय में संयोग दिखा। यही वह **"बदले में लाभ"** की आशंका थी, जिसका ज़िक्र अदालत ने निर्णय में किया था।

🎯 **इस कहानी से समझें:** यह प्रसंग बताता है कि **जानने का अधिकार** केवल सिद्धांत नहीं — पारदर्शिता से ही लोकतंत्र में जवाबदेही आती है।

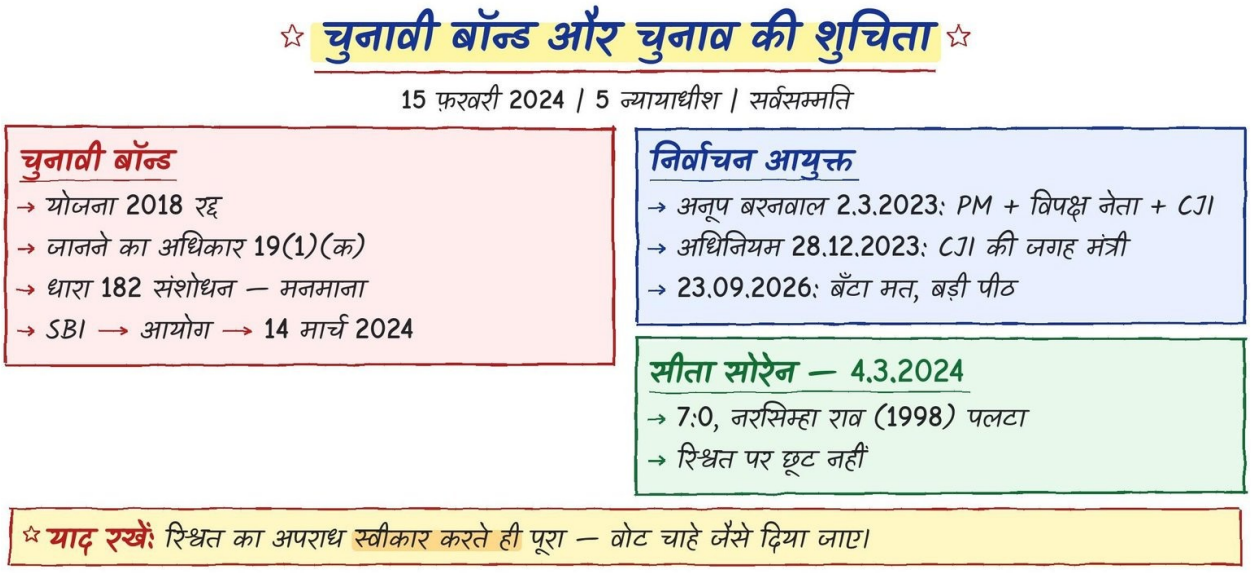
📌 **याद रखने लायक बात: एडीआर (15.02.2024)** — 5:0; 19(1)(क) — जानने का अधिकार; धारा 182 कंपनी अधिनियम का संशोधन भी रद्द।

14.1 चुनाव आयोग की स्वतंत्रता — अनूप बरनवाल केस 2023 और नया क़ानून

घटना	विवरण
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ — 2 मार्च 2023	न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि अनुच्छेद 324(2) के अनुसार संसद ने नियुक्ति का क़ानून नहीं बनाया, इसलिए जब तक क़ानून न बने, **मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों** की नियुक्ति **प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश** की समिति की सलाह पर होगी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023	राज्यसभा 12 दिसंबर, लोकसभा 21 दिसंबर 2023; **28 दिसंबर 2023** को राष्ट्रपति की स्वीकृति (अधिनियम संख्या 49)। चयन समिति — प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित **एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** (मुख्य न्यायाधीश की जगह); विधि मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति पाँच नाम छाँटती है। इसी क़ानून के तहत मार्च 2024 में पहली नियुक्तियाँ हुईं।
चुनौती की स्थिति	क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर **23 सितंबर 2026** को दो न्यायाधीशों की पीठ ने बड़ी पीठ की ज़रूरत पर बँटा हुआ मत दिया और मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा; संविधान पीठ का गठन होना है।

14.2 सीता सोरेन बनाम भारत संघ — 4 मार्च 2024

सात न्यायाधीशों की पीठ (मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़) ने सर्वसम्मति से **पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998, 3:2)** के बहुमत-निर्णय को पलटा और कहा कि सांसद/विधायक संसद या विधानसभा में भाषण देने या वोट डालने के लिए **रिश्वत लेने** पर अनुच्छेद 105(2) या 194(2) के तहत **कोई छूट (immunity) नहीं** पा सकते। विशेषाधिकार का **दो-स्तरीय परीक्षण** दिया — दावा सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा हो और सदस्य के आवश्यक विधायी कर्तव्य के लिए ज़रूरी हो। रिश्वत का अपराध रिश्वत**स्वीकार करते ही** पूरा हो जाता है, वोट बाद में चाहे जैसे दिया जाए। यह राजनीति में शुचिता की दृष्टि से संवैधानिक नैतिकता का एक और उदाहरण है।



चित्र 6.15: चुनावी बॉन्ड 2024, चुनाव आयोग नियुक्ति और सीता सोरेन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

15. समलैंगिक विवाह — सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ केस 2023

17 अक्टूबर 2023 को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.के. कौल, एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली, पी.एस. नरसिम्हा) ने समलैंगिक जोड़ों के विवाह को क़ानूनी मान्यता देने से इनकार किया। **सर्वसम्मति से** अदालत ने माना कि **विवाह का कोई निर्विवाद मौलिक अधिकार नहीं** है और **विशेष विवाह अधिनियम, 1954** को रद्द करना या उसमें समलैंगिक विवाह "पढ़ना" विधायिका के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण होगा — इसे संसद/विधानमंडलों पर छोड़ा गया।

प्रश्न	बहुमत (न्या. भट, कोहली, नरसिम्हा)	अल्पमत (मुख्य न्या. चंद्रचूड़, न्या. कौल)
विवाह का मौलिक अधिकार	नहीं (सर्वसम्मत)	नहीं (सर्वसम्मत)
विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव	नहीं — संसद का काम (सर्वसम्मत)	नहीं — संसद का काम (सर्वसम्मत)
नागरिक संघ (Civil Union) का अधिकार	राज्य पर ऐसा कोई दायित्व नहीं (3:2)	समलैंगिक जोड़ों को संघ बनाने का अधिकार; राज्य इसे मान्यता दे
समलैंगिक जोड़ों द्वारा संयुक्त गोद	केंद्रीय दत्तक-ग्रहण दिशा-निर्देश वैध (3:2)	अविवाहित जोड़ों को रोकने वाला नियम असंवैधानिक
भेदभाव से सुरक्षा	क्वीर समुदाय को साथी चुनने, साथ रहने और बिना भेदभाव, हिंसा या ज़बरदस्ती के जीने का अधिकार — इस पर सभी सहमत	वही; पुलिस, स्वास्थ्य और "रूपांतरण चिकित्सा" पर विस्तृत निर्देश

केंद्र सरकार ने अदालत में स्वयं प्रस्ताव रखा कि वह **कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता** में एक उच्चस्तरीय समिति बनाएगी, जो क्वीर जोड़ों की व्यावहारिक समस्याओं — राशन कार्ड, संयुक्त बैंक खाता, पेंशन, उत्तराधिकार, चिकित्सा निर्णय — पर विचार करेगी; अदालत ने इसे दर्ज किया। अप्रैल 2024 में यह समिति गठित हुई। **9 जनवरी 2025** को पाँच न्यायाधीशों की नई पीठ ने पुनर्विचार याचिकाएँ (चैंबर में) ख़ारिज कीं — "रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं।"

🔍 आसान परिभाषा: नागरिक संघ (Civil Union)

📘 **परिभाषा:** विवाह से अलग, क़ानून द्वारा मान्य वह संबंध जिसमें दो व्यक्ति (समलैंगिक भी) साथ रहकर कुछ वैवाहिक अधिकार — संयुक्त संपत्ति, उत्तराधिकार, बीमा-नामांकन, चिकित्सा-निर्णय — पा सकते हैं; कई देशों ने विवाह से पहले यही रास्ता अपनाया।

💡 **आसान भाषा में:** "शादी" का नाम न सही, पर साथ रहने वाले जोड़े को परिवार जैसे क़ानूनी हक़। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी क्लब की "पूर्ण सदस्यता" न मिले, पर "सहयोगी सदस्यता" से सुविधाएँ मिल जाएँ।

📖 17 अक्टूबर 2023 — "अदालत क़ानून नहीं बना सकती"

अप्रैल-मई 2023 में दस दिन तक चली सुनवाई में 20 से अधिक याचिकाकर्ता — जिनमें हैदराबाद के **सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग** जैसे जोड़े थे — अदालत से कह रहे थे कि उन्हें भी शादी का अधिकार मिले, ताकि वे बैंक खाते, बीमा, अस्पताल में निर्णय और उत्तराधिकार जैसे अधिकार पा सकें। केंद्र ने कहा कि यह "शहरी अभिजात्य दृष्टिकोण" है और विवाह की परिभाषा संसद तय करे।

फ़ैसले के दिन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि क्वीर होना "शहरी या अभिजात्य" नहीं है — यह गाँवों और छोटे शहरों में भी उतना ही वास्तविक है। पर उन्होंने यह भी कहा कि अदालत **क़ानून नहीं बना सकती**, केवल उसकी व्याख्या कर सकती है। पाँचों न्यायाधीश इस पर सहमत थे कि विशेष विवाह अधिनियम को बदलना संसद का काम है; मतभेद नागरिक संघ और गोद लेने पर था, जहाँ 3:2 से याचिकाकर्ता हारे।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे निराश हैं पर हार नहीं मानेंगे। अप्रैल 2024 में केंद्र ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई; जनवरी 2025 में पुनर्विचार याचिकाएँ ख़ारिज हुईं। अब प्रश्न संसद के सामने है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सुप्रियो **न्यायिक संयम** का उदाहरण है — अधिकार की पहचान, पर नई संस्था बनाने का काम संसद पर।

📌 **याद रखने लायक बात: सुप्रियो (17.10.2023)** — विवाह का मौलिक अधिकार नहीं (5:0); नागरिक संघ और गोद (3:2); समिति (अप्रैल 2024)।

📌 ध्यान दें — न्यायिक संयम का उदाहरण

यह निर्णय न्यायिक संयम (Judicial Restraint) का उदाहरण माना जाता है — अदालत ने विधायी नीति का निर्माण संसद पर छोड़ा।

तुलना करें: नवतेज (2018) में अदालत ने **अपराधीकरण हटाया** (अधिकार की रक्षा), पर सुप्रियो (2023) में **नई संस्था (विवाह) बनाने** से इनकार किया — यही "सक्रियता" और "संयम" की सीमा-रेखा है।

एशिया में ताइवान (2019) समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना; थाईलैंड का ऐसा क़ानून 23 जनवरी 2025 से लागू हुआ।

📊 क्वीर और ट्रांसजेंडर अधिकारों की यात्रा

1. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) बनाम भारत संघ — 15 अप्रैल 2014:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरा लिंग" के रूप में मान्यता; स्व-पहचान का अधिकार।
2. **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** — भेदभाव का निषेध, पहचान-प्रमाणपत्र।
3. **नवतेज — 6 सितंबर 2018:** सहमति वाले समलैंगिक संबंध अपराध नहीं।
4. **सुप्रियो — 17 अक्टूबर 2023:** विवाह-मान्यता संसद पर; भेदभाव से सुरक्षा।
5. **अप्रैल 2024:** कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति।

🌟 क्या आप जानते हैं? — विशेष विवाह अधिनियम, 1954

यह क़ानून अलग-अलग धर्मों या जातियों के लोगों को धर्म बदले बिना **नागरिक विवाह** की सुविधा देता है। इसमें विवाह से पहले **30 दिन का नोटिस** सार्वजनिक करने का नियम है, जिसकी निजता के आधार पर आलोचना होती रही है। सुप्रियो केस में याचिकाकर्ता इसी अधिनियम में "पुरुष और महिला" को "व्यक्ति" पढ़वाना चाहते थे।

☆ समलैंगिक विवाह — सुप्रियो 2023 ☆

17 अक्टूबर 2023 | 5 न्यायाधीश

प्रश्न	बहुमत	अल्पमत
विवाह मौलिक अधिकार?	नहीं (5:0)	नहीं
विशेष विवाह अधिनियम	संसद का काम	संसद का काम
नागरिक संघ	नहीं (3:2)	हाँ
संयुक्त गोद	नहीं (3:2)	हाँ
भेदभाव से सुरक्षा	हाँ	हाँ

☆ **याद रखें:** न्यायिक संयम — समिति (अप्रैल 2024); पुनर्विचार ख़ारिज 9 जनवरी 2025।

चित्र 6.16: समलैंगिक विवाह — सुप्रियो 2023 (सर्वसम्मति और 3:2) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

16. 2024 के अन्य ऐतिहासिक निर्णय

2024 सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में बड़ी पीठों का वर्ष रहा — सात और नौ न्यायाधीशों की कई पीठों ने दशकों पुराने निर्णय पलटे। ये सभी निर्णय आरक्षण, अल्पसंख्यक अधिकार, संपत्ति, संघवाद और विधि के शासन से जुड़े हैं।

निर्णय (तिथि, पीठ)	मुख्य बिंदु	संबंधित अनुच्छेद
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह — 1 अगस्त 2024 (7 न्यायाधीश, 6:1)	राज्य **अनुसूचित जातियों/जनजातियों का उप-वर्गीकरण** कर सकते हैं ताकि सबसे पिछड़ों को आरक्षित हिस्से के भीतर अलग हिस्सा मिले; ई.वी. चिन्नैया (2004) पलटा; पर 100% किसी एक उप-समूह को नहीं; अनुभवजन्य आँकड़ों पर आधारित हो। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी असहमत। चार न्यायाधीशों ने अनुसूचित जाति/जनजाति में भी "क्रीमी लेयर" की बात कही (बाध्यकारी नहीं)।	14, 15(4), 16(4), 341, 342
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल — 8 नवंबर 2024 (7 न्यायाधीश, 4:3)	अज़ीज़ बाशा (1967) पलटा — कोई संस्था केवल इसलिए अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खोती कि वह क़ानून से बनी; "स्थापना" की कसौटी — किसने विचार दिया, किसने धन-भूमि जुटाई, किसके हित में। AMU का वास्तविक दर्जा तय करने का काम नियमित पीठ को।	30
प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य — 5 नवंबर 2024 (9 न्यायाधीश, 7:2 मुख्य प्रश्न पर)	हर निजी संपत्ति अनुच्छेद 39(ख) में "समुदाय के भौतिक संसाधन" **नहीं**; न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर का रंगनाथ रेड्डी (1977) वाला व्यापक मत अस्वीकार; अनुच्छेद 31ग (केशवानंद में वैध ठहराए रूप में) जीवित।	39(ख), 31ग
बलराम सिंह बनाम भारत संघ — 25 नवंबर 2024 (2 न्यायाधीश)	42वें संशोधन (1976) से प्रस्तावना में जोड़े गए **"समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष"** शब्दों को चुनौती ख़ारिज; 44 वर्ष की देरी; संशोधन-शक्ति प्रस्तावना तक भी विस्तृत; दोनों शब्द संविधान के मूल स्वरूप के अनुरूप।	प्रस्तावना, 368
तोड़-फोड़ (बुलडोज़र) दिशा-निर्देश — 13 नवंबर 2024 (2 न्यायाधीश)	केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर घर गिराना असंवैधानिक; कम से कम **15 दिन का पूर्व नोटिस**, सुनवाई, विस्तृत आदेश, वीडियोग्राफी; उल्लंघन पर अफ़सर व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार और अपने ख़र्च पर पुनर्निर्माण; "कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती।"	14, 21, शक्तियों का पृथक्करण
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम सेल — 25 जुलाई 2024 (9 न्यायाधीश, 8:1)	**रॉयल्टी कर नहीं** — पट्टेदार द्वारा दिया गया अनुबंधात्मक प्रतिफल; राज्यों को खनिज अधिकारों (राज्य सूची प्रविष्टि 50) और खनिज-भूमि (प्रविष्टि 49) पर कर लगाने की शक्ति; इंडिया सीमेंट (1989) पलटा; न्यायमूर्ति नागरत्ना असहमत। 14 अगस्त 2024 — 1 अप्रैल 2005 से पहले के लेन-देन पर लागू नहीं; बकाया 1 अप्रैल 2026 से 12 वर्षों में किस्तों में।	246, सातवीं अनुसूची — संघ सूची 54, राज्य सूची 49-50

📖 बाड़मेर का एक घर और 15 दिन का नोटिस (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। बाड़मेर के एक कस्बे में किसी झगड़े के बाद **रमेश** नाम के एक युवक पर गंभीर मुक़दमा दर्ज होता है। अगले ही दिन नगरपालिका का दस्ता बुलडोज़र लेकर उसके पिता के घर पहुँचता है — "यह अतिक्रमण है।" परिवार के पास न कोई नोटिस है, न सुनवाई का मौक़ा। पिता पूछते हैं, "अपराध बेटे पर है, घर तो मेरा है — और अगर अतिक्रमण था तो बीस साल से किसी ने क्यों नहीं बताया?"

परिवार के वकील उन्हें **13 नवंबर 2024** के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिखाते हैं — केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर घर नहीं गिराया जा सकता; किसी भी तोड़-फोड़ से पहले कम से कम **15 दिन का नोटिस**, जो पंजीकृत डाक से भेजा जाए और घर पर चिपकाया जाए; मालिक को सुनवाई का अवसर; अंतिम आदेश में कारण; कार्रवाई की **वीडियोग्राफ़ी**। नियम तोड़ने वाले अफ़सर पर अवमानना और अपनी जेब से पुनर्निर्माण का ख़र्च।

अदालत का वाक्य याद रखने लायक है — कार्यपालिका **न्यायाधीश नहीं बन सकती** और किसी को दोषी ठहराकर उसका घर गिराकर "सज़ा" नहीं दे सकती। यह विधि के शासन और शक्तियों के पृथक्करण — दोनों की रक्षा है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** बुलडोज़र दिशा-निर्देश **विधि के शासन** को संवैधानिक नैतिकता के केंद्र में रखते हैं — सज़ा देना अदालत का काम है, प्रशासन का नहीं।

📌 **याद रखने लायक बात: तोड़-फोड़ दिशा-निर्देश (13.11.2024)** — 15 दिन नोटिस, सुनवाई, वीडियोग्राफ़ी; अनुच्छेद 21 में आश्रय का अधिकार।

🔍 आसान परिभाषा: उप-वर्गीकरण (Sub-classification within Reserved Categories)

📘 **परिभाषा:** आरक्षित वर्ग (जैसे अनुसूचित जाति) के भीतर अलग-अलग समूहों के पिछड़ेपन के अनुभवजन्य आँकड़ों के आधार पर छोटे उप-समूह बनाकर सबसे वंचित उप-समूहों को आरक्षण का प्राथमिक या अलग हिस्सा देना — दविंदर सिंह (2024) में मान्य।

💡 **आसान भाषा में:** एक ही "आरक्षण की थाली" में सबसे भूखे को पहले और पूरा हिस्सा। 🏠 **उदाहरण:** कक्षा में "कमज़ोर विद्यार्थी" समूह में भी जो सबसे पीछे हैं, उन्हें अतिरिक्त कक्षा पहले मिले।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान और खनिज रॉयल्टी निर्णय

खनिज कर वाले निर्णय में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ **राजस्थान** जैसे खनिज-संपन्न राज्य अपनी कर-स्वायत्तता के पक्ष में थे। राजस्थान देश में सीसा-जस्ता, जिप्सम, संगमरमर, ताँबा और कई अन्य खनिजों का प्रमुख उत्पादक है, इसलिए इस निर्णय से राज्य की राजस्व-शक्ति पर सीधा असर पड़ता है।

📊 आरक्षण पर प्रमुख निर्णय — दविंदर सिंह की पृष्ठभूमि

1. **चंपकम दोराईराजन (1951)** — इसके बाद पहला संशोधन, अनुच्छेद 15(4)।
2. **इंद्रा साहनी (16 नवंबर 1992)** — नौ न्यायाधीश; 50% की सीमा, पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर, पदोन्नति में आरक्षण नहीं।
3. **ई.वी. चिन्नैया (2004)** — अनुसूचित जातियाँ "एक समरूप वर्ग"; उप-वर्गीकरण नहीं (2024 में पलटा)।
4. **एम. नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018)** — पदोन्नति में आरक्षण की शर्तें; जरनैल सिंह में अनुसूचित जाति/जनजाति पर भी क्रीमी लेयर की बात।
5. **जनहित अभियान (7 नवंबर 2022)** — 103वाँ संशोधन (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) 3:2 से वैध।

☆ 2024 के ऐतिहासिक निर्णय ☆

बड़ी पीठों का वर्ष

निर्णय	पीठ	सार
दविंदर सिंह (1.8)	7 (6:1)	अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण
AMU (8.11)	7 (4:3)	अज़ीज़ बाशा पलटा
प्रॉपर्टी ओनर्स (5.11)	9 (7:2)	हर निजी संपत्ति 39(ख) नहीं
बलराम सिंह (25.11)	2	"समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" वैध
बुलडोज़र (13.11)	2	15 दिन नोटिस
खनिज रॉयल्टी (25.7)	9 (8:1)	रॉयल्टी कर नहीं

☆ **याद रखें:** "कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती" — बुलडोज़र दिशा-निर्देश।

चित्र 6.17: 2024 के ऐतिहासिक निर्णय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

17. राज्यपाल-राज्य विवाद — तमिलनाडु बनाम राज्यपाल 2025

8 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की दो-न्यायाधीश पीठ ने **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल** केस में निर्णय दिया। राज्यपाल आर.एन. रवि ने 10 विधेयकों पर 13 नवंबर 2023 को स्वीकृति रोक दी (बिना संदेश के); विधानसभा ने 18 नवंबर 2023 को उन्हें दोबारा पारित किया, तब राज्यपाल ने उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया। कुछ विधेयक जनवरी 2020 से लंबित थे।

पहलू	विवरण
मुख्य निर्णय	राज्यपाल द्वारा दोबारा पारित 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना **अवैध और "विधि में त्रुटिपूर्ण"**; अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक के अनुसार दोबारा पारित विधेयक पर राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी ("स्वीकृति नहीं रोकेंगे")।
पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो नहीं	अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास "पूर्ण वीटो" या "पॉकेट वीटो" (अनिश्चितकाल तक विधेयक दबाए रखना) की अवधारणा नहीं; "यथाशीघ्र (as soon as possible)" शब्दों का अर्थ है उचित समय में निर्णय।
समय-सीमा तय की	(क) मंत्रिपरिषद की सलाह पर स्वीकृति रोकना या आरक्षित करना — **अधिकतम एक माह**; (ख) सलाह के **विरुद्ध** स्वीकृति रोकना — संदेश सहित **तीन माह** में विधेयक लौटाना; (ग) सलाह के विरुद्ध आरक्षित करना — **तीन माह** में; (घ) दोबारा पारित विधेयक पर — **एक माह** में स्वीकृति। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों पर निर्णय — **तीन माह** (गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को अपनाते हुए)। समय-सीमा तोड़ने पर न्यायिक समीक्षा।
अनुच्छेद 142 का प्रयोग	न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग कर 10 लंबित विधेयकों को उसी तिथि से **स्वीकृत माना (Deemed Assent)** जिस तिथि को वे दोबारा राज्यपाल के समक्ष रखे गए थे; तमिलनाडु सरकार ने 11 अप्रैल 2025 को इन्हें अधिसूचित किया — भारत में पहली बार राज्यपाल/राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना क़ानून लागू हुए।
आलोचना	संवैधानिक विशेषज्ञों और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (17 अप्रैल 2025: "अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के विरुद्ध 24×7 उपलब्ध परमाणु मिसाइल बन गया है") ने इसे न्यायिक अतिरेक बताया; दूसरी ओर इसे संघवाद की जीत भी माना गया।

📖 11 अप्रैल 2025 — बिना हस्ताक्षर के बने दस क़ानून

तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति जैसे विषयों पर कई विधेयक पारित किए थे। राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें महीनों, कुछ को वर्षों तक रोके रखा। नवंबर 2023 में जब राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुँची, तो राज्यपाल ने 10 विधेयकों पर स्वीकृति रोक दी; विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर उन्हें दोबारा पारित किया; फिर राज्यपाल ने उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया।

8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोबारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध था, और अनुच्छेद 142 से उन्हें स्वीकृत मान लिया। **11 अप्रैल 2025** को तमिलनाडु सरकार ने इन्हें राजपत्र में अधिसूचित किया — स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना क़ानून लागू हुए। मुख्यमंत्री ने इसे "ऐतिहासिक" कहा।

पर छह दिन बाद उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को "परमाणु मिसाइल" कहा, और मई 2025 में राष्ट्रपति ने 14 प्रश्नों का संदर्भ भेजा। नवंबर 2025 की राय ने कहा — अदालत न समय-सीमा थोप सकती है, न "स्वीकृत मान" सकती है। एक ही वर्ष में सक्रियता, उसकी आलोचना और संयम की वापसी — तीनों दिख गए।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राज्यपाल प्रकरण **संघवाद**, **संवैधानिक नैतिकता** और **न्यायिक अतिरेक** की बहस — तीनों का ताज़ा उदाहरण है।

📌 **याद रखने लायक बात: तमिलनाडु (08.04.2025)** — दो न्यायाधीश; एक से तीन माह; अनुच्छेद 142 से स्वीकृत माना; **राष्ट्रपति संदर्भ (20.11.2025)** — समय-सीमा नहीं।

17.1 राष्ट्रपति का संदर्भ (अनुच्छेद 143) — 20 नवंबर 2025 की राय

इस निर्णय के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने **13 मई 2025** को अनुच्छेद 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय से **14 प्रश्नों** पर राय माँगी — यह देश का 16वाँ राष्ट्रपति संदर्भ था। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में पाँच न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा, ए.एस. चंदुरकर) ने **20 नवंबर 2025** को सर्वसम्मत राय दी —

1. अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास केवल **तीन विकल्प** — स्वीकृति देना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, या स्वीकृति रोककर टिप्पणियों सहित विधानसभा को लौटाना (धन विधेयक को छोड़कर); "केवल रोक लेना" अलग विकल्प नहीं।
2. अदालत राज्यपाल या राष्ट्रपति पर **न्यायिक समय-सीमा नहीं थोप सकती** — अनुच्छेद 200 और 201 में "लचीलापन" जानबूझकर रखा गया है; "एक ही नाप सबके लिए" समय-सारणी संविधान के विरुद्ध।
3. **"स्वीकृत माना जाना (Deemed Assent)"** संविधान के लिए **पराई अवधारणा** है; अनुच्छेद 142 से इसे देना कार्यपालिका के कार्य का "वस्तुतः अधिग्रहण" होगा।
4. पर राज्यपाल विधेयकों पर **अनिश्चितकाल तक** बैठे नहीं रह सकते — **लंबी, बिना कारण और अनिश्चित निष्क्रियता** पर अदालत सीमित निर्देश दे सकती है कि राज्यपाल निर्णय लें (निर्णय की गुण-दोष समीक्षा के बिना)।
5. हर आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत अदालत से राय लेना ज़रूरी नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: पॉकेट वीटो एवं स्वीकृत माना जाना (Pocket Veto & Deemed Assent)

📘 **परिभाषा:** पॉकेट वीटो — विधेयक पर न हाँ, न ना कहकर उसे अनिश्चितकाल तक लंबित रखना (भारत में राष्ट्रपति को यह वास्तविक अवसर मिलता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 में समय-सीमा नहीं); स्वीकृत माना जाना — समय-सीमा बीतने पर विधेयक को अपने-आप स्वीकृत मान लेना, जिसे 2025 की राष्ट्रपति-संदर्भ राय ने संविधान से बाहर बताया।

💡 **आसान भाषा में:** जवाब न देकर फ़ाइल दबा लेना = पॉकेट वीटो; और "चुप्पी को हाँ मान लेना" = स्वीकृत माना जाना। 🏠 **उदाहरण:** आवेदन पत्र पर दफ़्तर महीनों कुछ न लिखे (पॉकेट वीटो); नियम बने कि 30 दिन में जवाब न आए तो आवेदन मंज़ूर माना जाएगा (डीम्ड अप्रूवल)।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 143 की राय **सलाहकारी** है, बाध्यकारी निर्णय नहीं — मुख्य न्यायाधीश गवई ने 23 नवंबर 2025 को कहा कि यह राय 8 अप्रैल के निर्णय को "पलटती" नहीं।

तमिलनाडु के 10 विधेयक, जिन्हें अप्रैल 2025 के निर्णय से स्वीकृत माना गया, उन पर राय का सीधा असर नहीं — इस पर विधि-विशेषज्ञों में मतभेद।

सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों के निपटारे के लिए समय-सीमा (पुंछी: छह माह) की सिफ़ारिश की थी।



चित्र 6.18: राज्यपाल-राज्य विवाद 2025 और राष्ट्रपति संदर्भ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

18. महिला आरक्षण अधिनियम 2023 और अन्य नवीन संवैधानिक विकास

18.1 संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 — नारी शक्ति वंदन अधिनियम

पहलू	विवरण
संसद	लोकसभा ने **20 सितंबर 2023** (454 पक्ष, 2 विपक्ष) और राज्यसभा ने **21 सितंबर 2023** (214 पक्ष, 0 विपक्ष) पारित किया — नए संसद भवन में पारित पहला विधेयक; राष्ट्रपति की स्वीकृति **28 सितंबर 2023**।
प्रावधान	लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए **एक-तिहाई (33%)** सीटें आरक्षित; अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी एक-तिहाई महिलाओं के लिए; अनुच्छेद 239कक में नए खंड और नए अनुच्छेद **330क, 332क, 334क**।
लागू होने की शर्त	संशोधन **16 अप्रैल 2026** की अधिसूचना से प्रवृत्त हुआ; पर वास्तविक आरक्षण उसके **प्रारंभ के बाद होने वाली जनगणना** के आँकड़ों पर आधारित **परिसीमन** के बाद लागू होगा, और **15 वर्ष** तक रहेगा (संसद आगे बढ़ा सकती है); आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम हर परिसीमन के बाद।
संबंधित विधेयक	परिसीमन और महिला आरक्षण जल्दी लागू करने तथा लोकसभा सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया **संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026, 17 अप्रैल 2026** को लोकसभा में गिर गया (298 पक्ष, 230 विपक्ष; आवश्यक 352)।
ऐतिहासिक प्रयास	1996 (देवेगौड़ा सरकार) से कई बार विधेयक आए; 2010 में राज्यसभा ने पारित किया था, पर लोकसभा में नहीं आया। पंचायतों और नगरपालिकाओं में 73वें-74वें संशोधन (1992) से पहले से एक-तिहाई आरक्षण; राजस्थान सहित कई राज्यों में पंचायतों में यह **50%** है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अब तक के परिसीमन आयोग

भारत में अब तक चार परिसीमन आयोग बने हैं — **1952, 1963, 1973 और 2002** के अधिनियमों के तहत। अनुच्छेद **329(क)** के अनुसार परिसीमन से जुड़े क़ानूनों की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 2002 के आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर सीमाएँ बदलीं, पर सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ही स्थिर रखी।

🔍 आसान परिभाषा: परिसीमन (Delimitation)

📘 **परिभाषा:** जनसंख्या के ताज़ा आँकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ और संख्या फिर से तय करने की प्रक्रिया — अनुच्छेद 82 और 170 के तहत हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग द्वारा; 84वें संशोधन (2001) से 2026 के बाद की पहली जनगणना तक सीटों की संख्या स्थिर।

💡 **आसान भाषा में:** बदलती आबादी के हिसाब से "चुनावी नक़्शे" की नई लकीरें खींचना। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी शहर में नए मोहल्ले बसने पर वार्डों की सीमाएँ फिर से बनती हैं।

📖 19 सितंबर 2023 — नए भवन का पहला विधेयक

19 सितंबर 2023 को संसद पुराने भवन से नए भवन में पहुँची — और उसी दिन लोकसभा में **संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक** पेश हुआ, जिसे "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" नाम दिया गया। 1996 से कई बार ऐसा विधेयक आया था; 2010 में राज्यसभा ने पारित भी किया, पर लोकसभा में वह कभी पहुँचा नहीं और 2014 में लोकसभा भंग होते ही समाप्त हो गया।

इस बार **20 सितंबर** को लोकसभा में 454 सदस्यों ने पक्ष में और केवल 2 ने विपक्ष में मत दिया; **21 सितंबर** को राज्यसभा में 214-0 से पारित हुआ। **28 सितंबर 2023** को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह **106वाँ संशोधन** बना (विधेयक की संख्या 128 थी, संशोधन अधिनियम की संख्या 106 — दोनों अलग-अलग गिने जाते हैं)।

पर आरक्षण तुरंत नहीं मिला — यह नई जनगणना और परिसीमन से बँधा था। 16 अप्रैल 2026 को संशोधन प्रवृत्त हुआ, और अगले ही दिन इसे जल्दी लागू करने वाला 131वाँ संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने से गिर गया। यानी क़ानून बन गया, पर सीटें मिलने का इंतज़ार अभी बाक़ी है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** महिला आरक्षण **परिवर्तनकारी संविधानवाद** का विधायी रूप है — पर क्रियान्वयन परिसीमन पर निर्भर।

📌 **याद रखने लायक बात: 106वाँ संशोधन** — विधेयक संख्या 128; स्वीकृति 28.09.2023; प्रवृत्त 16.04.2026; एक-तिहाई, 15 वर्ष।

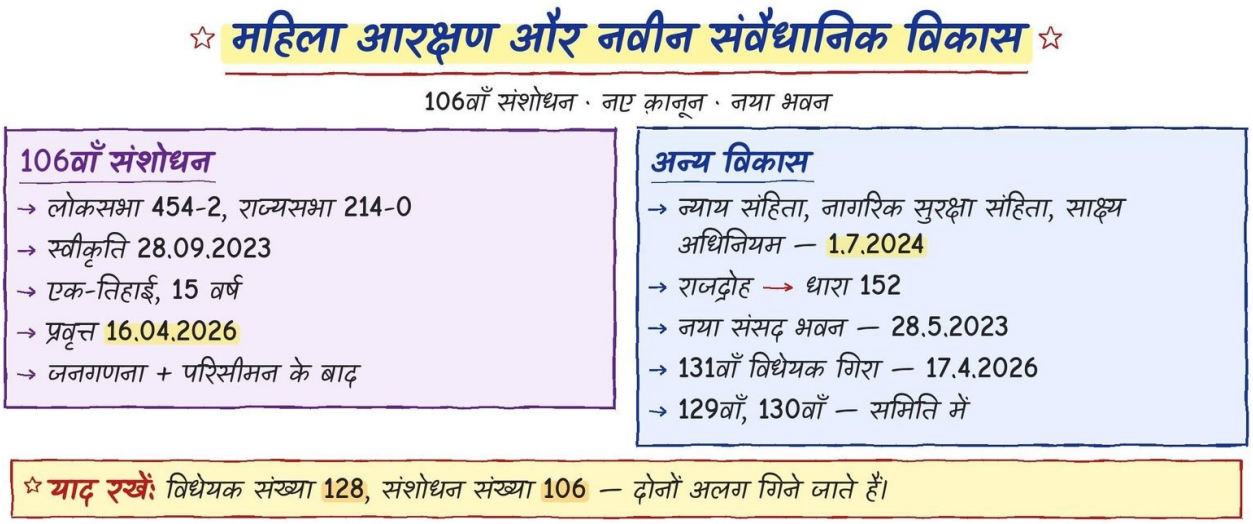
18.2 संविधान संशोधन 101 से 106 — एक नज़र में

संशोधन	वर्ष	विषय
101वाँ	2016	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) — अनुच्छेद 246क, 269क, 279क (जीएसटी परिषद)
102वाँ	2018	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा — अनुच्छेद 338ख, 342क
103वाँ	2019	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण — 15(6), 16(6); जनहित अभियान (7 नवंबर 2022, 3:2) में वैध
104वाँ	2020	अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण 2030 तक बढ़ाया; आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त
105वाँ	2021	राज्यों को अपनी सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ा वर्ग सूची बनाने का अधिकार बहाल (मराठा आरक्षण निर्णय के बाद)
106वाँ	2023	महिला आरक्षण — प्रवृत्त 16 अप्रैल 2026

संशोधन	वर्ष	विषय
लंबित	2024-2025	129वाँ विधेयक (एक राष्ट्र एक चुनाव) और 130वाँ विधेयक (गंभीर आपराधिक आरोप में 30 दिन हिरासत पर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री/मंत्री हटाने का प्रावधान) — दोनों संयुक्त संसदीय समिति में

18.3 नए आपराधिक क़ानून, नया संसद भवन और अन्य विकास

विकास	विवरण
तीन नए आपराधिक क़ानून — 1 जुलाई 2024 से	**भारतीय न्याय संहिता, 2023** (भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह), **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** (दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह), **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023** (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह); 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृति।
राजद्रोह की जगह धारा 152	भारतीय दंड संहिता की धारा 124क (राजद्रोह) पर एस.जी. वोम्बटकेरे केस में 11 मई 2022 से रोक; भारतीय न्याय संहिता की **धारा 152** — "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कार्य"; आलोचक इसे और व्यापक मानते हैं।
नए प्रावधान	आतंकवाद और संगठित अपराध भारतीय न्याय संहिता में; भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) अलग अपराध; छोटे अपराधों में **सामुदायिक सेवा** की सज़ा; शून्य प्राथमिकी (Zero FIR), इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिकी, सात वर्ष से अधिक सज़ा वाले अपराधों में फ़ॉरेंसिक जाँच अनिवार्य।
नया संसद भवन	**28 मई 2023** को उद्घाटन; पहला सत्र (विशेष सत्र) **19 सितंबर 2023** से; लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें (संयुक्त बैठक में 1,272 तक)।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023	11 अगस्त 2023; नियम नवंबर 2025 (विस्तार खंड 7.3 में)।



चित्र 6.19: महिला आरक्षण 2023, संशोधन 101-106 और नए क़ानून — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. 2026 के महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्थान संदर्भ एवं निर्णय-अनुच्छेद तालिका

2026 (अक्टूबर तक) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को और विस्तार दिया — मरने की गरिमा से लेकर फ़ुटपाथ पर चलने और इंटरनेट तक। इनमें से दो निर्णय सीधे **राजस्थान** से जुड़े हैं।

निर्णय (तिथि)	मुख्य बिंदु	अनुच्छेद
डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार (30 जनवरी 2026)	मासिक धर्म स्वास्थ्य जीवन के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का हिस्सा; विद्यालयों में शौचालय और सैनिटरी सामग्री तीन माह में।	21, 21क, 14
हरीश राणा बनाम भारत संघ (11 मार्च 2026)	कृत्रिम पोषण और जलयोजन "चिकित्सा उपचार" है, बुनियादी देखभाल नहीं; 13 वर्ष से अचेत व्यक्ति के लिए पहली बार उसे हटाने (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) की अनुमति — कॉमन कॉज दिशा-निर्देशों के तहत।	21
फलोदी दुर्घटना (स्वतः संज्ञान) बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (13 अप्रैल 2026)	फलोदी (राजस्थान) और रंगारेड्डी (तेलंगाना) में 2-3 नवंबर 2025 के हादसों में 34 मौतें; सुरक्षित यात्रा अनुच्छेद 21 का हिस्सा; अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रव्यापी अंतरिम निर्देश।	21, 142
पद्म मेहता बनाम राजस्थान राज्य (12 मई 2026)	मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) (और 21क) में निहित; राजस्थान को राजस्थानी को शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने और नीति बनाने का निर्देश।	19(1)(क), 21क, 350क

निर्णय (तिथि)	मुख्य बिंदु	अनुच्छेद
एडीआर बनाम भारत निर्वाचन आयोग — बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (27 मई 2026)	मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) और अनुच्छेद 324 के तहत वैध; आयोग नागरिकता की केवल प्रथम-दृष्टया जाँच कर सकता है।	324, 326
प्रज्वला केस (29 मई 2026)	मानव तस्करी से बचाए गए लोगों के **पुनर्वास का अधिकार** अनुच्छेद 21 और 23 से।	21, 23
मनियार इलियाज़ बनाम पी. अय्यप्पन (19 जून 2026)	सुरक्षित फ़ुटपाथ पर चलने का अधिकार मौलिक अधिकार; नगर निकायों का प्रवर्तनीय कर्तव्य।	19(1)(घ), 21
जय बीर सिंह (उद्योग की परिभाषा) — 20 अगस्त 2026 (9 न्यायाधीश)	"उद्योग" की बंगलौर वॉटर सप्लाई (1978) वाली कसौटी पुराने लंबित विवादों पर लागू; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की परिभाषा अपने शब्दों के अनुसार पढ़ी जाए।	सातवीं अनुसूची
जस्ट राइट्स फ़ॉर चिल्ड्रन अलायंस (15 अक्टूबर 2026)	इंटरनेट तक पहुँच और उसका उपयोग अनुच्छेद 21 के साथ 19(1)(क) से मौलिक अधिकार; बच्चों पर पूर्ण प्रतिबंध अनुपातहीन।	19(1)(क), 21

📖 12 मई 2026 — "म्हारी भासा, म्हारो हक़"

राजस्थान के कुछ नागरिकों — **पद्म मेहता** और अन्य — ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा (रीट 2021) के पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा शामिल हो और बच्चों को उनकी मातृभाषा राजस्थानी या स्थानीय बोली में पढ़ाया जाए। राज्य का तर्क था कि सरकारी विद्यालयों में केवल **आठवीं अनुसूची** की भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं, और राजस्थानी उसमें नहीं है। उच्च न्यायालय ने याचिका ख़ारिज कर दी।

मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। **12 मई 2026** को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने उच्च न्यायालय का निर्णय पलटा। अदालत ने कहा कि बच्चे को ऐसी भाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, जिसे वह समझता हो, **अनुच्छेद 19(1)(क)** की अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता में निहित है — क्योंकि सूचना को सार्थक रूप से "ग्रहण करना और समझना" भी अभिव्यक्ति का हिस्सा है; यह अधिकार केवल आठवीं अनुसूची की भाषाओं तक सीमित नहीं।

राज्य को निर्देश मिला कि वह राजस्थानी को शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे, आरंभिक चरणों से उसे धीरे-धीरे शिक्षा का माध्यम बनाने की व्यापक नीति बनाए, सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में उसे विषय के रूप में शुरू करने के कदम उठाए।

🎯 **इस कहानी से समझें:** यह निर्णय **बहुलवाद** (संवैधानिक नैतिकता का तत्व), अनुच्छेद 350क और **जीवंत दस्तावेज़** दृष्टि — तीनों को राजस्थान से जोड़ता है।

📌 **याद रखने लायक बात: पद्म मेहता बनाम राजस्थान राज्य (12.05.2026)** — मातृभाषा में शिक्षा 19(1)(क) + 21क; केवल आठवीं अनुसूची तक सीमित नहीं।

📊 अनुच्छेद 21 का विस्तार — कालक्रम

1. **मेनका गांधी (1978)** — प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त; **फ़्रांसिस कोरली मुलिन (1981)** — गरिमा के साथ जीवन।
2. **ओल्गा टेलिस (1985)** — आजीविका; **उन्नीकृष्णन (1993)** — 14 वर्ष तक शिक्षा (बाद में अनुच्छेद 21क)।
3. **पुट्टस्वामी (2017)** — निजता; **कॉमन कॉज (2018)** — गरिमा से मरना।
4. **एम.के. रंजीतसिंह (21 मार्च 2024)** — जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार।
5. **2026** — मासिक धर्म स्वास्थ्य, सुरक्षित राजमार्ग, फ़ुटपाथ, इंटरनेट तक पहुँच।

19.1 राजस्थान संदर्भ — न्यायपालिका और संवैधानिक विकास

📍 राजस्थान संदर्भ

राजस्थान उच्च न्यायालय: स्थापना 29 अगस्त 1949 (राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949); मुख्य पीठ **जोधपुर**, **जयपुर** में स्थायी पीठ 31 जनवरी 1977 से।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (13 अगस्त 1997): राजस्थान के भटेरी गाँव की साथिन भँवरी देवी के साथ हुए अन्याय से निकला केस; कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के दिशा-निर्देश — 2013 के कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम तक "क़ानून" की तरह लागू; न्यायिक सक्रियता का क्लासिक उदाहरण।

राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977): राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की न्यायिक समीक्षा का प्रारंभिक बड़ा केस; बाद में एस.आर. बोम्मई (1994) ने सिद्धांत को पक्का किया।

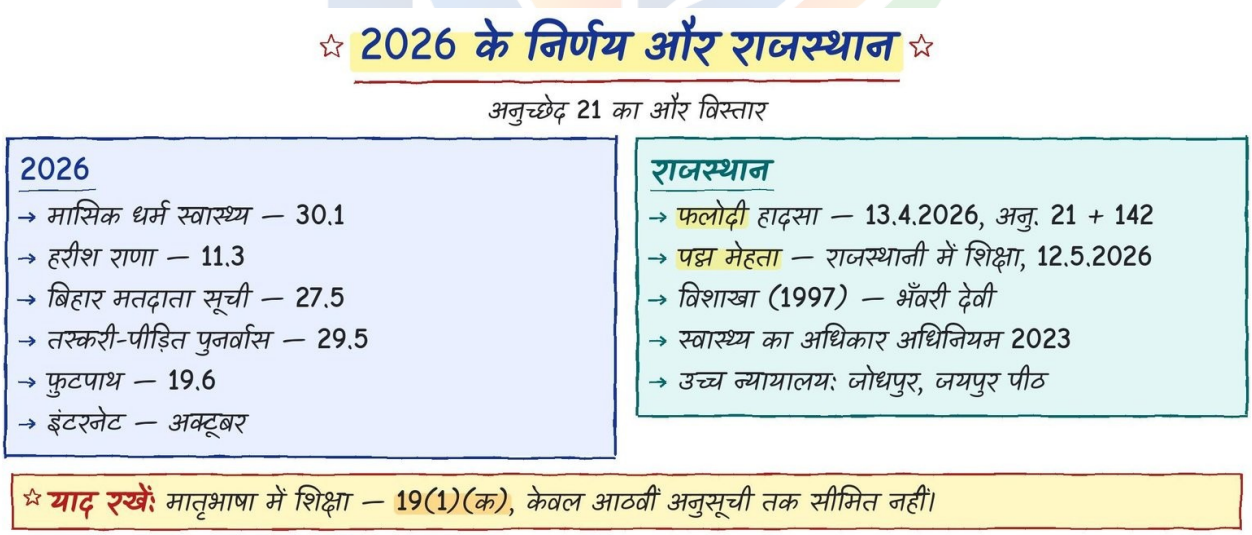
राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम (21 मार्च 2023 को पारित, 12 अप्रैल 2023 को स्वीकृति): स्वास्थ्य के अधिकार को क़ानूनी दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य-क़ानून; पर नियम न बनने से अब तक प्रभावी नहीं — जनवरी 2026 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सरकार को नोटिस दिया।

2026 के निर्णय: फलोदी राजमार्ग हादसा (स्वतः संज्ञान, अनुच्छेद 21 + 142) और पद्म मेहता (राजस्थानी भाषा में शिक्षा) — दोनों राजस्थान से निकले राष्ट्रीय महत्व के निर्णय।

19.2 निर्णय-अनुच्छेद तालिका — एक नज़र में

निर्णय	वर्ष	मुख्य अनुच्छेद	एक पंक्ति में
पुट्टस्वामी	2017	21, भाग 3	निजता मौलिक अधिकार
शायरा बानो	2017	14, 25	तत्काल तीन तलाक शून्य
नवतेज	2018	14, 15, 19, 21	धारा 377 आंशिक रद्द

निर्णय	वर्ष	मुख्य अनुच्छेद	एक पंक्ति में
जोसेफ शाइन	2018	14, 15, 21	धारा 497 रद्द
सबरीमाला	2018	14, 15, 17, 25, 26	महिला प्रवेश (संदर्भ लंबित)
दिल्ली सरकार	2018, 2023	239कक	उपराज्यपाल सलाह से बँधे; सेवाएँ
अयोध्या	2019	142, 25	2.77 एकड़ देवता को, 5 एकड़ मस्जिद को
अनुराधा भसीन	2020	19(1)(क), 19(1)(छ)	इंटरनेट बंदी आनुपातिक हो
सुभाष देसाई	2023	163, 174, दसवीं अनुसूची	विश्वास मत बुलाना ग़लत
अनूप बरनवाल	2023	324(2)	निर्वाचन आयुक्त चयन समिति
अनुच्छेद 370	2023	370, 367, 3	निरसन वैध
सुप्रियो	2023	14, 15, 21	विवाह मान्यता संसद पर
चुनावी बॉन्ड	2024	19(1)(क), 14	योजना रद्द
सीता सोरेन	2024	105(2), 194(2)	रिश्वत पर छूट नहीं
दविंदर सिंह	2024	14, 15(4), 16(4), 341	उप-वर्गीकरण वैध
AMU	2024	30	अल्पसंख्यक दर्जे की कसौटी
प्रॉपर्टी ओनर्स	2024	39(ख), 31ग	हर निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन नहीं
तमिलनाडु राज्यपाल	2025	200, 201, 142	समय-सीमा, स्वीकृत माना
राष्ट्रपति संदर्भ	2025	143, 200, 201	समय-सीमा नहीं थोप सकते
पद्म मेहता	2026	19(1)(क), 21क	मातृभाषा में शिक्षा



चित्र 6.20: 2026 के निर्णय और राजस्थान संदर्भ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

📜 भाग C — न्यायिक सक्रियता, संयम एवं अतिरेक

इस भाग में खंड 20 से 26 तक — न्यायिक पुनरावलोकन (सक्रियता की नींव), न्यायिक सक्रियता का अर्थ और विकास, जनहित याचिका, सक्रियता के उपकरण (अनुच्छेद 142, सतत परमादेश, स्वतः संज्ञान), संयम-सक्रियता-अतिरेक की तुलना और शक्तियों का पृथक्करण, अतिरेक के उदाहरण, न्यायिक जवाबदेही और सुधार, और अंत में पूरे अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य।

20. न्यायिक पुनरावलोकन — सक्रियता की नींव (Judicial Review)

न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिससे वह विधायिका के क़ानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की **संवैधानिकता** जाँचती है; संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उन्हें **अवैध, असंवैधानिक और शून्य (void)** घोषित कर सकती है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में **मार्बरी बनाम मैडिसन (1803)** से मानी जाती है। भारत में यह शक्ति संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी है और **आधारभूत ढाँचे** का हिस्सा है (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 1975, मिनर्वा मिल्स 1980, एल. चंद्र कुमार 1997)।

📊 न्यायिक पुनरावलोकन — आधारभूत ढाँचे में स्थान

1. **केशवानंद भारती (1973)** — आधारभूत ढाँचा; पुनरावलोकन उसका अंग।
2. **इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975)** — 39वें संशोधन का अनुच्छेद 329क(4) रद्द।
3. **मिनर्वा मिल्स (1980)** — अनुच्छेद 368(4), (5) रद्द; सीमित संशोधन-शक्ति भी आधारभूत ढाँचा।
4. **एल. चंद्र कुमार (1997)** — अधिकरणों के निर्णयों पर उच्च न्यायालय का पुनरावलोकन नहीं हटाया जा सकता।
5. **आई.आर. कोएल्हो (2007)** और **NJAC (2015)** — नौवीं अनुसूची और न्यायिक स्वतंत्रता।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पुनरावलोकन के तीन क्षेत्र

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन तीन तरह के कार्यों पर लागू होता है — (1) **संविधान संशोधन**, (2) संसद और राज्य विधानमंडलों के **क़ानून** तथा अधीनस्थ विधान, और (3) संघ, राज्य और उनके अधीन प्राधिकारियों के **प्रशासनिक कार्य**।

📖 1803 — एक अधूरी नियुक्ति से जन्मी महाशक्ति

अमेरिका में 1801 में राष्ट्रपति जॉन एडम्स का कार्यकाल ख़त्म होने वाला था। जाते-जाते उन्होंने अपने समर्थकों को कई न्यायिक पदों पर नियुक्त किया — इन्हें "आधी रात के न्यायाधीश" कहा गया। **विलियम मार्बरी** को शांति-न्यायाधीश बनाया गया, पर उनका नियुक्ति-पत्र समय पर पहुँचा ही नहीं। नए राष्ट्रपति थॉमस जेफ़र्सन के विदेश मंत्री **जेम्स मैडिसन** ने वह पत्र देने से इनकार कर दिया।

मार्बरी सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे और परमादेश (Mandamus) की माँग की। मुख्य न्यायाधीश **जॉन मार्शल** ने एक चतुर निर्णय दिया — मार्बरी का अधिकार तो बनता है, पर जिस क़ानून (न्यायपालिका अधिनियम 1789) के तहत वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय आए, वह **संविधान के विरुद्ध** है, इसलिए शून्य है। मार्शल ने लिखा — "यह निश्चित रूप से न्यायपालिका का क्षेत्र और कर्तव्य है कि वह बताए कि क़ानून क्या है।"

मार्बरी को नौकरी नहीं मिली, पर अदालत को एक महाशक्ति मिल गई — **क़ानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति**। भारत ने इसे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखकर अपनाया — अनुच्छेद 13, 32 और 226 के रूप में।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मार्बरी बनाम मैडिसन **न्यायिक पुनरावलोकन** की जन्मकथा है; भारत में यह शक्ति संविधान में लिखी है और आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है।

📌 **याद रखने लायक बात: मार्बरी बनाम मैडिसन (1803)** — न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम; भारत में अनुच्छेद 13, 32, 226।

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)

📘 **परिभाषा:** न्यायालयों की वह शक्ति जिसके तहत वे विधायी अधिनियमों, कार्यपालिका आदेशों और संविधान संशोधनों की संविधान से अनुरूपता जाँचते हैं और असंगत पाए जाने पर उन्हें शून्य घोषित करते हैं; भारत में यह संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226 आदि से निकलती है और आधारभूत ढाँचे का अंग है।

💡 **आसान भाषा में:** संविधान "सबसे बड़ा नियम" है; अदालत यह देखने वाली रेफ़री है कि कोई क़ानून या आदेश उस नियम को तोड़ तो नहीं रहा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परीक्षा में परीक्षक उत्तर-पुस्तिका को "उत्तर-कुंजी" से मिलाकर जाँचता है — संविधान उत्तर-कुंजी है।

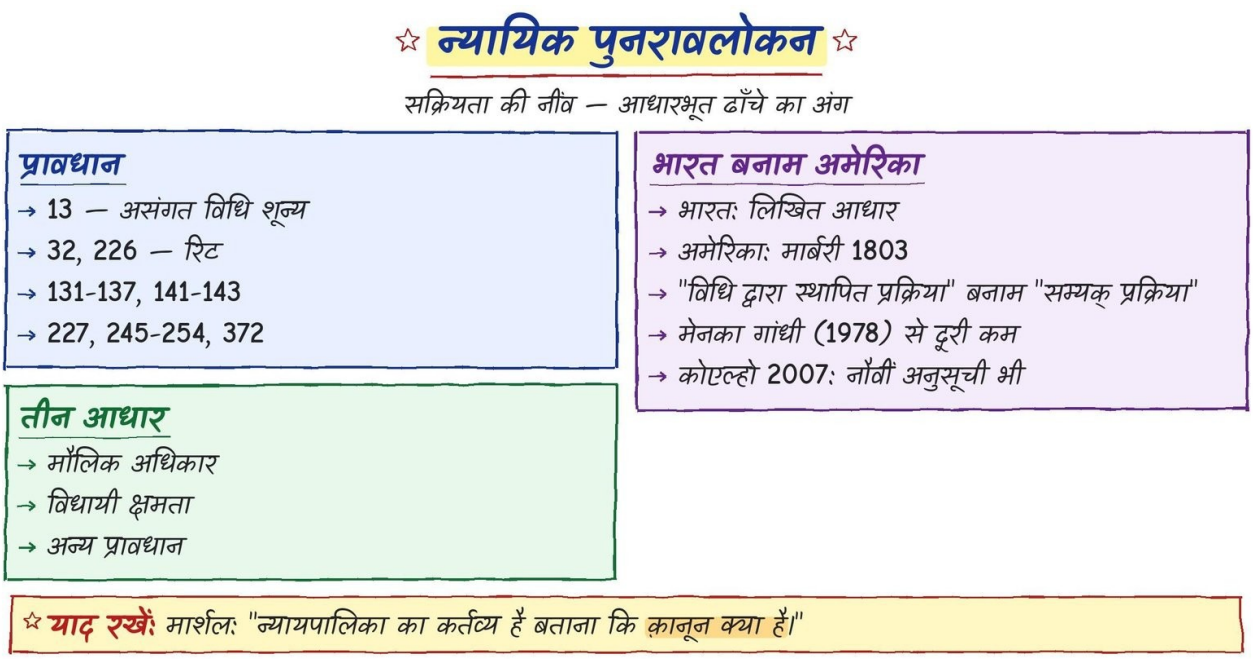
20.1 संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	न्यायिक पुनरावलोकन से संबंध
13	मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य; "विधि" में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ि शामिल।
32 और 226	मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय (32) और उच्च न्यायालय (226 — "अन्य प्रयोजन" के लिए भी) द्वारा रिट; अनुच्छेद 32 को आंबेडकर ने संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा।
131	केंद्र-राज्य और राज्य-राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार।
132-136	अपीलीय क्षेत्राधिकार; अनुच्छेद 136 — विशेष अनुमति याचिका।
137	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों/आदेशों का पुनर्विलोकन।
141, 142, 143	घोषित विधि बाध्यकारी; पूर्ण न्याय के लिए आदेश; राष्ट्रपति को सलाह।
227	उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण।
245, 246, 251, 254	संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का बँटवारा और टकराव में संघ-विधि की प्रबलता — इन्हें परखना भी पुनरावलोकन।
372	संविधान से पहले के क़ानून तब तक लागू जब तक संविधान से असंगत न हों।

20.2 दायरा और सीमाएँ

क़ानून तीन आधारों पर चुनौती दिया जा सकता है — (1) **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन** (भाग 3), (2) बनाने वाली विधायिका की **क्षमता से बाहर** (सातवीं अनुसूची), (3) संविधान के **किसी अन्य प्रावधान** का उल्लंघन। संविधान संशोधन भी पुनरावलोकन के दायरे में हैं (आधारभूत ढाँचे की कसौटी) — **नौवीं अनुसूची** में 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए क़ानून भी (आई.आर. कोएल्हो, 11 जनवरी 2007)। भारत में अमेरिका की तरह "विधि की सम्यक् प्रक्रिया" के बजाय "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (अनुच्छेद 21) लिखी गई, पर मेनका गांधी (1978) के बाद प्रक्रिया का **न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त** होना ज़रूरी हो गया — इससे भारतीय पुनरावलोकन का दायरा अमेरिका के क़रीब पहुँचा।

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन	अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन
● संविधान में स्पष्ट आधार (13, 32, 226 आदि) ● "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" — पर मेनका गांधी के बाद व्यापक ● संविधान संशोधन भी समीक्षा-योग्य (आधारभूत ढाँचा) ● संसद और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन	● संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं — मार्बरी (1803) से विकसित ● "विधि की सम्यक् प्रक्रिया" — व्यापक दायरा ● संशोधन पर आधारभूत ढाँचे जैसी सीमा नहीं ● न्यायिक सर्वोच्चता की ओर झुकाव



चित्र 6.21: न्यायिक पुनरावलोकन — प्रावधान, दायरा और तुलना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

21. न्यायिक सक्रियता — अर्थ एवं विकास (Judicial Activism)

न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) — जब न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी पारंपरिक भूमिका (केवल क़ानून की व्याख्या) से आगे बढ़कर सक्रिय भूमिका निभाती है — जैसे विधायिका/कार्यपालिका की निष्क्रियता की स्थिति में स्वयं दिशा-निर्देश जारी करना। उदाहरण: **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)** — कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए दिशा-निर्देश, जो 2013 में क़ानून बनने तक क़ानून की तरह लागू रहे। यह अवधारणा अमेरिका में जन्मी; "न्यायिक सक्रियता" शब्द **आर्थर श्लेसिंगर जूनियर** ने 1947 में प्रयोग किया।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — "न्यायिक सक्रियता" शब्द कहाँ से?**
> अमेरिकी इतिहासकार **आर्थर श्लेसिंगर जूनियर** ने जनवरी 1947 में "फ़ॉर्च्यून" पत्रिका के एक लेख में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को "सक्रियतावादी" और "संयमी" समूहों में बाँटा था — वहीं से यह शब्द चर्चा में आया।

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)

📘 **परिभाषा:** न्यायपालिका द्वारा नागरिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका — क़ानूनों की उदार व्याख्या, जनहित याचिका, दिशा-निर्देश और सतत निगरानी के माध्यम से, विशेषकर जब विधायिका या कार्यपालिका अपना संवैधानिक दायित्व निभाने में विफल हो।

💡 **आसान भाषा में:** जब "घर के ज़िम्मेदार" काम न करें, तो "घर का संरक्षक" ख़ुद आगे बढ़कर व्यवस्था सँभाले। 🏠 **उदाहरण:** जब किसी शहर की नदी में फ़ैक्टरियाँ ज़हर डालती रहें और सरकार चुप रहे, तब अदालत ख़ुद आदेश दे कि फ़ैक्टरियाँ बंद हों या शोधन-संयंत्र लगें — एम.सी. मेहता के गंगा प्रदूषण केसों जैसा।

21.1 विकास-क्रम

काल	विकास
1950-1970	शाब्दिक व्याख्या का दौर — ए.के. गोपालन (1950) में संकीर्ण दृष्टि; अदालत अधिकतर संयमी; संपत्ति-संबंधी संघर्ष (शंकरी प्रसाद 1951, गोलकनाथ 1967)।
1973-1978	नींव — केशवानंद भारती (1973) का आधारभूत ढाँचा; आपातकाल में ए.डी.एम. जबलपुर (1976) की विफलता के बाद अदालत का आत्ममंथन; मेनका गांधी (1978) से अनुच्छेद 21 का विस्तार।

काल	विकास
1980 का दशक — जन्म	न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर के नेतृत्व में जनहित याचिका का उदय; हुसैनारा ख़ातून (1979) से विचाराधीन क़ैदियों की रिहाई; एस.पी. गुप्ता (1981) से "सुने जाने का अधिकार (लोकस स्टैंडाई)" उदार; पत्र-याचिका (Epistolary Jurisdiction) की शुरुआत।
1990 का दशक — विस्तार	पर्यावरण (एम.सी. मेहता — दिल्ली में सीएनजी बसें 1998, ताजमहल के आसपास उद्योग), भ्रष्टाचार (विनीत नारायण 1998 — सीबीआई की स्वतंत्रता, सतत परमादेश), विशाखा (1997), तीसरा न्यायाधीश केस (1998)।
2000 का दशक	भोजन का अधिकार (पीयूसीएल — 2001 से सतत आदेश, मध्याह्न भोजन), पुलिस सुधार (प्रकाश सिंह, 22 सितंबर 2006), नौवीं अनुसूची पर कोएल्हो (2007)।
2010-2016	शासन में सीधा हस्तक्षेप — 2G स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द (2 फ़रवरी 2012), कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द (2014); NJAC रद्द (16 अक्टूबर 2015); BCCI सुधार (लोढ़ा समिति, 2016); राजमार्ग शराब प्रतिबंध (2016)।
2017-2026	अधिकार-क्रांति (निजता, गरिमा, स्वायत्तता) और संस्थागत निर्णय (चुनावी बॉन्ड, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल); साथ ही संयम के उदाहरण (सुप्रियो 2023) और अतिरेक की बहस (राज्यपाल केस 2025, राष्ट्रपति संदर्भ)।

📖 1979 — एक अख़बारी ख़बर और 40,000 क़ैदी

जनवरी 1979 में "इंडियन एक्सप्रेस" में पत्रकार **के.एफ़. रुस्तमजी** के लेख छपे कि बिहार की जेलों में हज़ारों लोग वर्षों से बिना मुक़दमे के बंद हैं — कई ऐसे भी जिनके कथित अपराध की अधिकतम सज़ा से ज़्यादा समय वे जेल में बिता चुके थे। इनमें महिलाएँ और बच्चे भी थे, कुछ तो "सुरक्षात्मक हिरासत" में केवल इसलिए थे कि वे किसी अपराध के गवाह या पीड़ित थे।

सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता **कपिला हिंगोरानी** ने ये लेख पढ़कर क़ैदियों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की — पहली याचिकाकर्ता थीं **हुसैनारा ख़ातून**। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की पीठ ने कहा कि **त्वरित सुनवाई (speedy trial)** अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, और राज्य गरीब अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए बाध्य है।

इस केस के बाद बिहार में लगभग **40,000** विचाराधीन क़ैदियों की रिहाई का रास्ता खुला। कपिला हिंगोरानी को आगे चलकर "जनहित याचिका की जननी" कहा गया। एक अख़बारी लेख, एक संवेदनशील वकील और एक साहसी पीठ — यही भारतीय न्यायिक सक्रियता की शुरुआत थी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** हुसैनारा ख़ातून ने दिखाया कि जनहित याचिका में याचिकाकर्ता **पीड़ित नहीं, बल्कि उसका हितैषी** भी हो सकता है।

📌 **याद रखने लायक बात: हुसैनारा ख़ातून (1979)** — पहली प्रमुख जनहित याचिका; त्वरित सुनवाई = अनुच्छेद 21; अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी।

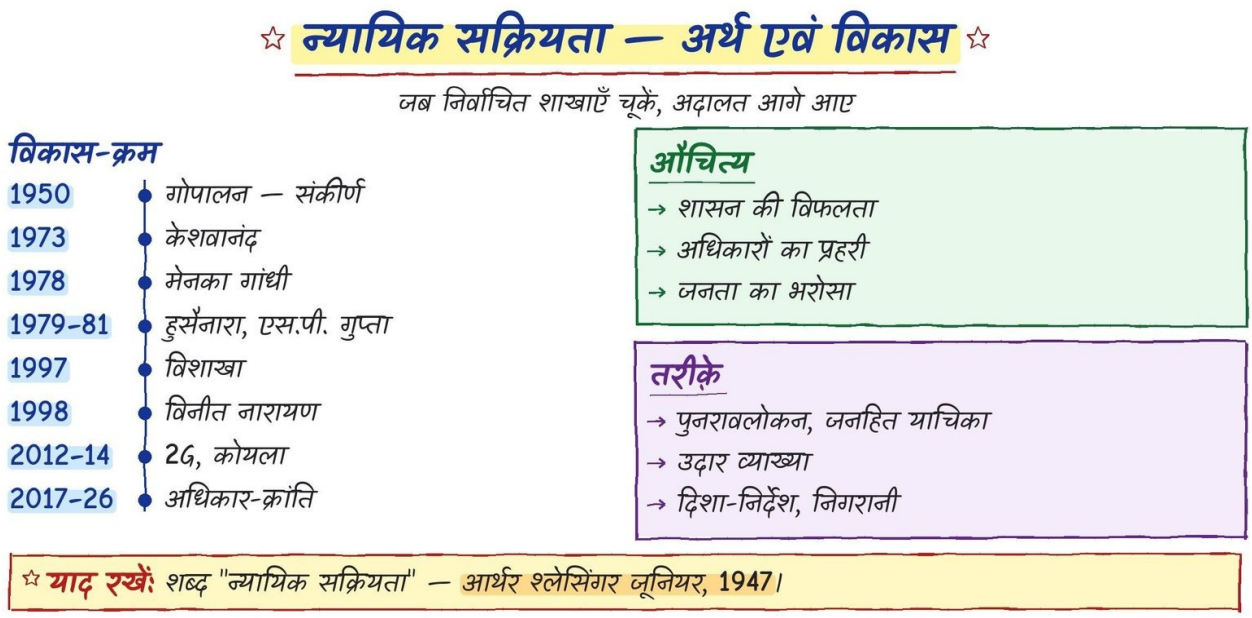
21.2 न्यायिक सक्रियता के औचित्य — क्यों?

1. **विधायिका और कार्यपालिका की विफलता:** जब सरकार अपना काम न करे (प्रदूषण, बंधुआ मज़दूरी, भुखमरी), तो नागरिक के पास अदालत ही बचती है।
2. **मौलिक अधिकारों का संरक्षक:** अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को "अधिकारों का प्रहरी" बनाता है।
3. **त्रिशंकु संसद और गठबंधन का दौर:** 1990 के दशक में अस्थिर सरकारों के समय कठिन निर्णय लेने में राजनीतिक संकोच।
4. **जनता का विश्वास:** अदालत पर जनता का भरोसा अन्य संस्थाओं से अधिक रहा।
5. **संवैधानिक मूल्य:** प्रस्तावना और नीति-निदेशक तत्वों के लक्ष्य — सामाजिक न्याय — पूरे करने का दायित्व।

21.3 न्यायिक सक्रियता के तरीक़े

- **न्यायिक पुनरावलोकन** — क़ानून/आदेश रद्द करना।
- **जनहित याचिका** — पीड़ित के बजाय कोई भी जन-उत्साही व्यक्ति अदालत आ सके।
- **संवैधानिक व्याख्या** — अनुच्छेद 21 में नए अधिकार "पढ़ना" (निजता, स्वच्छ पर्यावरण, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा से मरना)।
- **अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का सहारा** — विशाखा में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन अभिसमय (CEDAW) का प्रयोग।
- **दिशा-निर्देश और निगरानी** — विशाखा, डी.के. बसु (1997, गिरफ़्तारी के नियम), प्रकाश सिंह (2006), बुलडोज़र (2024)।

NEOM ACADEMY — New India Education by Omkar Sir



चित्र 6.22: न्यायिक सक्रियता — अर्थ, विकास, औचित्य और तरीक़े — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

22. जनहित याचिका — विकास, सिद्धांत, दुरुपयोग एवं दिशा-निर्देश (Public Interest Litigation)

जनहित याचिका (Public Interest Litigation) वह मुक़दमा है जो किसी निजी हित के बजाय **जनता या वंचित वर्ग के हित** में दायर किया जाता है। परंपरागत नियम यह था कि केवल **पीड़ित व्यक्ति** ही अदालत जा सकता है (लोकस स्टैंडाई — सुने जाने का अधिकार)। जनहित याचिका ने यह नियम ढीला किया — अब कोई भी **जन-उत्साही (public spirited)** व्यक्ति या संस्था उन लोगों की ओर से अदालत जा सकती है जो गरीबी, अज्ञानता या सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरी के कारण ख़ुद नहीं जा सकते। इसे **सामाजिक कार्रवाई मुक़दमा (Social Action Litigation)** भी कहा गया। यह अवधारणा अमेरिका से आई, पर भारत में उसका स्वरूप अलग और कहीं अधिक व्यापक बना।

🔍 आसान परिभाषा: लोकस स्टैंडाई एवं पत्र-याचिका (Locus Standi & Epistolary Jurisdiction)

📘 **परिभाषा:** लोकस स्टैंडाई — अदालत में मुक़दमा दायर करने का क़ानूनी अधिकार, जो परंपरागत रूप से केवल पीड़ित को था; पत्र-याचिका क्षेत्राधिकार — किसी नागरिक या क़ैदी द्वारा अदालत/न्यायाधीश को लिखे गए साधारण पत्र या पोस्टकार्ड को ही रिट याचिका मानकर सुनवाई करना।

💡 **आसान भाषा में:** पहले "जिसका दर्द, वही अदालत जाए"; अब "कोई भी दर्द देखकर आवाज़ उठा सकता है" — और वह भी सिर्फ़ एक चिट्ठी लिखकर। 🏠 **उदाहरण:** जेल में बंद कोई क़ैदी, जिसके पास वकील का पैसा नहीं, न्यायाधीश को पोस्टकार्ड लिखे और उस पर सुनवाई शुरू हो जाए — सुनील बत्रा केस यही था।

22.1 प्रमुख जनहित याचिका केस

केस	वर्ष	योगदान
हुसैनारा ख़ातून बनाम गृह सचिव, बिहार	1979	पहली प्रमुख जनहित याचिका (अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी); त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 का हिस्सा; हज़ारों विचाराधीन क़ैदियों की रिहाई; निःशुल्क विधिक सहायता।
सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन	1978, 1980	क़ैदी के पत्र पर सुनवाई — जेल में यातना के विरुद्ध; पत्र-याचिका का प्रारंभिक उदाहरण।
एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (प्रथम न्यायाधीश केस)	30 दिसंबर 1981	न्यायमूर्ति भगवती — लोकस स्टैंडाई का उदार नियम; कोई भी जन-उत्साही व्यक्ति जनहित में याचिका दे सकता है।
पीपुल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (एशियाड मज़दूर)	1982	न्यूनतम मज़दूरी न देना "बेगार" (अनुच्छेद 23); जनहित याचिका "विरोधात्मक" नहीं, "सहयोगात्मक" मुक़दमा।
बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ	1984	बंधुआ मज़दूरी; अदालत द्वारा आयुक्त नियुक्त कर तथ्य जुटाना।
एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस)	1986-87	**पूर्ण दायित्व (Absolute Liability)** का सिद्धांत — ख़तरनाक उद्योग हर हानि के लिए ज़िम्मेदार।
विनीत नारायण बनाम भारत संघ	1998	जैन हवाला केस; सीबीआई की स्वतंत्रता, केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जे का निर्देश; सतत परमादेश।
उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफ़ाल	18 जनवरी 2010	जनहित याचिका के दुरुपयोग पर रोक के लिए दिशा-निर्देश — वास्तविक जनहित की जाँच, याचिकाकर्ता की साख, तुच्छ याचिका पर जुर्माना।

📖 तिहाड़ से एक काग़ज़ का टुकड़ा

1978-79 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद **सुनील बत्रा** नाम के एक क़ैदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति **वी.आर. कृष्ण अय्यर** को एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि जेल के एक वार्डर ने पैसे ऐंठने के लिए एक दूसरे क़ैदी (प्रेम चंद) के साथ अमानवीय यातना की है। पत्र किसी वकील ने नहीं लिखा था, न उस पर कोई अदालती शुल्क था।

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने उस पत्र को ही **बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका** मान लिया। अदालत ने जाँच करवाई और **1980** के निर्णय (सुनील बत्रा-II) में कहा कि जेल की दीवारें क़ैदी और संविधान के बीच नहीं आ सकतीं — क़ैदी भी "व्यक्ति" है और उसकी गरिमा अनुच्छेद 21 से संरक्षित है। जेल-सुधार के लिए कई निर्देश दिए गए।

यहीं से **पत्र-याचिका क्षेत्राधिकार** को पहचान मिली। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे पत्रों के लिए अलग प्रकोष्ठ और दिशा-निर्देश बनाए — कौन-से विषय स्वीकार्य होंगे, कौन-से नहीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सुनील बत्रा ने दिखाया कि न्याय का दरवाज़ा केवल वकीलों की **औपचारिक याचिका** से नहीं, एक **साधारण पत्र** से भी खुल सकता है।

📌 **याद रखने लायक बात: सुनील बत्रा (1978, 1980)** — पत्र को रिट याचिका माना; पत्र-याचिका क्षेत्राधिकार; क़ैदी के अधिकार।

22.2 जनहित याचिका की विशेषताएँ

1. **उदार लोकस स्टैंडाई** — कोई भी जन-उत्साही व्यक्ति।
2. **सहयोगात्मक, विरोधात्मक नहीं** — सरकार "विरोधी पक्ष" नहीं, समाधान में भागीदार।
3. **प्रक्रिया में लचीलापन** — पत्र, पोस्टकार्ड, समाचार-पत्र की ख़बर पर भी संज्ञान।
4. **तथ्य जुटाने के लिए आयुक्त/समितियाँ** — अदालत स्वयं जाँच करवा सकती है।
5. **नई प्रकार की राहत** — मुआवज़ा, दिशा-निर्देश, सतत निगरानी।

22.3 पत्र-याचिका दिशा-निर्देश — किन विषयों पर जनहित याचिका?

सामान्यतः स्वीकार्य विषय	सामान्यतः अस्वीकार्य विषय
● बंधुआ मज़दूरी, उपेक्षित बच्चे	● मकान-मालिक और किराएदार के विवाद
● मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी न मिलना, शोषण	● सेवा संबंधी मामले, पेंशन और ग्रेच्युटी
● जेलों से शिकायतें, समय से पहले रिहाई	● केंद्र/राज्य विभागों और स्थानीय निकायों के विरुद्ध शिकायतें (ऊपर के विषयों को छोड़कर)
● पुलिस द्वारा केस दर्ज न करना, उत्पीड़न, हिरासत में मृत्यु	● मेडिकल और अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश
● महिलाओं पर अत्याचार; अनुसूचित जाति/जनजाति का उत्पीड़न	● उच्च न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई की याचिकाएँ
● पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक संतुलन, वन्यजीव, विरासत	
● दंगा-पीड़ित; पारिवारिक पेंशन	

22.4 दुरुपयोग — "प्रचार हित याचिका" की चिंता

समय के साथ जनहित याचिका पर आरोप लगे कि यह **"प्रचार हित याचिका (Publicity Interest Litigation)"**, **"निजी हित याचिका"**, **"राजनीतिक हित याचिका"** या **"पैसा हित याचिका"** बनती जा रही है; अदालतों का समय तुच्छ याचिकाओं में जाता है और विकास परियोजनाएँ अटकती हैं। मई 2026 में सबरीमाला संदर्भ की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग पर कड़ी टिप्पणी की। समाधान — बलवंत सिंह चौफ़ाल (2010) के दिशा-निर्देश, तुच्छ याचिकाओं पर भारी जुर्माना, और याचिकाकर्ता की साख व वास्तविक जनहित की प्रारंभिक जाँच।

OMKAR ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

जनहित याचिका का विकास — 1979 से 2010 तक

1979 — **हुसैनारा ख़ातून**
अख़बारी लेख पर अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी की याचिका; त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 का हिस्सा

1978-80 — **सुनील बत्रा**
क़ैदी का पत्र ही रिट याचिका — पत्र-याचिका क्षेत्राधिकार

1981 — **एस.पी. गुप्ता**
न्यायमूर्ति भगवती — लोकस स्टैंडाई उदार; कोई भी जन-उत्साही व्यक्ति

1982-84 — **एशियाड मज़दूर, बंधुआ मुक्ति मोर्चा**
सहयोगात्मक मुक़दमा; आयुक्त नियुक्त कर तथ्य जुटाना

1986-87 — **एम.सी. मेहता**
पूर्ण दायित्व का सिद्धांत; पर्यावरण न्यायशास्त्र

1997-98 — **विशाखा, विनीत नारायण**
दिशा-निर्देश "क़ानून" की तरह; सतत परमादेश

2010 — **बलवंत सिंह चौफ़ाल**
दुरुपयोग रोकने के दिशा-निर्देश; तुच्छ याचिका पर जुर्माना

चित्र 6.23: जनहित याचिका का विकास — 1979 से 2010 तक

📊 जनहित याचिका — सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय कुछ सिद्धांत

1. कोई भी जन-उत्साही नागरिक या सामाजिक संगठन उन लोगों के अधिकारों के लिए अदालत जा सकता है जो स्वयं नहीं जा सकते।
2. अदालत पत्र या तार को भी याचिका मान सकती है; प्रक्रिया के कड़े नियम लागू नहीं होते।
3. अदालत तथ्य जुटाने के लिए आयुक्त या विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर सकती है।
4. अदालत अंतरिम राहत, मुआवज़ा और निगरानी के लिए आदेश दे सकती है।
5. पर याचिका सद्भावपूर्ण हो — निजी, राजनीतिक या प्रचार हित वाली याचिका ख़ारिज, ज़रूरत हो तो जुर्माने के साथ।

☆ जनहित याचिका ☆

जिसका दर्द, वही नहीं — कोई भी जन-उत्साही व्यक्ति

प्रमुख केस
- → हुसैनारा (1979) — त्वरित सुनवाई
- → सुनील बत्रा — पत्र-याचिका
- → एस.पी. गुप्ता (1981) — लोकस स्टैंडाई
- → एशियाड मज़दूर (1982)
- → एम.सी. मेहता — पूर्ण दायित्व
- → बलवंत सिंह चौफ़ाल (2010) — दिशा-निर्देश

विशेषताएँ
- → उदार लोकस स्टैंडाई
- → सहयोगात्मक मुक़दमा
- → पत्र पर भी संज्ञान
- → आयुक्त/समितियाँ

दुरुपयोग
- → प्रचार/निजी/राजनीतिक हित
- → जुर्माना, प्रारंभिक जाँच

☆ **याद रखें:** जनक: भगवती और कृष्ण अय्यर; जननी: कपिला हिंगोरानी।

चित्र 6.24: जनहित याचिका — विकास, विशेषताएँ, दिशा-निर्देश और दुरुपयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

23. सक्रियता के उपकरण — अनुच्छेद 142, सतत परमादेश एवं स्वतः संज्ञान

अनुच्छेद 142	**सर्वोच्च न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन**
	सर्वोच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में **पूर्ण न्याय (complete justice)** करने के लिए आवश्यक हो; ऐसी डिक्री या आदेश संसद द्वारा बनाई गई विधि (या उसके बनने तक राष्ट्रपति के आदेश) से विहित रीति से पूरे भारत में प्रवर्तनीय होगा। अनुच्छेद 142(2) — व्यक्ति की उपस्थिति, दस्तावेज़ प्रस्तुत करवाने और अवमानना की जाँच-दंड की शक्ति।

23.1 अनुच्छेद 142 — प्रमुख प्रयोग और सीमाएँ

केस/वर्ष	प्रयोग
यूनियन कार्बाइड (भोपाल गैस त्रासदी) — 1989, 1991	47 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते को मंज़ूरी, आपराधिक कार्यवाही समाप्त करना — 1991 में अनुच्छेद 142 की व्यापकता पर चर्चा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ — 1998	**सीमा:** अनुच्छेद 142 "सारवान क़ानून" का स्थान नहीं ले सकता; अधिवक्ता का पंजीकरण निलंबित करना बार काउंसिल का काम (अधिवक्ता अधिनियम) — अदालत इसे दरकिनार नहीं कर सकती।
प्रेम चंद गर्ग — 1962	**सीमा:** अनुच्छेद 142 के आदेश मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो सकते।
अयोध्या — 2019	मस्जिद के लिए वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि का निर्देश।
शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन — 1 मई 2023	पाँच न्यायाधीश — विवाह के **"अपूरणीय विघटन"** के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय सीधे तलाक दे सकता है; आपसी सहमति के तलाक में छह माह की प्रतीक्षा माफ़ कर सकता है।
कुलदीप कुमार (चंडीगढ़ महापौर चुनाव) — 20 फ़रवरी 2024	पीठासीन अधिकारी द्वारा जानबूझकर अमान्य किए गए 8 मत गिनकर अदालत ने हारे घोषित उम्मीदवार को विजयी घोषित किया।
तमिलनाडु राज्यपाल — 8 अप्रैल 2025	10 विधेयकों को "स्वीकृत माना" — बाद में राष्ट्रपति-संदर्भ राय (20 नवंबर 2025) ने ऐसी शक्ति को संविधान से बाहर बताया।
फलोदी दुर्घटना — 13 अप्रैल 2026	राजमार्ग सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी अंतरिम निर्देश।

📖 भोपाल, 1989 — अनुच्छेद 142 की सबसे कठिन परीक्षा

2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से **मिथाइल आइसोसाइनेट** गैस रिसी। हज़ारों लोग मारे गए, लाखों प्रभावित हुए — यह दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में गिनी जाती है। भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावा प्रक्रिया) अधिनियम, 1985 बनाकर पीड़ितों की ओर से मुक़दमा लड़ने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया।

फ़रवरी 1989 में सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी और सरकार के बीच **47 करोड़ अमेरिकी डॉलर** के समझौते को मंज़ूरी दी, और साथ ही कंपनी और उसके अधिकारियों के विरुद्ध **आपराधिक कार्यवाही भी समाप्त** कर दी। प्रश्न उठा — क्या अदालत अनुच्छेद 142 के तहत आपराधिक मुक़दमे भी ख़त्म कर सकती है? 1991 के पुनर्विचार निर्णय में अदालत ने समझौता बनाए रखा, पर आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी।

भोपाल का मामला दिखाता है कि "पूर्ण न्याय" की शक्ति कितनी व्यापक है, पर उसकी सीमाएँ भी हैं — बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (1998) में अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 142 सारवान क़ानून की जगह नहीं ले सकता।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 142 **पूर्ण न्याय** का औज़ार है, पर उसके प्रयोग पर **संयम** और सीमाएँ ज़रूरी हैं।

📌 **याद रखने लायक बात: यूनियन कार्बाइड (1989, 1991)** — 47 करोड़ डॉलर; 142 की व्यापकता; **बार एसोसिएशन (1998)** — 142 सारवान क़ानून की जगह नहीं।

New India Education by Omkar Sir

23.2 सतत परमादेश (Continuing Mandamus)

सामान्य रिट में अदालत आदेश देकर मामला समाप्त कर देती है; **सतत परमादेश** में अदालत मामला **खुला** रखती है और बार-बार सुनवाई करके अपने आदेशों के पालन की **निगरानी** करती है। उदाहरण — विनीत नारायण (1998, सीबीआई जाँच की निगरानी), एम.सी. मेहता (वायु और जल प्रदूषण — दशकों तक), पीयूसीएल भोजन का अधिकार (2001 से), प्रकाश सिंह पुलिस सुधार (2006 से), फलोदी राजमार्ग सुरक्षा (2025 से)।

🔍 आसान परिभाषा: सतत परमादेश (Continuing Mandamus)

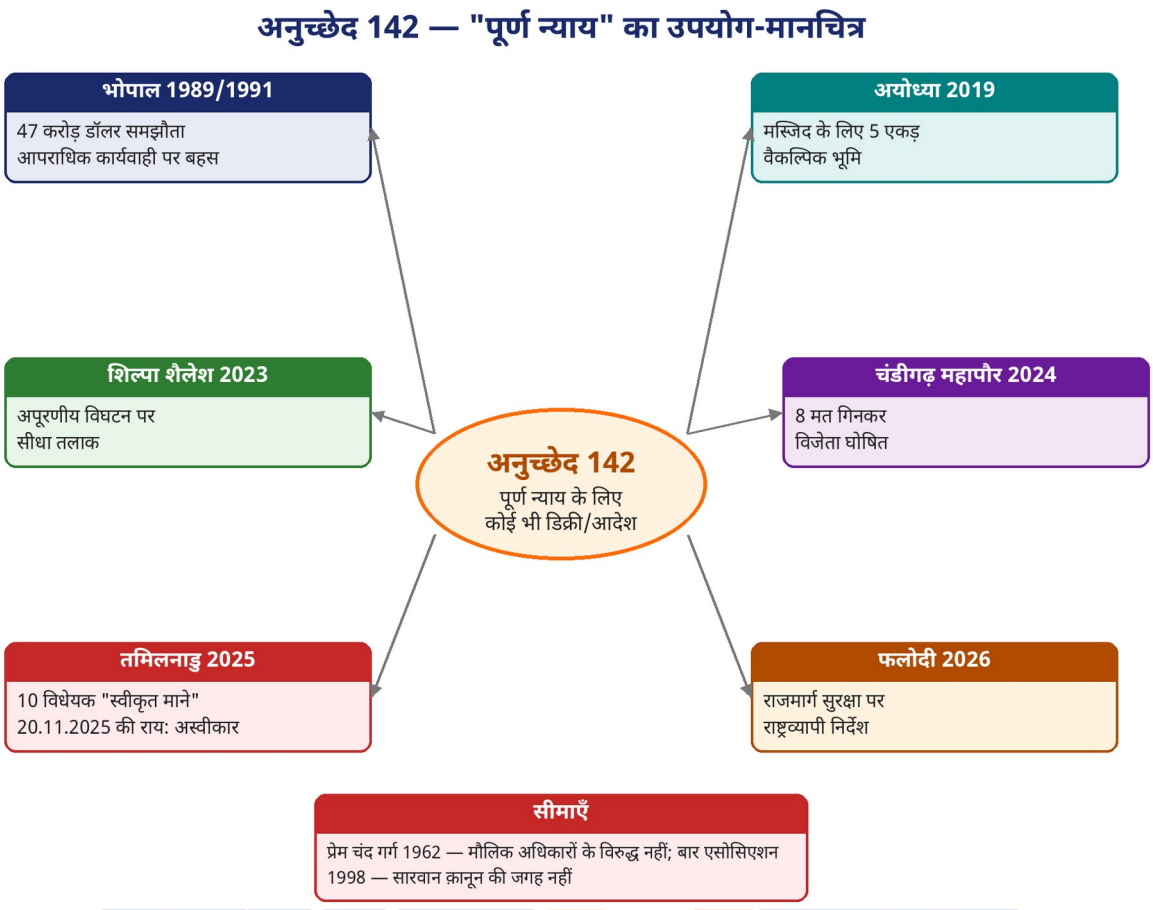
📘 **परिभाषा:** एक न्यायिक तकनीक जिसमें अदालत अंतिम निर्णय देकर मामला बंद करने के बजाय उसे लंबित रखती है, अधिकारियों को समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट देने को कहती है और ज़रूरत के अनुसार नए निर्देश देती रहती है।

💡 **आसान भाषा में:** आदेश देकर भूल न जाना, बल्कि बार-बार पूछना — "काम कहाँ तक पहुँचा?" 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोच खिलाड़ी को केवल योजना बताकर नहीं छोड़ता, हर हफ़्ते अभ्यास की प्रगति देखता है।

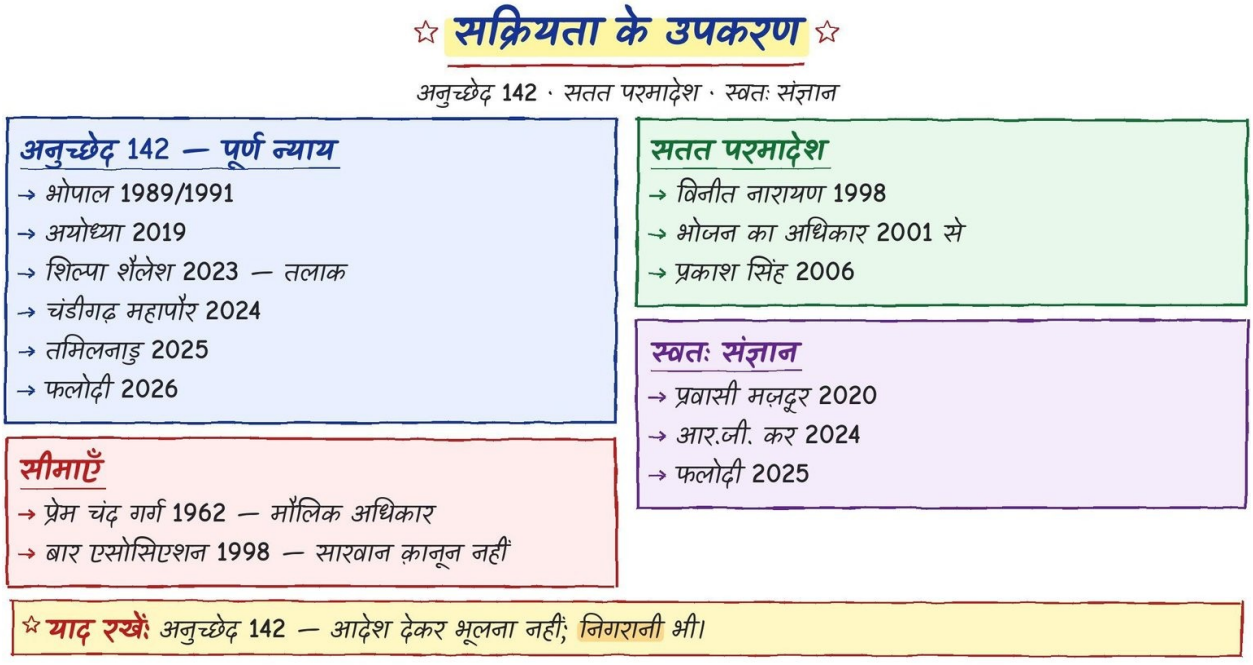
23.3 स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance)

बिना किसी याचिका के, समाचार-पत्र की ख़बर, पत्र या किसी घटना के आधार पर अदालत स्वयं मामला शुरू कर सकती है। उदाहरण — प्रवासी मज़दूरों की समस्याएँ (26 मई 2020), कोविड-19 में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति (2021), कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या (अगस्त 2024 — चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यबल), फलोदी हादसा (नवंबर 2025)।

> **🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुच्छेद 129, 142(2) और अवमानना**
>
> अनुच्छेद **129** सर्वोच्च न्यायालय को "अभिलेख न्यायालय" बनाता है, जिसे अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है; अनुच्छेद **142(2)** भी अवमानना की जाँच और दंड की बात करता है; और **न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971** इसकी प्रक्रिया बताता है। अगस्त 2020 में अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर दो ट्वीट के लिए अवमानना का दोष सिद्ध हुआ और **₹1 का जुर्माना** लगाया गया — इससे अवमानना-शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ी बहस छिड़ी।



चित्र 6.25: अनुच्छेद 142 — शक्ति, सीमाएँ और प्रमुख प्रयोग



चित्र 6.26: अनुच्छेद 142, सतत परमादेश और स्वतः संज्ञान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — ऑक्सीजन के लिए राष्ट्रीय कार्यबल

कोविड-19 की दूसरी लहर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान मामले में **8 मई 2021** को 12 सदस्यों का **राष्ट्रीय कार्यबल** बनाया, जिसे राज्यों को ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन का तरीक़ा सुझाना था। यह संकट के समय न्यायिक सक्रियता का उदाहरण माना गया।

24. न्यायिक संयम बनाम न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिरेक

तीनों को एक **स्पेक्ट्रम (पट्टी)** की तरह समझें — एक छोर पर **न्यायिक संयम (Judicial Restraint)** है, जहाँ अदालत निर्वाचित शाखाओं के निर्णयों का अधिकतम सम्मान करती है; बीच में **न्यायिक सक्रियता**, जहाँ अदालत अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ती है; और दूसरे छोर पर **न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach)**, जहाँ अदालत स्वयं नीति बनाने या प्रशासन चलाने लगती है।

आधार	न्यायिक संयम (Judicial Restraint)	न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)	न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach)
अर्थ	न्यायपालिका विधायिका/कार्यपालिका के निर्णयों में न्यूनतम हस्तक्षेप करती है	नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय, उदार व्याख्या	न्यायपालिका अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर विधायी/कार्यकारी कार्य करने लगती है
सिद्धांत	शक्तियों का पृथक्करण, निर्वाचित शाखाओं का सम्मान	सामाजिक न्याय, संवैधानिक नैतिकता	अस्पष्ट सीमा — कभी-कभी "सरकार चलाना"
प्रभाव	लोकतांत्रिक वैधता बनी रहती है	वंचितों को त्वरित न्याय	लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ने का ख़तरा
उदाहरण	सुप्रियो चक्रवर्ती 2023 (समलैंगिक विवाह — संसद पर छोड़ा); राष्ट्रपति संदर्भ 2025	विशाखा 1997, एम.सी. मेहता, हुसैनारा ख़ातून	2016 का राजमार्ग शराब प्रतिबंध, सिनेमाघरों में राष्ट्रगान 2016, कई प्रशासनिक दिशा-निर्देश

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक संयम (Judicial Restraint)

📘 **परिभाषा:** वह न्यायिक दृष्टिकोण जिसमें अदालत क़ानूनों को तब तक वैध मानती है जब तक वे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हों, नीति-निर्माण के प्रश्न निर्वाचित शाखाओं पर छोड़ती है, और अपने निर्णय संकीर्ण आधार पर देती है।

💡 **आसान भाषा में:** "जो काम संसद का है, वह संसद करे" — अदालत केवल यह देखे कि नियम टूटा या नहीं। 🏠 **उदाहरण:** अंपायर केवल "आउट/नॉट आउट" बताता है; टीम में कौन खेलेगा, यह कप्तान तय करता है।

24.1 शक्तियों का पृथक्करण — संवैधानिक आधार

भारत में अमेरिका जैसा कठोर शक्ति-पृथक्करण नहीं, पर **कार्यात्मक पृथक्करण** और **परस्पर नियंत्रण-संतुलन (Checks and Balances)** है। राम जवाया कपूर (1955) में अदालत ने कहा कि भारत में पूर्ण पृथक्करण नहीं, पर एक अंग दूसरे के आवश्यक कार्य नहीं हथिया सकता; इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) में शक्ति-पृथक्करण को आधारभूत ढाँचे का हिस्सा माना गया।

अनुच्छेद	प्रावधान
50	राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा (नीति-निदेशक तत्व)।
121 और 211	संसद/राज्य विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं (केवल हटाने के प्रस्ताव पर)।
122 और 212	संसद/विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता पर अदालत में प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर प्रश्न नहीं।
105 और 194	सदन में कही बात या दिए वोट के लिए सदस्यों को अदालती कार्यवाही से छूट (पर रिश्वत पर नहीं — सीता सोरेन 2024)।
361	राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद के कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं।
124(4), 217	न्यायाधीशों को केवल संसद के विशेष बहुमत से "सिद्ध कदाचार या असमर्थता" पर हटाया जा सकता है — न्यायिक स्वतंत्रता।

📖 सिनेमाघर में खड़े होने का आदेश — और उसकी वापसी

30 नवंबर 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल के श्याम नारायण चौकसे की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया — देश के सभी सिनेमाघरों में फ़िल्म से पहले **राष्ट्रगान** बजेगा, उस समय दरवाज़े बंद रहेंगे और सभी दर्शकों को खड़ा होना होगा। आदेश में लिखा गया कि यह "मातृभूमि के प्रति प्रेम" के लिए है।

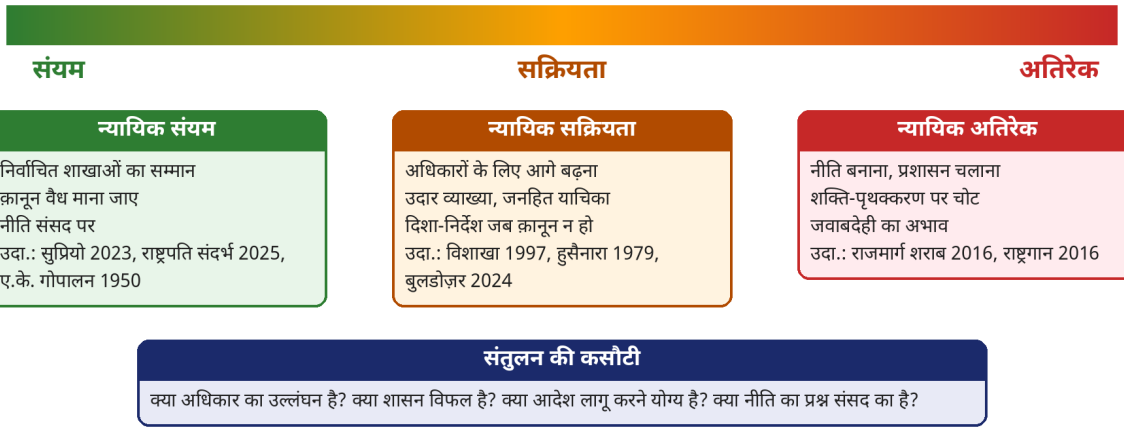
आदेश के बाद कई जगह विवाद हुए — जो लोग खड़े नहीं हुए, उनसे दुर्व्यवहार की ख़बरें आईं; दिव्यांगों के लिए अदालत को दिसंबर 2016 में छूट देनी पड़ी; फ़रवरी 2017 में स्पष्ट करना पड़ा कि फ़िल्म के भीतर राष्ट्रगान आए तो खड़ा होना ज़रूरी नहीं। आलोचकों ने कहा कि देशभक्ति अदालती आदेश से नहीं थोपी जा सकती और यह नीति का विषय है, न्यायालय का नहीं।

9 जनवरी 2018 को अदालत ने अपना आदेश बदला — सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अब **अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक** होगा; केंद्र की अंतर-मंत्रालयी समिति आगे के नियम तय करे। यह न्यायिक अतिरेक से न्यायिक संयम की ओर लौटने का एक स्पष्ट उदाहरण माना जाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राष्ट्रगान प्रकरण बताता है कि **नीति का प्रश्न** अदालत से ज़्यादा सरकार और संसद के दायरे में आता है।

📌 **याद रखने लायक बात: श्याम नारायण चौकसे** — 30.11.2016 अनिवार्य → 09.01.2018 वैकल्पिक; अतिरेक से संयम।

न्यायिक संयम — सक्रियता — अतिरेक का स्पेक्ट्रम



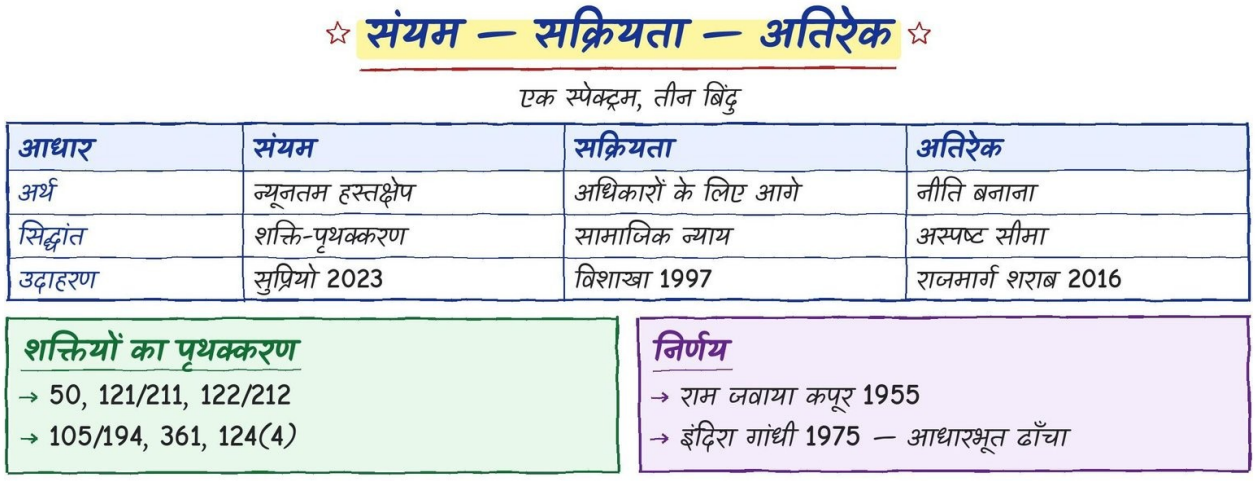
चित्र 6.27: संयम — सक्रियता — अतिरेक का स्पेक्ट्रम

📊 शक्तियों का पृथक्करण — परस्पर नियंत्रण के उदाहरण

1. **विधायिका → न्यायपालिका:** न्यायाधीशों को हटाना (अनुच्छेद 124(4)); न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का क़ानून।
2. **विधायिका → कार्यपालिका:** अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, बजट पर नियंत्रण।
3. **कार्यपालिका → न्यायपालिका:** न्यायाधीशों की नियुक्ति (कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर); क्षमादान (अनुच्छेद 72, 161)।
4. **न्यायपालिका → दोनों:** न्यायिक पुनरावलोकन; अवमानना की शक्ति।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मॉन्टेस्क्यू

शक्तियों के पृथक्करण का आधुनिक सिद्धांत फ़्रांसीसी विचारक **मॉन्टेस्क्यू** ने अपनी पुस्तक "विधि की आत्मा (1748)" में दिया। अमेरिका ने इसे कठोर रूप में अपनाया, जबकि भारत ने संसदीय व्यवस्था के साथ इसका लचीला रूप।



चित्र 6.28: संयम बनाम सक्रियता बनाम अतिरेक और शक्तियों का पृथक्करण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

25. न्यायिक अतिरेक — चिंताएँ, उदाहरण, जवाबदेही एवं सुधार

न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach) तब होता है जब न्यायपालिका अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर विधायी या कार्यकारी कार्य करने लगती है — नीति बनाना, प्रशासनिक विवरण तय करना, या ऐसे निर्देश देना जिनका पालन व्यावहारिक रूप से असंभव हो। **डिविज़नल मैनेजर, अरावली गोल्फ़ क्लब बनाम चंदर हास (दिसंबर 2007)** में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू) ने चेताया था कि न्यायाधीशों को "सम्राटों" की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए और शासन चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach)

📘 **परिभाषा:** न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन और सक्रियता की सीमा लाँघकर विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र — नीति-निर्माण, बजट, प्रशासनिक विवरण — में ऐसा हस्तक्षेप जो शक्तियों के पृथक्करण और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमज़ोर करे।

💡 **आसान भाषा में:** रेफ़री का गेंद लेकर ख़ुद गोल करने लगना। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परीक्षक उत्तर जाँचने के बजाय ख़ुद प्रश्न-पत्र, समय-सारणी और कक्षा की बैठने की व्यवस्था तय करने लगे।

25.1 चिंताएँ

चिंता	विवरण
शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन	जब न्यायपालिका नीति-निर्माण करने लगती है, तो वह संविधान द्वारा विधायिका को सौंपे गए क्षेत्र में प्रवेश करती है।
लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव	न्यायाधीश जनता के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं — चुनाव नहीं लड़ते; उनकी नीतियों को जनता बदल नहीं सकती।
विशेषज्ञता की कमी	अदालतें अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान या रक्षा नीति जैसे तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञ नहीं होतीं।
क्रियान्वयन की समस्या	न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए कार्यपालिका पर निर्भरता — टकराव और अवमानना की स्थिति।
न्यायिक लंबित मामले	जनहित याचिकाओं और प्रशासनिक निगरानी में समय जाने से साधारण मुक़दमे और लंबित होते हैं।
"न्यायिक अनुशासनहीनता" और अनिश्चितता	छोटी पीठों द्वारा बड़े नीतिगत निर्णय, बाद में बड़ी पीठ द्वारा पलटना (जैसे राज्यपाल केस 2025 बनाम राष्ट्रपति संदर्भ)।

25.2 चर्चित उदाहरण

उदाहरण	वर्ष	क्यों चर्चा में
सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य (श्याम नारायण चौकसे)	30 नवंबर 2016 → 9 जनवरी 2018	अदालत ने अनिवार्य किया; दो वर्ष के भीतर स्वयं "वैकल्पिक" किया — नीति का प्रश्न सरकार पर छोड़ा।
राजमार्ग के 500 मीटर में शराब बिक्री पर रोक (के. बालू)	15 दिसंबर 2016	लाखों रोज़गार प्रभावित; जुलाई 2017 में नगरीय क्षेत्रों को छूट देकर दायरा सीमित किया।
2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस और कोयला ब्लॉक रद्द	2012, 2014	भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई, पर नीलामी नीति और निवेश पर प्रभाव की आलोचना।
BCCI सुधार (लोढ़ा समिति)	2016	एक निजी खेल संस्था के प्रशासन में व्यापक दख़ल।
NJAC रद्द (99वाँ संशोधन)	16 अक्टूबर 2015 (4:1)	संसद और 20 राज्यों द्वारा अनुमोदित संशोधन रद्द; न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति (कॉलेजियम) पर बहस।
दिल्ली-एनसीआर में पटाखों/पुराने वाहनों पर रोक	2015-2025	पर्यावरण बनाम आजीविका और नीति-निर्माण का प्रश्न।
राज्यपाल के लिए समय-सीमा और स्वीकृत माना	2025	राष्ट्रपति-संदर्भ राय में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान से बाहर कहा।

📖 500 मीटर की लकीर और हज़ारों दुकानें

सड़क दुर्घटनाओं में शराब पीकर गाड़ी चलाने की भूमिका पर चिंता जताते हुए **15 दिसंबर 2016** को सर्वोच्च न्यायालय ने **तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू** केस में आदेश दिया — राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के बाहरी किनारे से **500 मीटर** के भीतर शराब की बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, और मौजूदा लाइसेंस 1 अप्रैल 2017 के बाद नवीनीकृत नहीं होंगे।

आदेश का असर भारी था — देश भर में हज़ारों होटल, बार और दुकानें बंद होने की कगार पर आ गईं; पर्यटन-राज्यों और बड़े शहरों में लाखों रोज़गार प्रभावित हुए। कई राज्यों ने राजमार्गों को "पुनर्वर्गीकृत" कर शहर की सड़कें घोषित करना शुरू कर दिया। मार्च 2017 में अदालत ने 20,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में दूरी घटाकर **220 मीटर** की।

11 जुलाई 2017 को अदालत ने स्पष्ट किया कि नगरीय क्षेत्रों से गुज़रने वाले राजमार्ग इस प्रतिबंध से बाहर हैं, और बाद में यह छूट देश भर के नगरीय क्षेत्रों पर लागू मानी गई। लक्ष्य अच्छा था — सड़क सुरक्षा; पर साधन को लेकर प्रश्न उठे कि क्या यह आबकारी नीति, जो राज्य का विषय है, अदालत को तय करनी चाहिए थी?

🎯 **इस कहानी से समझें:** के. बालू प्रकरण **न्यायिक अतिरेक** की बहस का क्लासिक उदाहरण है — उद्देश्य वैध, पर नीति-निर्माण अदालत ने किया।

📌 **याद रखने लायक बात: के. बालू (15.12.2016)** — 500 मीटर (छोटे क्षेत्रों में 220 मीटर); 11.07.2017 नगरीय क्षेत्र बाहर।

25.3 न्यायिक जवाबदेही — कॉलेजियम और हटाने की प्रक्रिया (संक्षेप में)

न्यायाधीशों की नियुक्ति **कॉलेजियम प्रणाली** से होती है, जो तीन न्यायाधीश केसों से विकसित हुई — **प्रथम (एस.पी. गुप्ता, 1981)** में कार्यपालिका की प्रधानता; **द्वितीय (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन, 6 अक्टूबर 1993)** में मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की प्रधानता; **तृतीय (राष्ट्रपति संदर्भ, 28 अक्टूबर 1998)** में मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश। **99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014** को **16 अक्टूबर 2015** को 4:1 से रद्द किया गया। विस्तार न्यायपालिका वाले अध्याय में है।

हटाने की प्रक्रिया: अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 — लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों का प्रस्ताव, तीन-सदस्यीय जाँच समिति, फिर दोनों सदनों में विशेष बहुमत। आज तक किसी न्यायाधीश को इस तरह हटाया नहीं गया। ताज़ा उदाहरण — **न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा** (मार्च 2025 में आवास पर नक़दी मिलने का प्रकरण): लोकसभा अध्यक्ष ने **12 अगस्त 2025** को जाँच समिति (न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में) बनाई; न्यायमूर्ति वर्मा ने **9 अप्रैल 2026** को त्यागपत्र दिया; समिति की रिपोर्ट — "तीनों आरोप सिद्ध" — **12 अगस्त 2026** को संसद में रखी गई। इसके अलावा 1999 की **आंतरिक प्रक्रिया (In-house Procedure)** भी है।

25.4 संतुलन के उपाय और सुधार

1. **आत्म-संयम:** न्यायाधीश अपने दायरे की स्पष्ट पहचान रखें; नीति के प्रश्नों पर विशेषज्ञ समितियों और सरकार से संवाद।

2. **बड़ी पीठ:** संवैधानिक और नीतिगत महत्व के मामले अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान पीठ ही तय करे।

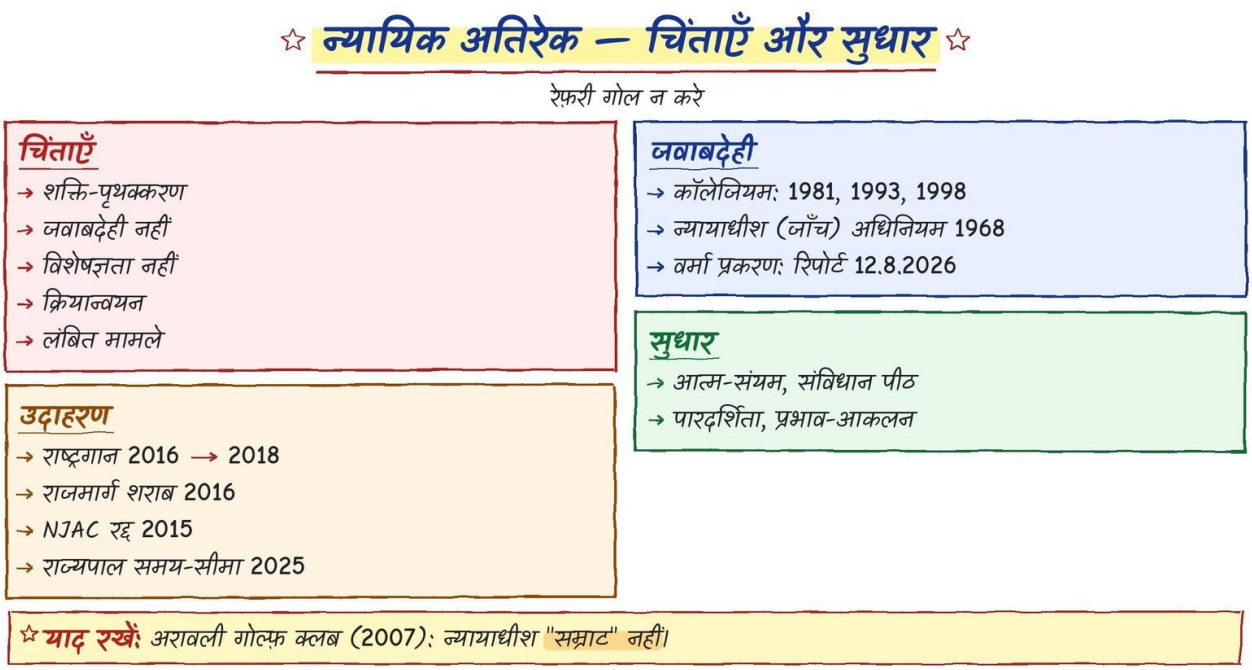
3. **कार्यपालिका की सक्रियता:** सक्रियता की ज़रूरत तब पड़ती है जब शासन विफल हो — इसलिए सबसे अच्छा इलाज बेहतर शासन है।

4. **न्यायिक प्रभाव आकलन:** बड़े आदेशों से पहले आर्थिक-सामाजिक प्रभाव का आकलन।

5. **पारदर्शिता और जवाबदेही:** कॉलेजियम प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रक्रिया-ज्ञापन (Memorandum of Procedure), संपत्ति की घोषणा।

6. **लंबित मामलों में कमी:** रिक्त पदों की भर्ती, ई-न्यायालय, मध्यस्थता अधिनियम 2023, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर विचार।

> *"न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र के लिए एक दोधारी तलवार है — यह नागरिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है, परंतु अतिरेक में यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर कर सकती है।"* — **विधि-विशेषज्ञों का सामान्य मत**



चित्र 6.29: न्यायिक अतिरेक — चिंताएँ, उदाहरण, जवाबदेही और सुधार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

26. निष्कर्ष — महत्वपूर्ण तथ्य, शब्दावली, कालरेखा एवं अंतिम बात

26.1 महत्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में

विषय	मुख्य तथ्य
संवैधानिक नैतिकता का मूल	जॉर्ज ग्रोट (यूनान का इतिहास, 1846); आंबेडकर — संविधान सभा, 4 नवंबर 1948
पुनर्जीवन	नाज़ फ़ाउंडेशन (दिल्ली उच्च न्यायालय, 2009); सर्वोच्च न्यायालय में मनोज नरूला (2014)
आलोचना	अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल — 8 दिसंबर 2018: "ख़तरनाक हथियार"
निजता मौलिक अधिकार	के.एस. पुट्टस्वामी — 24 अगस्त 2017, 9 न्यायाधीश, सर्वसम्मति
तीन तलाक	शायरा बानो — 22 अगस्त 2017, 3:2; मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019
धारा 377	नवतेज सिंह जौहर — 6 सितंबर 2018, 5 न्यायाधीश, सर्वसम्मति; कौशल (2013) पलटा
व्यभिचार / इच्छामृत्यु	जोसेफ शाइन — 27 सितंबर 2018; कॉमन कॉज — 9 मार्च 2018 (संशोधित 24 जनवरी 2023)
सबरीमाला	28 सितंबर 2018, 4:1; नौ-न्यायाधीश संदर्भ — निर्णय 14 मई 2026 को सुरक्षित, अक्टूबर 2026 तक लंबित
अयोध्या	9 नवंबर 2019, 5 न्यायाधीश, सर्वसम्मति; 2.77 एकड़ + 5 एकड़
अनुच्छेद 370	11 दिसंबर 2023 — निरसन वैध; चुनाव 30 सितंबर 2024 तक (हुए); राज्य का दर्जा अक्टूबर 2026 तक बहाल नहीं
दिल्ली सेवाएँ	11 मई 2023 — निर्वाचित सरकार; अध्यादेश 19 मई 2023; अधिनियम 11 अगस्त 2023
चुनावी बॉन्ड	15 फ़रवरी 2024, 5 न्यायाधीश, सर्वसम्मति; कंपनी अधिनियम धारा 182 का संशोधन भी रद्द
निर्वाचन आयुक्त	अनूप बरनवाल — 2 मार्च 2023; नया अधिनियम — 28 दिसंबर 2023 (मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री)
समलैंगिक विवाह	सुप्रियो — 17 अक्टूबर 2023; विवाह का मौलिक अधिकार नहीं; नागरिक संघ पर 3:2
राज्यपाल-राज्य	तमिलनाडु — 8 अप्रैल 2025 (एक से तीन माह); राष्ट्रपति संदर्भ — 20 नवंबर 2025 (समय-सीमा नहीं थोप सकते)

विषय	मुख्य तथ्य
महिला आरक्षण	106वाँ संशोधन — स्वीकृति 28 सितंबर 2023, प्रवृत्त 16 अप्रैल 2026; एक-तिहाई, 15 वर्ष
जनहित याचिका के जनक	न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर (1980 का दशक); हुसैनारा ख़ातून (1979), एस.पी. गुप्ता (1981)
न्यायिक संयम का उदाहरण	सुप्रियो चक्रवर्ती 2023 — विवाह-मान्यता संसद पर छोड़ी
2018	"संवैधानिक नैतिकता का वर्ष" — दिल्ली सरकार, नवतेज, जोसेफ शाइन, सबरीमाला

26.2 प्रमुख शब्दावली

शब्द	अर्थ
परिवर्तनकारी संविधानवाद	संविधान को सामाजिक परिवर्तन का औज़ार मानना
जीवंत दस्तावेज़ / जीवंत वृक्ष	संविधान की व्याख्या समय के साथ बढ़ती है
गैर-प्रतिगमन	मिले हुए अधिकार पीछे नहीं लिए जा सकते
आनुपातिकता	अधिकार पर रोक ज़रूरत से ज़्यादा न हो — वैध उद्देश्य, तार्किक संबंध, न्यूनतम हस्तक्षेप, संतुलन
स्पष्ट मनमानी	बिना तर्कसंगत आधार का क़ानून/प्रथा — अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
अनिवार्य धार्मिक प्रथा	धर्म का वह मूल अंग जिसे अनुच्छेद 25-26 का संरक्षण
सहायता और सलाह	संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सलाह से बँधे
स्वीकृत माना जाना	समय-सीमा बीतने पर विधेयक को स्वीकृत मानना — 2025 की राय में अस्वीकार
लोकस स्टैंडाई	मुक़दमा दायर करने का अधिकार — जनहित याचिका में उदार
पत्र-याचिका क्षेत्राधिकार	साधारण पत्र को रिट याचिका मानना
सतत परमादेश	मामला खुला रखकर आदेशों के पालन की निगरानी
पूर्ण न्याय	अनुच्छेद 142 — लंबित मामले में पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश

📊 पूरे अध्याय को एक धागे में पिरोने के सूत्र

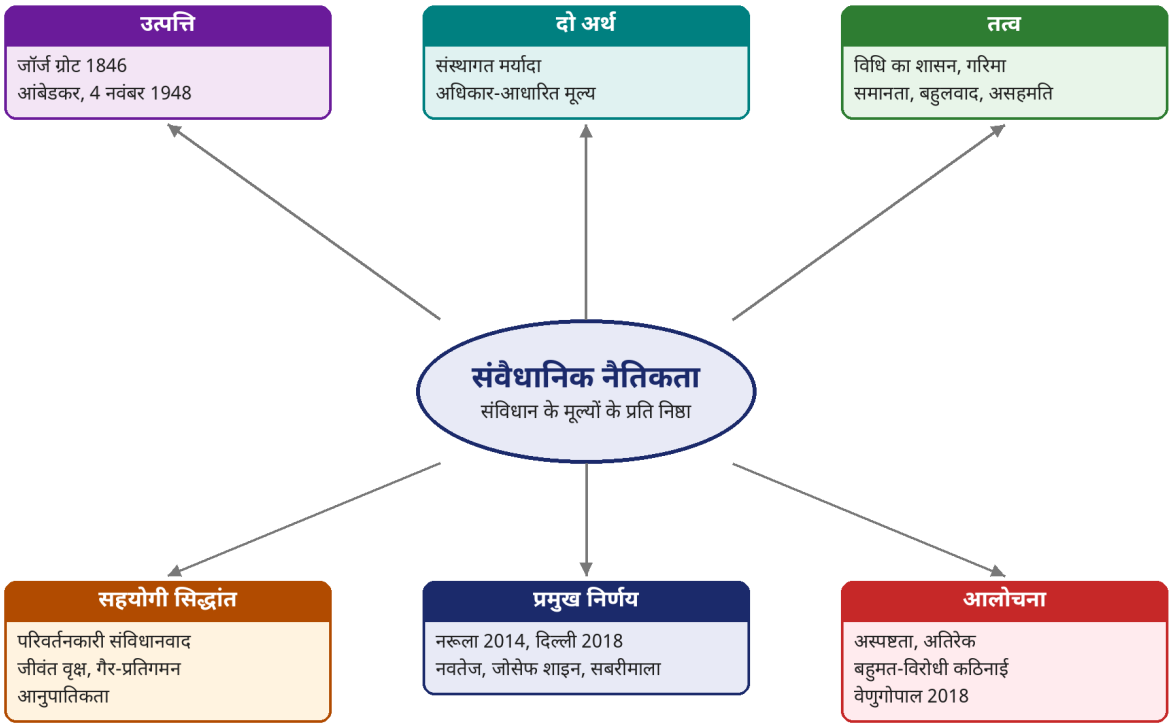
1. **परिचय:** ग्रोट-आंबेडकर से शुरुआत, या किसी ताज़ा निर्णय (2024-2026) से।
2. **मुख्य भाग:** संस्थागत और अधिकार-आधारित — दोनों अर्थ; कम से कम तीन निर्णय तिथि सहित।
3. **विश्लेषण:** समर्थन बनाम आलोचना; सक्रियता बनाम संयम का संतुलन।
4. **राजस्थान संदर्भ:** विशाखा (1997), पद्म मेहता (2026), फलोदी (2026), स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम।
5. **निष्कर्ष:** आंबेडकर का "संवैधानिक नैतिकता सीखनी होगी" या संतुलन का सूत्र।

🌟 क्या आप जानते हैं? — एक वाक्य में पूरा अध्याय

संवैधानिक नैतिकता बताती है कि **क्या सही है**, ऐतिहासिक निर्णय दिखाते हैं कि **अदालत ने उसे कैसे लागू किया**, और न्यायिक सक्रियता-संयम-अतिरेक की बहस बताती है कि **अदालत को कहाँ रुकना चाहिए**।

New India Education by Omkar Sir

संवैधानिक नैतिकता — अवधारणा-मानचित्र



चित्र 6.30: संवैधानिक नैतिकता — अवधारणा-मानचित्र

🌟 क्या आप जानते हैं? — याद रखने की तरकीब — "3-3-3"

तीन अर्थ-स्तर (संस्थागत, अधिकार-आधारित, नागरिक); **तीन बड़े वर्ष** (2017 निजता, 2018 संवैधानिक नैतिकता, 2024 बड़ी पीठें); **तीन न्यायिक रुख़** (संयम, सक्रियता, अतिरेक)। इसके साथ **तीन राजस्थान उदाहरण** याद रखें — विशाखा (1997), फलोदी (2026) और पद्म मेहता (2026)।

📌 अंतिम बात

संवैधानिक नैतिकता — जॉर्ज ग्रोट से उत्पन्न, आंबेडकर द्वारा संविधान सभा में (4 नवंबर 1948) प्रस्तुत; न्यायालय ने 2014 से 2018 के बीच इसे सक्रिय रूप से विकसित किया।

मुख्य अर्थ — संविधान के मूल मूल्यों (गरिमा, समानता, स्वतंत्रता) के प्रति प्रतिबद्धता, बहुसंख्यक नैतिकता से ऊपर; साथ ही संस्थाओं की मर्यादा।

2017-2026 के ऐतिहासिक निर्णय — निजता, तीन तलाक, धारा 377, सबरीमाला, अयोध्या, अनुच्छेद 370, चुनावी बॉन्ड, समलैंगिक विवाह, राज्यपाल-राज्य विवाद, 2024 की बड़ी पीठें और 2026 में अनुच्छेद 21 का विस्तार।

न्यायिक सक्रियता — 1980 के दशक में न्यायमूर्ति भगवती और कृष्ण अय्यर द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से विकसित; अनुच्छेद 142, सतत परमादेश और स्वतः संज्ञान इसके उपकरण।

न्यायिक संयम बनाम सक्रियता बनाम अतिरेक — तीनों के बीच संतुलन लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक; 2025 का राज्यपाल केस और उस पर राष्ट्रपति संदर्भ इस संतुलन की ताज़ा परीक्षा।

आलोचनाएँ — अस्पष्टता, बहुमत-विरोधी कठिनाई, धार्मिक स्वायत्तता से टकराव।

भविष्य — सबरीमाला नौ-न्यायाधीश संदर्भ, निर्वाचन आयुक्त क़ानून की चुनौती और महिला आरक्षण का परिसीमन — आगे की बहस के केंद्र में।

New India Education by Omkar Sir

📊 इस अध्याय के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

1. **13, 14, 15, 17, 19(1)(क), 21, 21क, 23, 25-26** — मौलिक अधिकार जिन पर ऐतिहासिक निर्णय टिके।
2. **32, 226, 136, 137, 141, 142, 143, 145(3)** — न्यायिक शक्तियाँ और प्रक्रिया।
3. **74, 163, 200, 201, 239कक, 356** — सहायता-सलाह, विधेयकों पर स्वीकृति, दिल्ली, राष्ट्रपति शासन।
4. **105, 194, 121, 122, 211, 212, 361, 124(4)** — विशेषाधिकार और शक्ति-पृथक्करण।
5. **324, 329, 330क, 332क, 334क, 370** — चुनाव, परिसीमन, महिला आरक्षण, जम्मू-कश्मीर।

📌 अनुपात याद रखें

असहमति वाले निर्णय: 3:2 (शायरा बानो; सुप्रियो में नागरिक संघ), 4:1 (सबरीमाला, आधार, NJAC), 6:1 (दविंदर), 8:1 (खनिज), 4:3 (AMU)।

सर्वसम्मत: पुट्टस्वामी, नवतेज, जोसेफ शाइन, अयोध्या, अनुच्छेद 370, चुनावी बॉन्ड, सीता सोरेन, राष्ट्रपति संदर्भ 2025।

📊 आगे क्या देखें — लंबित बड़े प्रश्न (अक्टूबर 2026 तक)

1. **सबरीमाला नौ-न्यायाधीश संदर्भ** — धार्मिक स्वतंत्रता और अनिवार्य धार्मिक प्रथा का भविष्य (निर्णय 14 मई 2026 से सुरक्षित)।
2. **निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की चुनौती** — सितंबर 2026 में बँटे मत के बाद बड़ी पीठ का इंतज़ार।
3. **पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की चुनौती** — लंबित; नए मुक़दमों पर रोक।
4. **धन-शोधन निवारण अधिनियम पर विजय मदनलाल (2022) का पुनर्विचार** — पीठ अगस्त 2026 में फिर से गठित।
5. **विधायकों के विशेषाधिकार और अभिव्यक्ति** — सात न्यायाधीशों की पीठ में 6 अक्टूबर 2026 से सुनवाई।
6. **महिला आरक्षण** — जनगणना और परिसीमन के बाद क्रियान्वयन।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मुख्य न्यायाधीशों का क्रम (2022-2026)

इस अध्याय के अधिकांश निर्णय चार मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल में आए — **डी.वाई. चंद्रचूड़** (नवंबर 2022 से नवंबर 2024; चुनावी बॉन्ड, अनुच्छेद 370, सुप्रियो), **संजीव खन्ना** (नवंबर 2024 से मई 2025), **बी.आर. गवई** (मई से नवंबर 2025; राष्ट्रपति संदर्भ), और **सूर्यकांत** (24 नवंबर 2025 से; सबरीमाला संदर्भ, बिहार मतदाता सूची)। सूर्यकांत 9 फ़रवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संविधान दिवस

2015 से हर वर्ष **26 नवंबर** को "संविधान दिवस" मनाया जाता है — इसी दिन 1949 में संविधान अंगीकृत हुआ था। आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता "सीखने" की बात इसी नागरिक-शिक्षा से जुड़ती है।

पूरे अध्याय की कालरेखा — 1846 से 2026 तक



चित्र 6.31: पूरे अध्याय की कालरेखा — 1846 से 2026 तक

☆ पूरे अध्याय का सार ☆

नैतिकता · निर्णय · सक्रियता

भाग A

- → ग्रोट 1846
- → आंबेडकर 1948
- → नरसला 2014
- → 2018 — वर्ष
- → आलोचना 2018

भाग B

- → निजता 2017
- → नवतेज 2018
- → 370 — 2023
- → बॉन्ड 2024
- → राज्यपाल 2025
- → राजस्थानी 2026

भाग C

- → पुनरावलोकन
- → जनहित याचिका
- → अनु. 142
- → संयम-अतिरेक
- → जवाबदेही

☆ **याद रखें:** संतुलन ही कुंजी — अधिकारों की रक्षा + लोकतंत्र का सम्मान।

चित्र 6.32: पूरे अध्याय का सार — संवैधानिक नैतिकता, निर्णय और न्यायिक सक्रियता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir